

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

7 de agosto de 2025

1ª Câmara Criminal

Apelação Criminal - Nº 2000778-96.2018.8.12.0000 - Ribas do Rio Pardo

Relator Designado— Exº. Sr. Des. Emerson Cafure

Apelante : Roberson Luis Moureira.
Advogado : Luiz Henrique Volpe Camargo (OAB: 7684/MS).
Advogada : Andréa Flores (OAB: 6369/MS).
Advogada : Rejane Alves de Arruda (OAB: 6973/MS).
Apelante : Paulo Cesar Lima Silveira.
Advogado : Leonardo Basmage Pinheiro Machado (OAB: 11814/MS).
Advogado : Gabriel Henrique de Souza Rodrigues (OAB: 18800/MS).
Advogado : Ricardo Souza Pereira (OAB: 9462/MS).
Advogada : Andressa Nayara Rodrigues Basmage (OAB: 12529/MS).
Apelado : Ministério Público Estadual.
Prom. Justiça : George Zarour Cezar (OAB: 121740/MT).
Interessado : Município de Ribas do Rio Pardo.
Proc. Município : João Vítor Freitas Chaves (OAB: 17920/MS).

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. INFRAÇÃO AO DECRETO-LEI Nº 201/67. CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO E SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO POR IRREGULARIDADES NAS CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA DO RECURSO COM A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A PRÁTICA DOS DELITOS.

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por ex-Prefeito e servidor público municipal condenados pela prática dos crimes previstos nos incisos V e XIII do art. 1º do Decreto-Lei nº 201/1967.

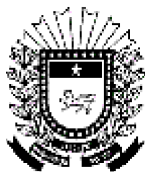
II. Questão em Discussão

(i) saber se a conduta do apelante Paulo Cesar caracteriza crime de responsabilidade, considerando que as contratações de servidores foram realizadas para regularizar a situação funcional do município, e que medidas corretivas foram adotadas posteriormente, incluindo processo seletivo e concurso público em 2018;

(ii) saber se a alegada participação de Roberson, servidor público, nas contratações irregulares, é suficiente para sustentar sua condenação, visto que não há provas robustas de sua atuação direta nos atos ilícitos.

III. Razões de Decidir

(i) Apelante Paulo Cesar (Prefeito Municipal): A defesa de Paulo Cesar sustenta que as contratações foram feitas com a intenção de regularizar a situação administrativa do município e que o processo seletivo e o concurso público realizados em 2018 demonstram o esforço para corrigir eventuais falhas. O Tribunal de Justiça já analisou a legalidade das contratações em outras esferas e reconheceu a ausência de dolo ou fraude. A simples adoção de um procedimento administrativo não configura, por si



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

só, crime, e não ficou comprovada a intenção de lesar o erário ou burlar a lei. Dessa forma, o apelo de Paulo Cesar deve ser acolhido, com sua absolvição, com base no princípio *in dubio pro reo*.

(ii) Apelante Roberson (Servidor Público): A acusação alega que Roberson teria atuado de forma decisiva nas contratações ilícitas, porém, não existem provas que comprovem sua participação direta ou dolosa nas irregularidades. A acusação baseia-se em alegações de poder de mando, mas não foram apresentadas evidências concretas de que Roberson tenha efetivamente influenciado ou autorizado as contratações. Em razão da insuficiência de provas, aplica-se o princípio do *in dubio pro reo*, sendo também a absolvição de Roberson medida adequada.

IV. Dispositivo

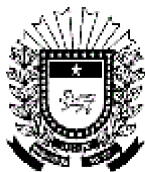
Recurso provido para absolver os apelantes, com fundamento no artigo 386, incisos III e V, do Código de Processo Penal, pela insuficiência de provas que demonstrem a prática dos delitos previstos no artigo 1º, incisos V e XIII, do Decreto-Lei nº 201/67.

A C Ó R D ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Por maioria, deram provimento aos recursos, nos termos do voto do 1º vogal, com considerações da 2ª vogal, vencido o relator.

Campo Grande, 7 de agosto de 2025.

Des. Emerson Cafure
Relator Designado



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

R E L A T Ó R I O

O Sr. Des. Jonas Hass Silva Júnior.

Roberson Luiz Moureira e Paulo César Lima Silveira foram condenados, aquele, à pena de 6 anos e 6 meses de detenção, este, à pena de 5 anos, 9 meses e 24 dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, ambos como incurso no artigo 1º, incisos V e XIII, do Decreto-lei n. 201/67.

Inconformados com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ribas do Rio Pardo, os acusados interpuseram recurso de apelação.

Em seu arrazoado (p. 2.831/2.861), a defesa de Paulo César pleiteou: a) sua absolvição, devido a legalidade das contratações, ausência de dolo e por estarem os atos supostamente em concordância com a Lei Municipal n. 784, de 22 de junho de 2005; b) o afastamento do concurso de agentes; c) a declaração da continuidade delitiva em detrimento do concurso material de crimes; d) o decote da vetorial da culpabilidade e a reformulação do percentual aplicado sobre a atenuante para 1/6; e) sejam rechaçados os danos morais coletivos.

A seu turno, a defesa de Roberson Luiz (p. 2.877/2.898) propugnou por: a) sua absolvição, por ausência de provas de ter concorrido para a prática delitiva; b) retificação da dosimetria da pena quanto pena-base e agravantes relativas a ambos os crimes.

O *Parquet* de 1º grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos apelos defensivos, elaborando prequestionamento (p. 2.962/2.992).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento dos recursos, prequestionando a matéria (p. 2.997/3.043).

Converteu-se o julgamento em diligência, a fim de que a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestasse acerca da competência para julgamento do presente recurso de apelação, dada a condição de Prefeito de um dos recorrentes (p. 3050/3051).

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer no sentido de prorrogar a competência deste Tribunal de Justiça para julgar os recursos de apelação de Roberson Luis Moreira e Paulo César Lima Silveira, em respeito ao entendimento consolidado pelas Cortes Superiores, mantendo-se a competência originalmente atribuída. Na oportunidade, reiterou os argumentos apresentados no parecer de p. 2997/3043.

Novamente conclusos a esta Relatoria, determinou-se o cumprimento da parte final do despacho exarado às p. 3050/3051, a fim de tornar sem efeito o despacho de p. 3045/3046.

É o relatório.



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

V O T O

O Sr. Des. Jonas Hass Silva Júnior. (Relator)

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de **Roberson Luis Moureira e Paulo Cesar Lima Silveira**, dando-os como incurso nas penas do artigo 1º, incisos V e XIII, do Decreto-Lei nº 201/67, c/c art. 29 do Código Penal, pelos seguintes fatos descritos na exordial acusatória:

"DESCRIÇÃO TÍPICA

Consta dos autos que o denunciado PAULO CESAR LIMA SILVEIRA, em pleno exercício do cargo de Prefeito Municipal e em virtude de seu efetivo desempenho, juntamente com seu assessor informal ROBERSON LUIZ MOUREIRA, ordenaram despesas não autorizadas por lei, bem como admitiram servidores contra expressa disposição de lei, incidindo nos crimes de responsabilidade previstos no artigo 1º, incisos V e XIII, do Decreto-Lei nº 201/67 c.c art. 29 do Código Penal.

DESCRIÇÃO FÁTICA

Consta dos autos que, no mês de janeiro de 2017, os denunciados realizaram a contratação de diversas pessoas físicas para prestação de serviços ao Município de Ribas do Rio Pardo, mediante pagamento ocorrido diretamente por meio de notas de empenho individualizadas (fls. 143-722), sem existência de vínculo contratual prévio com a administração pública municipal, burlando a Lei de Responsabilidade Fiscal no que tange ao limite do percentual estabelecido para despesa com pessoal.

Como se vê, o denunciado PAULO CESAR LIMA SILVEIRA, logo no início de seu mandato, especificamente no primeiro mês, contratou pessoas físicas para ocuparem diversos cargos no âmbito da administração municipal, conforme extratos do Portal da Transparência do sítio eletrônico da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo (Despesas > Empenhos a pagar > Ano 2017/Mês Janeiro), assim procedendo com o intuito de cumprir compromissos eleitorais.

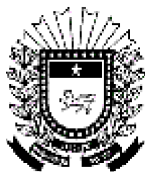
O Relatório de Inspeção n. 04/2017/ICEAP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (fls. 1717-1747) apontou diversas irregularidades, dentre elas a contratação de pessoal por meio de notas de empenhos individualizadas:

'As inconsistências no sistema dizem respeito ao quantitativo de pessoal contratado e não constante em folha de pagamento. Conforme a representação objeto dos Autos TC/11122/2017, parte das contratações são realizadas através de notas de empenhos individualizadas, não comprometendo, portanto, o limite legal de gastos com servidores, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal Art. 18 e 19, Lei nº 101/2000, já que sua contraprestação pelos serviços pessoais prestados decorrem de verba integrante de dotação orçamentária diversa daquela destinada à folha de pagamento.

[...]

Como visto, tais agentes públicos foram contratados para a prestação de serviço pessoal, mediante contratos administrativos, sendo realizada esta solicitação por meio de dispensa de licitação.

Assim, mesmo sendo pessoas físicas e prestadores de serviços



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

específicos administrativos, tais agentes não tiveram seus gastos incluídos no limite de despesas de pessoal, tendo em vista o uso de elemento de despesa diverso daqueles constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que configura maquiagem fiscal e burla à legislação aplicável.'

Posteriormente, no mês seguinte, os denunciados, a fim de dar "ares" de legalidade à contratação dessas pessoas, passaram a contratá-las temporariamente, sendo que a maioria passou a integrar o quadro funcional do Município de Ribas do Rio Pardo, em desacordo com os requisitos legais exigidos.

Interessante notar que esse modus operandi nas contratações temporárias de servidores no âmbito da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, em desconformidade com a ordem jurídica vigente, já vinha ocorrendo desde o período em que o denunciado ROBERSON LUIZ MOUREIRA era Prefeito naquele município, tanto que Roberson foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa.

Vale destacar, ainda, que o denunciado ROBERSON LUIZ MOUREIRA, apesar de ocupar o cargo de Engenheiro Civil, lotado na Secretaria de Obras do Município de Ribas do Rio Pardo, exercia grande influência nos atos de gestão do denunciado PAULO CESAR LIMA SILVEIRA e detinha juntamente com o Chefe do Executivo Municipal poder de mando na administração pública.

Conforme declarações prestadas pelas testemunhas Paulo Sézio Machado e Paulo Henrique Pereira da Silva, 'são fortes os comentários da população em geral no sentido de que Roberson detém grande poder decisório nos atos de administração do executivo municipal'.

Tal fato foi corroborado pelo depoimento do próprio denunciado PAULO CESAR LIMA SILVEIRA, o qual admitiu que ROBERSON LUIZ MOUREIRA, mesmo sem ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento, servia-lhe como consultor para realização de atos de gestão no início do mandato.

Desse modo, o denunciado PAULO CESAR LIMA SILVEIRA, aconselhado pelo denunciado ROBERSON LUIZ MOUREIRA e seguindo suas recomendações, passou a adotar essa mesma prática, dando continuidade às contratações ilícitas, a fim de saldar as dívidas de campanha logo no início de sua gestão.

Importante salientar que, embora se constate a existência da Lei Municipal nº 784, de 22 de junho de 2005 (fls. 768-770), que dispõe sobre contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os denunciados admitiram diversos servidores contra disposição expressa de lei.

O artigo 2º da Lei Municipal nº 784, de 22 de junho de 2005 assim prevê:

Art. 2º De conformidade com esta Lei são permissíveis as contratações destinadas a:

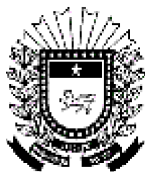
I - Atendimento de programas emergenciais decorrentes de situações caracterizadas como calamidade pública;

II - Serviços de natureza técnica especializada, por profissional qualificado da área da Saúde;

III - Contratação de professor substituto;

IV - Garantia de fornecimento de serviços de bens públicos à comunidade, especialmente aqueles referentes a atividades de programas Especiais de Saúde de Assistência Social e outros:

1. Programa de Saúde da Família (PSF);



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

2. Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);
3. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI);
4. Programa SENTINELA;
5. Programa de Descentralização da Fundação Nacional da Saúde FUNASA (*Aedes Egypt*);

6. Outras Programas Especiais que envolvam atividades essenciais que venham ser criados oficialmente com recursos provenientes da União.

No entanto, conforme Edital n. 01/2017 Processo Seletivo Simplificado do Município de Ribas do Rio Pardo, foram contratadas inúmeras pessoas para funções diversas daqueles constantes no rol da Lei Municipal supracitada e, ainda, foi possível verificar que foram contratados servidores para exercerem funções típicas da administração, o que revela total incompatibilidade com a finalidade do contrato temporário.

Como exemplo, por amostragem, vejamos a contratação do servidor ADALBERTO DE SOUZA na função de Motorista (f. 911), ADNA MATOS DE CARVALHO na função de Recepcionista (f. 919), ANTÔNIO FLÔRO na função de Oficial de Manutenção (f. 966), dentre outros.

Quanto ao volume desproporcional e exacerbado de contratações temporárias, o Relatório de Inspeção n. 04/2017/ICEAP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (fls. 1717-1747) também apontou tal irregularidade:

'Verifica-se que o volume de contratações temporárias escapa a disciplina legal, pois não se pode admitir como proporcional e racional o uso de contratações temporárias em volume superior a 20% (vinte por cento) do quadro de pessoal efetivo, montante já consolidado nos tribunais superiores e órgãos de controle.

Não bastasse, o volume excessivo de contratações, outro critério que revela ilegalidade das admissões e revela falta de planejamento do órgão, trata das atribuições destinadas aos agentes temporários que exercem funções típicas da administração.

Como se sabe, há entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal de que os cargos, funções e atribuições permanentes e comuns da administração pública não ensejam o reconhecimento de excepcional interesse público a viabilizar a utilização do instituto da contratação temporária (ADI 5163/GO), que é o caso verificado na espécie.

[...]

Fica evidente que o órgão fiscalizado não obedece às previsões constitucionais e legais pertinentes a contratação temporária, utilizando o instituto excepcional para suprir vagas comuns e permanentes no ente que deveriam ser ocupadas por agentes regularmente aprovados em Concurso Público. Logo, as contratações são firmadas sem ambos os requisitos indispensáveis, a saber: excepcional e temporário interesse público.'

Vislumbra-se, portanto, que as contratações temporárias não estão de acordo com os requisitos exigidos na lei, tais como a excepcionalidade e o interesse público. Ademais, houve excesso nos contratos celebrados, muitos, inclusive, sem função específica (exercendo funções típicas da Administração).

Todos esses pontos demonstram que a pressa em tais contratações possuía caráter político-eleitoreiro.

Ademais, buscando-se dar aparência de legalidade ao abuso dessas contratações temporárias, os denunciados promoveram processo seletivo simplificado para "seleção" de pessoas a serem contratadas temporariamente, em total desconexão



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

com os ditames legais.

Foi constatada também a reiteração de vínculos temporários com os mesmos agentes públicos, ou seja, um mesmo servidor foi recontratado por inúmeras vezes, restando evidente a não obediência às previsões constitucionais e legais pertinentes à contratação temporária, e a utilização do instituto excepcional para burlar a obrigatoriedade do concurso público.

Como exemplo, conforme constou no Relatório de Inspeção n. 04/2017/ICEAP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (fls. 1727-1734), vejamos a contratação de Nathalia Fontebassi (matrícula 1900-33) por 33 vezes, Juliana Meza Moreira (matrícula 2152-31) por 31 vezes, Marcia Custodia Mariano (matrícula 1386-35) por 35 vezes, Sonia Borghi (matrícula 1695-37) por 37 vezes, Edina Alves Ramos (matrícula 1463-38) por 38 vezes.

Assim sendo, os elementos dos autos comprovam que houve ordenação de despesas não autorizadas por lei e admissão de servidores contra expressa disposição de lei, o que configura os crimes descritos no artigo 1º, incisos V e XIII, do Decreto-Lei nº 201/67.

CONTEXTO PROBATÓRIO

A materialidade do delito está devidamente comprovada por meio dos extratos do Portal da Transparência do sítio eletrônico da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo, das notas de empenho individualizadas para pagamento dos servidores, dos contratos temporários celebrados, bem como do Relatório de Inspeção n. 04/2017/ICEAP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, além das declarações prestadas às fls. 728-731 e 1800-1803.

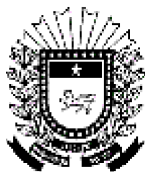
Convém destacar que a Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa (Autos nº 0900002-79.2018.8.12.0041) encontra-se em trâmite na Vara Única da Comarca de Ribas do Rio Pardo."

Encerrada a longa instrução criminal, com a oitiva de diversas testemunhas e juntadas de documentos, o juiz **a quo** julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Roberson Luiz Moureira e Paulo César Lima Silveira, aquele, à pena de 6 anos e 6 meses de detenção, este, à pena de 5 anos, 9 meses e 24 dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, ambos como incurso no artigo 1º, incisos V e XIII, do Decreto-lei n. 201/67.

Inconformados com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ribas do Rio Pardo, os acusados interpuseram recurso de apelação.

Em seu arrazoado (p. 2.831/2.861), a defesa de Paulo César pleiteou: a) sua absolvição, devido a legalidade das contratações, ausência de dolo e por estarem os atos supostamente em concordância com a Lei Municipal n. 784, de 22 de junho de 2005; b) o afastamento do concurso de agentes; c) a declaração da continuidade delitiva em detrimento do concurso de crimes; d) o decote da vetorial da culpabilidade e a reformulação do percentual aplicado sobre a atenuante para 1/6; e) sejam rechaçados os danos morais coletivos.

A seu turno, a defesa de Roberson Luiz (p. 2.877/2.898) propugnou por: a) sua absolvição, por ausência de provas de ter concorrido para a prática delitiva; b) retificação da dosimetria da pena quanto pena-base e agravantes relativas a ambos os crimes.



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Após me debruçar sobre a farta prova documental e testemunhal existentes nos autos, cheguei à inarredável conclusão de que o diligente e meticoloso juiz agiu com o costumeiro acerto, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar os apelantes Roberson Luis Moureira e Paulo Cesar Lima Silveira, como incursos nas penas do artigo 1º, incisos V e XIII, do Decreto-Lei nº 201/67.

A sentença trouxe, em abundância, toda a prova produzida nos autos, como o interrogatório dos réus, depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, relatório de inspeção emitido pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, notas de emprenho acompanhadas das respectivas notas fiscais de prestação de serviço e ordens bancárias de pagamento, relatórios emitidos pelo Portal da Transparência, além de outros documentos que comprovam, indene de qualquer dúvida, a prática dos crimes previstos no artigo 1º, incisos V e XIII, do Decreto-Lei nº 201/67, pelos apelantes, com evidente dano ao erário público de Ribas do Rio Pardo.

Verifica-se da extensa sentença, que o juiz examinou minuciosamente todo o arcabouço probatório, expondo de maneira fundamentada e com riqueza de detalhes, todas as razões que o levaram a condenar os apelantes pela prática dos delitos em comento, não havendo dúvidas de que Roberson Luis e Paulo Cesar, em unidade de desígnios, promoveram diversas contratações para a prestação de serviços ao Município de Ribas do Rio Pardo em desacordo com as normas financeiras pertinentes, em especial, com a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, assim como, posteriormente, a fim de dar "ares" de legalidade à contratação dessas pessoas, passaram a contratá-las temporariamente, sendo que a maioria passou a integrar o quadro funcional do Município de Ribas do Rio Pardo, em desacordo com os requisitos legais exigidos, em total afronta ao disposto no art. 2º da Lei Municipal nº 784, de 22 de junho de 2005.

Por corolário, peço venia para reproduzi-la como parte integrante do voto, a fim de evitar desnecessária tautologia, *verbis*:

"(...)

2. Do delito do artigo 1º, V, do Decreto-Lei nº 201/67

Dispõe o artigo 1º, V, do DL nº 201/67:

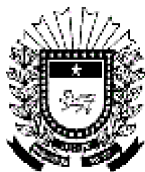
'Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

[...]

V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes;'

Cuida-se, em verdade, de crime especial ao previsto no artigo 359-D do Código Penal, visto que um dos elementos do tipo penal é a figura de Prefeito.

Acerca desse crime, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a orientação de que '[a] incidência da norma que se extrai do inciso V do art. 1º do DL 201/67 depende da presença de um claro elemento subjetivo do agente político: a vontade livre e consciente (dolo) de ordenar ou executar despesa não autorizada por lei. Garante-se, assim, a necessária distinção entre atos próprios do cotidiano político-administrativo e atos que revelam o cometimento de ilícitos penais. [...]' (AP 441,



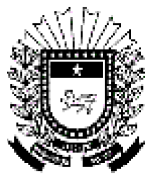
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 06-06-2012 PUBLIC 08-06-2012)

'O crime previsto no inciso V do artigo 1º do Decreto-Lei 201/67 é de natureza formal e prescinde da ocorrência de dano ao erário ou de locupletamento ilícito, assim como basta o dolo genérico de ordenar despesa não autorizada por lei.' (TJMG - Apelação Criminal 1.0480.16.008123-2/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/08/2022, publicação da súmula em 06/09/2022)

Pois bem. A materialidade do crime em voga está ancorada no Relatório de Inspeção nº 04/2017/ICEAP emitido pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (p. 1.726-1.756), nas notas de empenho acompanhadas das respectivas notas fiscais de prestação de serviço e ordens bancárias de pagamento, refletidas no Portal da Transparência do Município de Ribas do Rio Pardo (p. 24-26, 29-42, 46-53, 54-93, 130-141, 152-491, 537-731, 815-821 e 1.695-1.720) e na prova testemunhal colhida (p. 737-740, 780-783, 2.545-2.546 e 2.547-2.548).

Com efeito, o relatório de inspeção emitido pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul detalha com precisão essa modalidade de contratação à margem da legislação de agentes públicos para prestação de serviços ordinários com evidente vínculo empregatício, na esteira do artigo 3º da CLT. Confira-se excerto relevante (p. 1.743-1.747):



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

3.4. OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO

Importa salientar, ainda, que os dados acima, constantes do sistema de controle de pessoal, não correspondem adequadamente à previsão legal, consoante verificado pelas notas de empenhos juntadas aos autos.

As inconsistências no sistema dizem respeito ao quantitativo de pessoal contratado e não constante em folha de pagamento. Conforme a representação objeto dos Autos TC/11122/2017, parte das contratações são realizadas através de notas de empenhos individualizadas, não comprometendo, portanto, o limite legal de gastos com servidores, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – Art. 18 e 19, Lei nº 101/2000, já que sua contraprestação pelos serviços pessoais prestados decorrem de verba integrante de dotação orçamentária diversa daquela destinada à folha de pagamento.

Os fatos narrados nos autos e que foram determinantes para a realização da fiscalização, trazem nomes de alguns agentes que exemplificam a situação atual. Pormenorizando, relacionamos nominalmente os agentes descritos nos autos que perceberam por nota de empenho e não em folha de pagamento, apesar de prestarem serviços pessoais à administração pública (doc.25/37):

Empenho	Procedimento	Objeto	Contratado	Valor	Dotação
169	Dispensa de Licitação	Prestação de serviço de agente administrativo	André Lopes da Silva	1.386,54	33.90.36
162	Dispensa de Licitação	Prestação de serviço de agente administrativo	Aparecida Pereira de Resende	1.607,37	33.90.36
304	Dispensa de Licitação	Prestação de serviço de Oficial de Manutenção	Brasilino Paes Peixoto	1.426,41	33.90.36
117	Dispensa de Licitação	Serviço de Assessoria e Consultoria na área de Desenvolvimento Econômico	Diogenes Jose Martins Marques	5.500,00	33.90.36
164	Dispensa de Licitação	Prestação de Serviço Departamento Pessoal	Giselli Pereira Triburtino	2.200,00	33.90.36
135	Dispensa de Licitação	Prestação de serviço de agente administrativo – setor de contabilidade	Jakcimara de Mattos Rochas	2.200,00	33.90.36
300	Dispensa de Licitação	Prestação de serviço de agente administrativo	Juliana Lopes Martins	1.071,58	33.90.36
167	Dispensa de Licitação	Prestação de serviço de agente	Luciana Malta Brusch	1.071,58	33.90.36



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

138	Dispensa de Licitação	administrativo Prestação de serviço de assessoria – setor de contabilidade	Marcos Diniz Sampaio	3.598,77	33.90.36
275	Dispensa de Licitação	Prestação de Serviço de Gari	Rosilda da Conceição	1.071,84	33.90.36
195	Dispensa de Licitação	Prestação de Serviço Recepcionista	Samila de Oliveira Marques	1.052,70	33.90.36
122	Dispensa de Licitação	Prestação de Serviço na Secretaria Municipal de Infraestrutura	Samuel Ribeiro de Araújo	1.500,00	33.90.36
161	Dispensa de Licitação	Prestação de Serviço de Agente Administrativo	Walter Godoy Neto	1.607,37	33.90.36
	Dispensa de Licitação	Prestação de Serviço – Educadora Social	Marina de Oliveira Barbosa da Silva	1.534,02	33.90.36

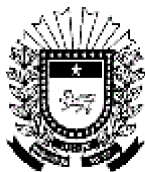
Como visto, tais agentes públicos foram contratados para prestação de serviço pessoal, mediante contratos administrativos, sendo realizada esta solicitação por meio de dispensa de licitação.

Assim, mesmo sendo pessoas físicas e prestadores de serviços específicos administrativos, tais agentes não tiveram seus gastos incluídos no limite de despesas de pessoal, tendo em vista o uso de elemento de despesa diverso daqueles constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que configura maquiagem fiscal e burla à legislação aplicável.

Outrossim, no tocante as notas de empenhos apresentadas, apesar de conterem o carimbo de liquidação, não revelam o agente responsável pela constatação de execução integral dos serviços, já que não apresenta assinatura ou carimbo de quem realizou a liquidação.

As irregularidades acima apontadas ocorreram no mês de janeiro do corrente ano, sendo alguns agentes posteriormente contratados temporariamente ou nomeados para exercer cargos em comissão.

Deveras, compulsando as notas de empenho emitidas, constam como rubrica orçamentária (outras despesas correntes) diversa, pois, da consignada para o custeio de despesas com pessoal, em flagrante afronta ao disposto nos artigos 18 a 20 da Lei Complementar nº 101/2001, inclusive com menção em todas as notas da dispensa de licitação. A título exemplificativo, colacionam-se as notas de empenho emitidas em favor de Diógenes José Martins Marques (p. 29, 63 e 155-160):



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Relatório de Execuções das Despesas Detalhadas

Órgão Gestor:	1								
Número:	117								
Data:	17/01/2017								
Função:	15								
Sub-Função:	122								
Unidade Orçamentária:	SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA, AGRIC. MEIO AMBIENTE								
Fonte de Recursos:	RECURSOS ORDINÁRIOS								
Categoria Econômica:	DESPESAS CORRENTES								
Grupo de Despesa:	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
Programa:	RUBAS RUMO AO DESENVOLVIMENTO								
Projeto:	MANUT. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, AGRIC. E MEIO AMBIENTE								
Natureza da Despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
Centro de Custo:	339038060000								
Tipo de Licitação:	DISP LIC (OUTRAS)								
Exercício da Licitação:	2017								
Número da Licitação:	1050								
Histórico:	DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
CPF/CNPJ do Credor:	95551980120000								
Credor:	DIOGENES JOSE MARTINS MARQUES								
Valor Empenhado:	5.500,00								
Valor Liquidado:	5.500,00								
Valor Pago:	5.500,00								
Liquidações:	<table><tr><th>Número documento</th><th>Tipo documento</th><th>Data</th><th>Valor</th></tr><tr><td>786 NFSA</td><td>NOTA FISCAL</td><td>31/01/2017</td><td>5.500,00</td></tr></table>	Número documento	Tipo documento	Data	Valor	786 NFSA	NOTA FISCAL	31/01/2017	5.500,00
Número documento	Tipo documento	Data	Valor						
786 NFSA	NOTA FISCAL	31/01/2017	5.500,00						
Pagamentos	<table><tr><th>Número</th><th>Descrição</th><th>Data</th><th>Valor</th></tr><tr><td>119</td><td>EMPENHOS A PAGAR</td><td>01/02/2017</td><td>5.500,00</td></tr></table>	Número	Descrição	Data	Valor	119	EMPENHOS A PAGAR	01/02/2017	5.500,00
Número	Descrição	Data	Valor						
119	EMPENHOS A PAGAR	01/02/2017	5.500,00						

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA		01/02/2017	119				
Unidade Gestora: GERÊNCIA DE FINANÇAS							
Credor: Nome: DIOGENES JOSE MARTINS MARQUES		CPF: 955.519.801-20					
End.: RUA MARIA SABIO ABES, 291							
Cidade: RIBAS DO RIO PARDO, UF: MS -							
Descrição da Nota de Pagamento							
DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
Pagamento Contábil		Valor Bruto					
503010010000-Empenhos A Pagar		5.500,00					
DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO							
EMPENHO	UNIDADE	PROGRAMA	NATUREZA	PROJETO	FORTE	SALDO	VALOR
Número	Ano	ORÇAMENT	ATIVIDADE	DA DESPESA	ATIVIDADE	RECURSO	EMPENHO
117	2017	11.01	15.122.401	3.3.9.0.36.06	2101	100000	5.500,00
RETENÇÕES DA NOTA DE PAGAMENTO				Valor			
Descrição				Valor			
504050010000-I.N.S.S - Servidores				605,00			
504050090000-I.S.S.Q.N				275,00			
B A N C O				No. Documento		Valor Líquido à Pagar	
B. BRADESCO C/ PGO SALARIO / 100-0				4609		4.620,00	
Importância Líquida à Pagar (Por Extensão)							
QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS							
QUITACAO: RECEBI A IMPORTANCIA CORRESPONDENTE							
AO VALOR LIQUIDO DESTA NOTA EM: ____/____/____ ASSINATURA							
Emitido Por: GISELA L. S. CANIOT							
Paulo Cesar Lima Silveira Prefeito Municipal				Wilson Aparecido dos Santos Secretário Municipal de			

Com efeito, a Lei nº 4.320/64, que estabelece Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, fragmenta as despesas correntes em transferências correntes e despesas de custeio, esta subdividida em duas rubricas distintas (Serviço de Terceiros – cominado pelos acusados - e Pessoa Civil), na forma do artigo 13 dessa Lei. Ao encontro dessa acepção, o artigo 18 da LC nº 101/2001 prescreve a abrangência das despesas com pessoal, incluindo-se a própria terceirização de mão-de-obra quando houver substituição das funções prestadas por servidores.



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Confira-se a redação vigente à época dos fatos:

'Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.'

Em prol da responsabilidade fiscal, os artigos 19, III e §§1º e 2º, e 20, III, da LC nº 101/2001 estabelecem o teto de gastos com despesas com pessoal no âmbito do Município e de cada Poder Municipal (Executivo e Legislativo), bem assim as hipóteses taxativas de exclusão de despesas específicas desse teto. Confira-se a redação dos dispositivos legais vigente à época dos fatos:

'Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

[...]

III - Municípios: 60% (sessenta por cento).

§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II - relativas a incentivos à demissão voluntária;

III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição;

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18;

V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da Emenda Constitucional no 19;

VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes:

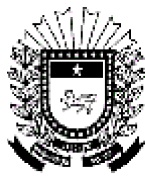
a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição;

c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro.

§ 2º Observado o disposto no inciso IV do § 1º, as despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

exceder os seguintes percentuais:

[...]

III - na esfera municipal:

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.'

Portanto, ao assim proceder (indicação de rubrica orçamentária diversa da legalmente prevista para cômputo de despesas com pessoal), afastava-se do limite de gastos com pessoal as despesas com pagamento de remuneração a servidores em descumprimento, realizando, pois, despesas em desacordo com as normas financeiras pertinentes. Malgrado não haja indicação da superação do teto de gastos com despesas com pessoal pelo Poder Executivo Municipal em janeiro/2017, fato é que o pagamento dessas despesas se operou em desacordo com o artigo 18, caput e §1º, da LRF.

Prova cabal da exclusão da folha de pagamento do pessoal se infere dos próprios relatórios emitidos pelo Portal da Transparência, nos quais se percebe que os pagamentos desses servidores camuflados de terceiros prestadores de serviço eram discriminados em rubricas individuais de acordo com cada "servidor/prestador de serviço", apartado da própria e adequada rubrica atinente à folha de pagamento de determinado setor, departamento ou secretaria. Confira-se a título ilustrativo (p. 92 e 86):

Gestão	Número	Data de emissão	CPF/CNPJ	Contador	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago	€
2	131	1/01/2017	05/0004400000	FOLHA PAGTO+ P M S	39.796,13	31.496,13	39.496,13	
2	131	1/01/2017	01/4543715000	AMANDA SOUZA DO VALLE SANTOS	8.400,00	1.400,00	8.400,00	
2	125	1/01/2017	11/1111111111	FOLHA PAGTO+ BLMAC	32.886,78	31.886,78	32.886,78	
2	125	1/01/2017	987878730000	FOLHA PAGTO+ M A C	38.542,99	31.842,99	38.842,99	
2	123	1/01/2017	22/1111112222	FOLHA PAGTO+ P S F	101.257,10	10.257,10	101.257,10	
2	125	1/01/2017	22/2221111111	FOLHA PAGTO+ AGENTE DE SAUDE	17.411,66	1.411,66	17.411,66	
2	125	1/01/2017	11/1111111111	FOLHA PAGTO+ GERENCIA DE SAUDE	451.39,29	45.139,29	45.139,29	
2	124	1/01/2017	09/0321114000	FERNANDA DESE DE OLIVEIRA	1.052,70	1.052,70	1.052,70	
2	122	1/01/2017	09/2988043000	RAFAEL OSARIO QUEIROZ URZEDO	772,80	772,80	772,80	
2	122	1/01/2017	30/10360011000	BRUNA LEMME GORREIA	386,40	386,40	386,40	
2	121	1/01/2017	40-05915187000	MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA DO NASCIMENTO	2.318,40	2.318,40	2.318,40	
2	125	1/01/2017	04/35401198000	AMANDA POLIANA RODRIGUES LEMES	1.052,70	1.052,70	1.052,70	

Da análise de todos esses documentos, flagra-se que houve o pagamento a 118 (cento e dezoito) pessoas físicas por meio de nota de empenho com o escopo de burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal no mês de janeiro/2017 (p. 54-94).

Não prosperam, nesse ponto, a arguição de nulidade do relatório de inspeção emitido pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, sob o argumento de que não há assinatura do Chefe da Inspeção de Controle Externo de Atos de Pessoal do TCE-MS.

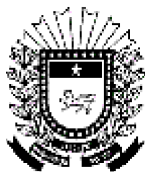
A um, porque constam as assinaturas dos três auditores do TCE-MS, encarregados da diligência de inspeção e auditoria no Município de Ribas do Rio Pardo/MS, de modo que gozam de fé pública e de presunção de legitimidade;

A dois, porque, em nenhum momento, as partes acusadas arguíram a inautenticidade, tampouco a falsidade desse documento, prova esta que ficava a cargo dos acusados, na esteira do artigo 156 do CPP;

A três, porque, aliado ao Relatório de Inspeção, o Ministério Público recebeu a documentação pertinente à decisão liminar proferida pelo ilustre Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (p. 1.722-1.725);

e

A quatro, porque, em resposta ao ofício enviado pela Procuradoria-



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Geral de Justiça deste Estado, o Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul indicou 'a existência de processo em trâmite nesta Corte, (Processo nº TC/MS 11122/2017), autuado como Representação' e que 'o referido processo encontra-se em análise perante a Inspeção de Controle Externo de Atos de Pessoal – ICEAP desta Corte de Contas [...] e 'após o seu julgamento está disponível para análise desse Ministério Público Estadual' (p. 1.658-1.662), de modo que, pelo fato de o Ministério Público ter juntado essa documentação, demonstra-se que já havia sido concluída a auditoria.

Tampouco se pode cancelar a arguição de que o emprego do relatório de inspeção dos auditores do TCE/MS como elemento informativo demandaria aguardar o julgamento pelo Tribunal de Contas, visto que incide, no caso, a independência das esferas de responsabilidades prevista no artigo 935 do Código Civil. Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro consagrou a independência relativa, a resultar na separação entre cada esfera de responsabilidade (civil, administrativa, penal, política, contábil, etc.) e a preponderância do juízo exercido no âmbito criminal quando reconhecer a inexistência do fato e/ou a negativa da autoria.

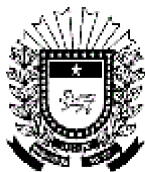
Em outros termos, '[a]s esferas penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si, de forma que as decisões proferidas no âmbito civil e administrativo para apurar os mesmos fatos não vinculam o processo penal, salvo a inequívoca demonstração de inexistência do fato ou comprovada a negativa de autoria' (AgRg no AREsp n. 1.895.902/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022; e CC n. 195.843/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 3/8/2023, DJe de 8/8/2023.).

Por isso, rechaça-se a arguição de tal tese pelas defesas de Paulo e de Roberson.

Ademais, esse elemento informativo (relatório de inspeção) não está isolado nos autos, sendo corroborado por todos os demais documentos disponibilizados pelo próprio Município e disponíveis no Portal da Transparência. Aliás, da leitura de todos esses documentos, em especial, das notas de empenho, das autorizações para pagamento via RPA, das ordens de pagamento via transferência bancária, constam expressamente a assinatura do acusado Paulo César Lima Silveira, Prefeito à época, juntamente com o Secretário de Finanças, a denotar, pois, completa ciência do acusado quanto ao pagamento diretamente via RPA e nota de empenho de servidores como se fossem meros prestadores de serviços eventuais e sem qualquer tipo de vínculo empregatício com a Administração Pública Municipal.

Com efeito, percebe-se que essa forma de contratação (pagamento via RPA em nota de empenho de servidores) foi corroborada pela prova testemunhal (p. 737-740), inclusive pelas testemunhas de defesa do acusado Paulo (p. 2.547-2.548), bem assim pela confissão do acusado Paulo (p. 2.545-2.546). Confira-se:

João Alfredo Danieze (informante – extrajudicial – p. 737-740) – Que o declarante tomou conhecimento dos fatos denunciados no pedido de providências que deu ensejo à presente apuração a partir de consulta no Portal da Transparência do site da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo e também pela leitura diária do Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul; Que no mês de janeiro do corrente ano o declarante constatou ue havia no ícone "Empenhos a pagar" e "Empenhos pagos" inúmeros nomes de pessoas físicas percebendo salário através de empenho, o que motivou a denúncia; Que no mês de janeiro, ou seja, já no primeiro mês da nova administração foi possível apurar a convocação de 17 professores na folha de pagamento de pessoal, assim como 22 comissionados na mesma folha; Que em



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

contrapartida os pagamentos realizados diretamente por empenho "folha branca" – termo local, conhecido no próprio departamento de RH da Prefeitura como pagamentos realizados por nota de empenho, sem recolhimento dos tributos devidos; Que a realização de pagamentos diretamente por empenho para pessoal, além de representar evidente violação às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto ao limite de gasto com pessoal, traz vantagem ao ente empregador, pois não há recolhimento dos tributos patronais; Que com relação aos pagamentos feitos diretamente por empenho e destacados por amostragem, o declarante pode dizer que os valores recebidos guardaram relação com os vencimentos previstos para os respectivos cargos; Que o declarante acredita que todos os pagamentos por empenho decorram de compromisso de campanha eleitoral, até porque muitos dos nomes relativos ao pagamento estavam envolvidos publicamente na campanha eleitoral do Prefeito eleito; Que após a denúncia ser feita a municipalidade integrou aqueles que receberam por empenho em sua Folha de Pagamento de Pessoal; Que, apesar disso, as contratações não são precedidas de justificativa quanto à excepcionalidade; Que o declarante pode afirmar que há contratações desnecessárias, cujos prestadores não demonstram aptidão técnica, ou mesmo física para estarem contratados, a exemplo de duas situações, como exemplo: Jaqueline Matos e Nathália Fontebassi, ambas contratadas, a primeira em cargo de confiança e já grávida no momento da admissão, e a segunda, sobrinha do Prefeito, como professora convocada; Que o declarante tem conhecimento de pelo menos três servidores efetivos que se apresentaram ao trabalho e não conseguiram exercer o trabalho, sendo dispensado verbalmente, pois já existiam ocupantes do respectivo cargo, ou seja, com contratação irregular e desnecessária; São elas: Manoel dos Anjos (agente administrativo), Diva (repcionista da Secretaria de Obras) e uma pessoa conhecida como "Valle" (motorista da Prefeitura); Que tais pessoas tentaram exercer o seu cargo, mas foram obstadas, colocadas em disponibilidade; Que dos contratados/convocados/comissionados pode afirmar o declarante que quase 80% deles, se não mais, são pessoas ligadas diretamente ao Ex-Prefeito Roberson Luiz Moureira, e que tais pessoas foram por ele contratadas na administração 2009/2012; Que o declarante afirma que 98% dos cargos comissionados são pessoas da antiga administração de Roberson Moureira, que exerce grande influência junto ao Prefeito, tendo um gabinete ao lado, e segundo informações obtidas por munícipes, o Prefeito nada faz sem consultar Roberson Moureira, que, acredita o depoente, é o Prefeito de fato; Que nas 'reuniões de gabinete' Roberson sempre está presente e é quem dá as diretrizes administrativas, com imensa influência na destinação dos recursos públicos; Que Roberson Luiz Moureira, engenheiro concursado do quadro de carreira, estava afastado há 04 (quatro) anos por licença TIP, e essa licença foi revogada em janeiro de 2017 e embora a lotação seja na Secretaria de Obras por força da profissão e do cargo, ele encontra-se vinculado ao Gabinete do Prefeito de modo informal; Que Roberson funciona como 'braço direito' do Prefeito Municipal, inclusive o próprio declarante já presenciou o Prefeito e Roberson adentrando a uma reunião da ASSOMASUL; Que o declarante tem conhecimento de que o salário de Roberson Luiz Moureira como engenheiro concursado não condiz com o padrão de vida demonstrado; Que é de conhecimento do declarante que Roberson não exerce outra atividade econômica além da atuação junto à administração pública; Que é voz corrente na cidade que quem manda na cidade é Roberson; Que o declarante possui conhecimento que Roberson possui como patrimônio a casa onde reside, um prédio situado frontalmente ao imóvel, ambos na Rua Dr. Hamilton Fontoura, imóvel este onde funcionava o escritório de engenharia de Roberson e hoje funciona o escritório de advocacia que tinha como

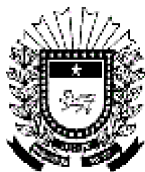


Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

advogados Pedro Garcia, hoje Procurador-Chefe do Município e Luiz Carlos Dutra, hoje Vice-Prefeito e Secretário de Obras, prédio que serviu de 'quartel general' da campanha eleitoral, além de uma chácara no loteamento 'Cavalo Branco' (última chácara do lado esquerdo), além dos veículos; Que neste ato o declarante pretende juntar a Lei Complementar nº 11/2014; Lei Complementar nº 20/2015, que tratam da estrutura administrativa do município, e da Lei Municipal nº 784/2005, que autoriza contratações por tempo determinado em várias áreas da municipalidade, sem dispor esta da quantidade de cargos, tendo o declarante o conhecimento de que há mais de 140 pessoas contratadas com base nesta Lei, flagrantemente inconstitucional; Que, a título de exemplo, os nomeados para os cargos de Assessor de Relações Institucionais – DAS-300 e Assessor de Relações com a Comunidade – DAS-400, ou não possuem nível superior, ou não há comprovação da capacidade técnica, sem falar que há pessoas nestes cargos que exercem profissão diferenciada, como por exemplo: Thiago Friosi, que é odontólogo e recebe como Assessor de Relações Institucionais; Que além do cargo comissionado, a pessoa anteriormente referida recebe Função Gratificada, o que é concedido de forma subjetiva, o que pode representar até 70% do salário previsto; Que há informações de que a municipalidade já possui um projeto de lei pronto objetivando a reestruturação de cargos, criando 03 outras Secretarias (Desenvolvimento, de Governo e da Juventude), com a criação de vários cargos comissionados, justamente para acomodar muitos dos contratados vinculados ao Prefeito e a Roberson Moureira".

João Alfredo Danieze (informante – em juízo – p. 2.547-2.548) – Confirmou que foi quem denunciou essas irregularidades. Informou que obteve as informações via Portal da Transparência sobre os gastos públicos. Contou que, logo quando iniciou a gestão do Prefeito Paulo em fevereiro/2017, pode perceber muita gente dentro da Prefeitura que participou da campanha eleitoral de ambos os acusados, que até chamavam de "onda azul". Informou que essas pessoas que auxiliaram na campanha estavam ocupando vários cargos na Prefeitura, tendo constatado, no Portal da Transparência, que várias pessoas haviam sido contratadas por nota de empenho. Relatou que essa prática é conhecida como "folha branca". Afirmou que, após trabalho minucioso, percebeu que haviam sido contratadas 165 pessoas, das quais 118 através de empenho, alguns professores convocados quando nem aula havia iniciado ainda e por contratos irregulares. Esclareceu que havia três modalidades de contratação irregular: contrato temporários, convocação de professores e notas de empenho em "folha branca" com dispensa de licitação e com a remuneração de algum cargo previsto em lei na Administração Pública (recepcionista, etc.). [...] Exemplificou pessoas contratadas irregularmente por nota de empenho: Charlin Castro, Diógenes Marques, Samila Marques, Wilson Mattos, Marcos Sampaio, Emerson Franchini Francisco, Eliandro. Negou que, no período de janeiro a fevereiro/2017, tivesse alguma excepcionalidade (calamidade pública, enchente, etc.) a justificar essas contratações irregulares. [...]"

Emerson Franchini Francisco (testemunha – em juízo – p. 2.547-2.548) – Contou que trabalhou no início da gestão do acusado Paulo e que ocupava o cargo de manutenção na Secretaria de Obras. Desconhecia a Portaria de sua nomeação; somente sabia o cargo que ocupava. Afirmou que recebeu o primeiro salário por cheque, no valor de R\$ 2.000,00, inclusive, em relação à Portaria, mencionou que foi exonerado e contratado de novo com outras funções. Não soube precisar a forma do vínculo de sua contratação (comissionado, temporário, etc.). Asseverou que não assinou qualquer contrato para iniciar o trabalho na Administração



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Pública municipal e que só retirou o cheque no RH quando do pagamento pelo trabalho dele. Confirmou que participou da campanha de eleição do acusado Paulo. Confirmou que o acusado Paulo alocou várias pessoas que participaram da campanha de eleição para ocupar cargos na Prefeitura, sendo que ele foi um deles. [...] Relatou que os acusados Paulo e Roberson, junto com Luiz Dutra (vice-prefeito), na época de campanha, foram até a casa dele e fizeram propostas de salário e para ocupar cargo na Prefeitura, antes de assumirem o cargo, inclusive com menção ao valor do salário. Afirmou que o salário que acabou recebendo quando assumiu cargo na Prefeitura não era o combinado à época da campanha. Narrou que, diante da divergência de valores, procurou o vice-prefeito Luiz Dutra à época secretário de obras que lhe confirmou que era esse mesmo o salário (se não quisesse, poderia ir embora). Reforçou que o salário que lhes pagaram não era o prometido na época de campanha. Esclareceu que, passados alguns dias depois da posse do acusado Paulo e de Luiz Dutra, nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, teve que procurar Roberson que disse que quem poderia resolver isso era o acusado Paulo. Relatou que, após dirigir-se ao acusado Paulo por orientação do acusado Roberson, foi encaminhado ao Vice-Prefeito Luiz Dutra que lhe passou a informação de que, por determinação do acusado Paulo, ele seria alocado na Secretaria de Obras. Afirmou que sempre atuou na parte de iluminação pública, sendo que foi exonerado e recontratado no curso do vínculo com a Administração Pública Municipal, sempre no cargo de manutenção elétrica. Narrou que teve vários acordos políticos no sentido de que, caso o acusado Paulo saísse vitorioso das eleições, haveria a distribuição de cargos aos correligionários. Não soube afirmar se os pagamentos se davam na forma de empenho como forma de burlar o limite de gastos com pessoal, bem assim se houve contratações temporárias para poder contemplar todos os que participaram da campanha eleitoral. [...]"]

José Heleriano Rodrigues de Souza (informante – em juízo – p. 2.547-2.548) – Indagada pela defesa de Paulo, afirmou que trabalha na Administração em cargo comissionado desde janeiro/2017. Contou que, em dezembro/2016, houve a rescisão de vários contratos, razão pela qual havia uma defasagem de funcionários, incluídos comissionados, em janeiro/2017. Relatou que paulatinamente foram sendo preenchidos os cargos desocupados para que a Administração Pública pudesse seguir. Relatou que não houve superação do teto de gastos com pessoal, já que, em janeiro/2017, a folha é menor e não são incluídos pagamentos por RPA, tampouco os professores (200 a 300) convocados. Afirmou que o número de comissionados em dezembro/2016 era bem menor que em janeiro/2017. Asseverou que o pagamento por nota de empenho só ocorreu em janeiro/2017, tendo sido regularizada essa situação nos meses subsequentes maioria via contratação temporária e o restante por nomeação. Afirmou que o pagamento por nota de empenho já ocorreu em outras gestões. Relatou que não era apoiador do Prefeito no período da campanha eleitoral, já que seu irmão foi candidato a Prefeito. Narrou que as contratações foram diversas, não sendo apenas específicas, sendo, na maioria específicas, porque era necessário manter a máquina funcionando. Reforçou que vários cargos foram rescindidos em dezembro/2017. Estimou em torno de 60 a 70 pagamentos por RPA/nota de empenho ocorrerem em janeiro/2017, não sabendo precisar mais, porque essa forma de pagamento e liquidação não passa pelo seu setor. [...] Não soube explicar o porquê de terem sido efetuados pagamentos por nota de empenho. Esclareceu que a demanda partia da respectiva secretaria direcionada à secretaria da administração, sem indicação, sendo que cabia à secretaria de administração a definição da contratação. Respondeu que a secretária de administração era Roseli e seu gabinete ficava no prédio da Prefeitura.

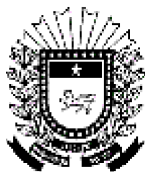


Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Josi Aparecida Avelino de Paula (testemunha – em juízo – p. 2.547-2.548) – Indagada pela defesa de Paulo, contou que exerce cargo efetivo de enfermeira desde 2005, sendo atualmente diretora de departamento. Relatou que, em janeiro/2017, houve uma diminuição de número de pessoal na saúde. Afirmou que, em janeiro/2017, houve a nomeação de servidores para a manutenção dos serviços essenciais. Confirmou que foram contratações necessárias, não superfluas. Afirmou que houve pagamento por nota de empenho somente no mês de janeiro/2017. Contou que essa forma de pagamento já aconteceu em outras gestões. [...] Indagada pelo Ministério Público, narrou que foram necessárias as manutenções dos técnicos em enfermagem e das recepcionistas. Não soube precisar se houve contratação de auxiliar de serviços gerais. Afirmou que o pagamento por nota de empenho foi interrompido em razão dos contratos celebrados em sua secretaria. Contou que foram firmados contratos temporários até o processo seletivo. Asseverou que, na secretaria de saúde, foram mantidas muitas pessoas da gestão anterior que tinham experiência. Desconhece a contratação de correligionários em outros departamentos.

Rosângela Ferreira de Souza (testemunha – em juízo – p. 2.547-2.548) – Indagada pela defesa de Paulo, afirmou que é servidora pública ocupante de cargo efetivo desde 2009 como agente administrativo e trabalha juntamente com o secretário de administração. Reforçou que sempre trabalhou nessa área. Narrou que, em 2016, foram exonerados todos os cargos comissionados e também os servidores que ocupavam esses cargos comissionados. Afirmou que fica ao novo Prefeito nomear e preencher os cargos. Asseverou que o acusado Paulo nomeou pessoas a esses cargos. Confirmou que houve pagamento por RPA/nota de empenho. Relatou que foram nomeados cargos comissionados como secretários e tiveram alguns pagamentos por RPA. Afirmou que o pagamento por RPA aconteceu só em janeiro/2017. Asseverou que essa prática já havia sido realizada em outras gestões. Afirmou que essas nomeações, ao menos na secretaria onde está lotada, foram necessárias. Contou que essas nomeações não conseguiriam superar o patamar de 54%, porque estavam bem abaixo da folha de dezembro/2017. Esclareceu que a folha é bem enxuta em janeiro normalmente, porque os professores convocados não estão na folha. Afirmou que não havia professores em janeiro/2017. Asseverou que esse dado (abaixo de 54%) é de fácil comprovação. Indagada pela defesa de Roberson, afirmou que não tratava de assuntos com o Prefeito; somente com o Secretário. Negou que tivesse usado Roberson para conversar com o Prefeito. Não presenciou Roberson determinando ou sugerindo a contratação ou demissão de alguém para o Prefeito. Questionada pelo Ministério Público, contou que, na sua secretaria, entraram dois funcionários, contrataram primeiro um, depois o outro, porque precisavam ajudar o outro, senão não iria fechar a folha em janeiro. Confirmou que se tratavam de cargos administrativos. Confrontada com base no relatório de inspeção do TCE, que indicou a repetição de contratos para a mesma pessoa (uma pessoa, por exemplo, com dois ou três contratos temporários), explicou tomando como exemplo o professor: a cada seis meses era gerado um contrato a partir de cada convocação, mantida a sua matrícula.

Paulo César Lima Silveira (acusado - interrogatório - extrajudicial - p. 780-783 - acompanhado do Procurador Jurídico de Município (Portaria nº 018/2017), o senhor Pedro Henrique Santos Garcia, OAB/MS 16.666) - Esclareceu: “Que o declarante, após realizar consultoria a Procuradoria Jurídica e aos Secretariados, em comum acordo, vislumbrando o atendimento dos interesses da administração, com o objetivo manter o fornecimento de serviços essenciais, optou por realizar o pagamento diretamente por empenho em caráter emergencial; Que o



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

declarante não sabe precisar o número de pessoas pagas por empenho, mas garante que todos esses dados foram apresentados na resposta formal; Que os valores recebidos diretamente por empenho respeitaram rigorosamente as remunerações previstas para os respectivos cargos, o que deve ser considerado como causa que não causou prejuízo aos cofres públicos; Que apesar exigir o pagamento direto por empenho, não havia a instrumentalização do ato por meio do contrato de prestação de serviço, o que havia era a solicitação da respectiva Secretaria, informando apenas os dados do prestador, gerando neste momento o processo de empenho para o pagamento; Que não fora realizado processo seletivo para contratação das pessoas pagas; Que a avaliação, sobretudo nas Secretarias de Educação e Saúde, eram feitas pela análise da qualificação profissional; Que o declarante não realizou qualquer indicação para contratação, dando autonomia aos Secretários na formação das equipes de trabalho; Que não há correlação entre doadores ou prestadores de serviços durante a campanha eleitoral do declarante a aqueles que receberam diretamente por empenho; Que o declarante nega expressamente que os nomeados ou aqueles que receberam por empenho sejam compromissos de campanha eleitoral, posto que a administração visa exclusivamente a efetividade dos serviços prestados; Que a partir do mês de fevereiro não foram realizados novos pagamentos por empenho diretamente a pessoas físicas, sendo que os prestadores de serviços passaram a integrar a folha de pessoal, com a devida justificativa de contratação excepcional pelo período de 02 (dois) meses (em regime emergencial), até a finalização do processo seletivo; Que foram formalizados contratos a partir do mês de fevereiro com todos os prestadores de serviços temporários, sendo que serão apresentadas cópias dos instrumentos em momento posterior a esta Promotoria de Justiça; Que o declarante não sabe dizer se nos pagamentos realizados diretamente por empenho, no mês de janeiro apenas, foram recolhidas as respectivas contribuições patronais destinadas ao INSS; Que quanto ao servidor Roberson Luiz Moureira, engenheiro civil, que estava licenciado do Município de Ribas do Rio Pardo, o declarante informa que a licença foi revogada no mês de janeiro de 2017, e que atualmente encontra-se lotado no setor de projetos da Secretaria Municipal de Obras, não exercendo qualquer outra função de assessoramento ou consultoria; Que o declarante acredita que pela coincidência ocorrida entre a nomeação de alguns secretários, entre a sua administração e a administração de Roberson, venha a presunção de que haja influência de tal pessoa na administração municipal; Que quanto a apuração de cargos não providos, o declarante apresenta cópia do edital de convocação de 01.01.2017 e os respectivos termos de posse dos candidatos nomeados para o cargo de auxiliar de serviços gerais; Que a administração tem feito o levantamento do número de cargos não providos para cada um daqueles que foram ofertados em concurso público e que ainda possuem candidatos aprovados; Que é compromisso da administração atual prorrogar o prazo do concurso público vigente com a finalidade de estrutura o quadro pessoal; Que, para isso, tramita na Câmara Municipal o projeto de reestruturação do plano de cargo e carreiras, a fim de ampliar o número de cargos oferecidos; Que com relação aos professores convocados mencionados na denúncia, o declarante esclarece que foram convocados para o período excepcional (no início do corrente ano) para CEINF's, com duração apenas no período de férias; Que diferente do que fora consignado na denúncia, a Secretaria de Educação apurou que não foram 17 (dezessete) professores os convocados, mas que o número fora bem menor do que o indicado, sendo que 03 (três) dos efetivamente convocados eram remanescentes de convocação do mês de novembro do ano anterior e com estabilidade gestacional; Que com relação ao número de contratados, o declarante



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

informa que neste mandato até o presente momento foram contratados 123 (cento e vinte e três) servidores, ao passo que no segundo semestre do ano de 2016, foram contratadas 215 (duzentos e quinze) pessoas;”. Ao final, o douto Procurador Jurídico do Município fazendo o uso da palavra questionou o Prefeito Municipal sobre a observância do limite de gasto com pessoal previsto em Lei no mês de janeiro de 2017, tendo o Prefeito afirmado que tal limite foi rigorosamente respeitado. Ademais, questionou o Prefeito sobre a ocorrência de contratação por empenho na gestão anterior, pergunta na qual o Prefeito respondeu afirmativamente, indicando como exemplo a contratação de José Antonio Santos Whiteman, o qual recebeu diretamente por empenho durante os quatro anos, conforme extratos apresentados nesta ocasião. Questionou o Prefeito acerca de sua tendência para realização de processos seletivos, indagando-o se quando é possível o administrador opta pela realização de processo seletivo, tendo sido respondido que já foram feitos 02 (dois) processos seletivos para estagiários, aguardando ainda a realização de terceiro. Indagou o Prefeito sobre a ocorrência de dano ao erário em decorrência dos pagamentos diretamente por empenho, tendo sido respondido que não houve prejuízo, tendo em vista o preenchimento de cargos essenciais para o funcionamento da administração pública naquele momento. Indagou ao Prefeito sobre a imprescindibilidade de ter sido efetuado o pagamento direto por empenho, tendo sido respondido pelo Prefeito que o regime foi adotado em razão da urgência no atendimento de serviços públicos, tais como, saúde pública, educação e para reparo dos prejuízos causados pelas chuvas excessivas nos meses de dezembro e janeiro, inclusive na zona rural. Foi indagado ainda sobre a urgência de prestação de serviços na zona rural tendo em vista o início do ano letivo, o Prefeito ressaltou a excepcionalidade, haja vista a ocorrência de uma chuva de mais de cem milímetros em um espaço de uma hora, com a queda de aproximadamente quatro pontes e danificação de tubulações. Foi perguntado se o Prefeito tinha conhecimento se desde o dia primeiro de janeiro de 2017, bem como, no período restante, havia servidores suficientes para o exercício das atividades durante plantões ocorridos nas unidades de saúde do Município, tendo sido respondido que sequer havia serviço de recepcionista no hospital local, daí por que a necessidade de contratação. Perguntado ainda, sobre necessidade de contratação decorreu de dolo ou culpa do atual administrador, o Prefeito respondeu que recebeu a administração bastante deficitária e por isso precisou contratar para receber serviços públicos emergenciais. Indagou ainda sobre legalidade do pagamento direto por empenho a pessoas físicas prestadoras de serviços, tendo sido respondido pelo Prefeito que em decorrência do atendimento ao público pela administração em regime emergencial, tal procedimento se mostra legal, e que a conduta ocorreu por apenas 01 (um) mês.”

Paulo César Lima Silveira, vulgo Tucura (acusado – em juízo – p. 2.545-2.546) – Relatou que João Alfredo e Emerson possuem algo contra ele, rivalidade política. Esclareceu que demitiu Emerson por não ter uma boa conduta como servidor. Lida a denúncia quanto à contratação de pessoas via nota de empenho com o fito de burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal, esclareceu que, quando assumiu em janeiro/2017, verificou que a gestão anterior havia demitido vários funcionários que eram contratados, estimando mais ou menos 500 cargos, entre comissionados e contratados. Afirmou que não tinha pessoal para poder suprir os serviços essenciais. Relatou que a forma de contratação decorreu, sobretudo, da transição que foi bem precária, já que ele era vice na gestão anterior e não tinha noção de toda a realidade de como estava caminhando a Administração. Salientou que, quando tomou conhecimento da forma de pagamento, ordenou a sua suspensão, conversando com



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

advogados à época. Afirmou que, logo após, determinou a abertura de processo seletivo que era o meio mais rápido de poder ter esses funcionários para atender os serviços essenciais. Confessou que, em janeiro/2017, houve a contratação de pessoas por nota de empenho, salientou que era uma forma de pagamento que vinha sendo praticada há bastante tempo e ordenou a suspensão dessa forma assim que tomou conhecimento. Negou que tivesse contratado pessoas por terem sido elas apoiadoras de sua campanha. Salientou que eram pessoas para prestar serviços essenciais e ressaltou que todas essas pessoas estavam lá trabalhando, não havendo hipótese de funcionário fantasma. Reforçou que, assim que identificou essa forma de pagamento que vinha de outras gestões, ordenou a suspensão. [...] Confirmou que a praxe de pagamento por nota de empenho era comum de várias gestões anteriores. Confirmou que, no dia seguinte à sua assunção como Prefeito, nomeou os secretários, entre eles o de Finanças. Salientou que foi vice-prefeito da gestão anterior, mas salientou que não tinha participação na gestão anterior; até ocupou cargo de secretário, mas com muitas limitações. Contou que, por volta de abril e maio/2014, afastou-se definitivamente da administração por entender que não estava contribuindo. [...]"

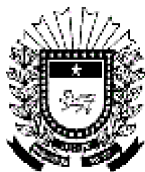
Dos trechos destacados, percebe-se indubitavelmente a autoria delitiva do Prefeito, corroborada por todas as notas de empenho colacionadas a este respeito que identificam o acusado Paulo, na condição de Prefeito, como ordenador de despesa, incluindo-se a sua assinatura em cada documento, até na própria ordem de pagamento via transferência bancária.

Com o intuito de desacreditizar o depoimento prestado pela testemunha Emerson, a defesa do acusado Paulo sustentou a tese de que Emerson havia virado seu adversário político, participando, inclusive, de tramas para derrubá-lo do cargo de Prefeito, calcado na degravação do áudio coletado nos autos do processo nº 1600047-97.2020.8.12.0000 (mídia – Dutra P Roberto – p. 2301-2324).

Ocorre que a condição de informante e a ausência de compromisso legal de falar e não ocultar a verdade somente abrangem as hipóteses taxativas do artigo 206 do CPP. Com efeito, malgrado o artigo 203 do CPP estabeleça a necessidade de se haurir as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade, bem assim o artigo 214 do CPP preconize a possibilidade de arguição da contradita, este último dispositivo igualmente prescreve que o Juiz "só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos arts. 207 e 208."

Nada obstante haja a previsão de aplicação analógica do CPC nos termos do artigo 3º do CPP, cabe recordar que um dos pressupostos fundamentais da analogia é a ausência de disciplina legal do caso sub judice, a teor do artigo 4º da LINDB. Em outros termos, a 'analogia é o procedimento intelectual pelo qual é atribuído a determinada situação, que não tenha recebido regulação jurídica, o mesmo regime jurídico conferido a caso similar. Empresta-se ao fato lacunoso as consequências jurídicas do caso juridicamente regulado, tendo em vista a semelhança existente entre eles. Tal procedimento é fundado na exigência de Justiça e no imperativo da segurança jurídica, devendo ambas as hipóteses receber valoração jurídica idêntica em aspectos jurídicos decisivos (ubi eadem ratio, ibi eadem iuris dispositio). [...]' (REsp n. 1.599.042/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 9/5/2017.) A regulação do compromisso legal da testemunha e as hipóteses específicas de não compromissar estão expressamente previstas no CPP, de sorte que não cabe a aplicação analógica do CPC.

Ao encontro dessa concepção, o Superior Tribunal de Justiça



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

proferiu julgado específico sobre o tema, inclusive abordando o tipo penal descrito no artigo 342 do CP:

(...)

No caso, aliado ao fato de que a degravação, ao que tudo indica, refere-se a uma conversa entre terceiros com menção à pessoa de Emerson, e não falas emitidas diretamente pela testemunha, a eventual animosidade surgida ulteriormente entre Emerson e o acusado Paulo não contamina o seu depoimento, tampouco descredencia Emerson como testemunha, devendo ser corroborada, no mais o indeferimento da contradita por ocasião da sua oitiva. Aliás, veja-se que a própria testemunha e o acusado Paulo confirmaram que apoiou o acusado Paulo para eleição, tendo ocupado cargo em comissão no Município.

Para defender a atipicidade da conduta, o acusado Paulo, tanto em manifestações por seus causídicos quanto na sua manifestação pessoal em interrogatório, suscitou que essa praxe de pagamento direto a servidores via RPA e nota de empenho já havia sido adotada em gestões passadas. Para corroborar sua alegação, aliado à prova testemunhal por ele colacionada, aportou aos autos uma série de notas de empenho emitidas quando do mandato exercido pelo Ex-Prefeito José Domingues Ramos (p. 492-536) e a relação geral das notas de empenho emitidas nos exercícios financeiros de 2013 a 2016 referente ao servidor José Antônio Santos Whiteman (p. 789-792).

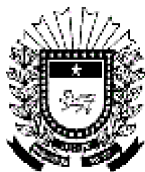
Essa alegação, ao que aparenta, traveste-se da suscitação da incidência do princípio da adequação social haurida por Welzel, reputada, por alguns doutrinadores, como embrionária do princípio da insignificância concebida por Claus Roxin. Por esse princípio, comungado com os princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade, a atuação legiferante de tipificação penal de determinada conduta somente se revestirá de legitimidade quando tal conduta não for socialmente aceitável para os parâmetros morais de determinada sociedade. É dizer, 'dada a natureza subsidiária e fragmentária do direito penal, não se pode reputar como criminosa uma ação ou uma omissão aceita e tolerada pela sociedade, ainda que formalmente subsumida a um tipo legal incriminador.' (RHC n. 70.141/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017.)

Todavia, tal ilação não merece prosperar.

A um, porque, na linha da prova testemunhal acima colacionada, o próprio acusado afirmou de maneira categórica que promoveu a regularização dessa situação já em fevereiro/2017, a denotar, pois, a ciência do acusado acerca dessa ilegalidade e a intolerância quanto a essa situação;

A dois, porque, na esteira da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, '[q]uanto à aplicação do princípio da adequação social, esse, por si só, não tem o condão de revogar tipos penais. Nos termos do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (com alteração da Lei n. 12.376/2010), "não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue". [...] (HC 104467, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 08-02-2011, DJe-044 DIVULG 04-03-2011 PUBLIC 09-03-2011 EMENT VOL-02477-01 PP-00057 RTJ VOL-00227-01 PP-00596). Aliás, o bem jurídico tutelado, além de visar à da moralidade administrativa e do erário, busca proteger as finanças públicas em prol da coletividade;

A três, porque, como ele próprio alertou, no dia 01 a 02/01/2017, já havia nomeado os seus secretários, em especial os assessores e procuradores jurídicos, de modo que, ao tomar a decisão de contratar mediante dispensa de licitação



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

servidores camuflados de terceiros prestadores de serviço, já tinha plenas condições de tomar conhecimento da ilicitude ou, ao menos, perquirir os órgãos de controle interno e externo acerca da legalidade dessa contratação.

Nem sob o ponto de vista de tratar esse argumento como tentativa de afastar o dolo da sua conduta prospera a tese. Explica-se.

Na esteira da orientação do Superior Tribunal de Justiça, '[o] dolo, desde o nascimento do finalismo, integra a própria conduta e passou a ser entendido como a consciência e a vontade de realizar os elementos do tipo, com o propósito de lesão ou perigo de lesão a bem jurídico.' (HC 544.800/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 29/09/2021).

Na espécie, o dolo, em sua dupla vertente (representação e vontade), está ancorado em fortes elementos probatórios: depoimentos, documentos, etc.. É dizer, há robustez probatória no sentido de estar caracterizado o dolo na modalidade direta, nos termos do artigo 18, I, do CP, no sentido de que o acusado Paulo, na condição de Prefeito, consciente e movido pela vontade voltado ao fim colimado na norma penal, cometeu os elementos objetivos do tipo penal, consistente em efetuar despesas em desacordo com as normas financeiras pertinentes.

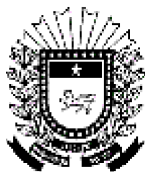
Não fosse o suficiente, verifica-se, inclusive, o dolo específico. Explana-se.

Segundo a exordial acusatória e a prova testemunhal colhida, essa forma de contratação de servidores adotada pelo acusado Paulo, ao assumir o seu mandato, de efetuar pagamentos diretamente aos servidores sem qualquer espécie de contrato ou ato administrativo como se fossem terceiros prestadores de serviço se sucedia à margem da folha de pagamento para escapar do teto de gastos com despesas com pessoal. Por consequência, não houve o recolhimento dos tributos patronais, assim compreendidos a contribuição previdenciária cota patronal e cota segurado.

Malgrado o hercúleo trabalho desenvolvido pela defesa de Paulo no sentido de que essa contratação visou à manutenção do funcionamento da máquina estatal e a evitar danos e prejuízos à coletividade pela cessação de atividades administrativas essenciais, pontos estes, cabe destacar, reforçados pela testemunha de defesa, denota-se, do conjunto probatório, conclusão diversa.

A um, porque, segundo depoimento da testemunha Emerson, quem à época foi um dos correligionários que participou ativamente da campanha eleitoral do acusado Paulo e quem confidenciou uma conversa com os acusados quanto à promessa de cargo e de acerto de remuneração ainda no período eleitoral, afirmou que, assim como ele, os "prestadores de serviço" em janeiro/2017 receberam a nomeação/cargo/remuneração como uma espécie de contraprestação por ter participado da campanha, a exemplo de Charlin e Diógenes, fato este comprovado na nota de empenho juntada referente ao seu pagamento (p. 53);

A dois, porque, na esteira desse depoimento, o relatório de inspeção do TCE/MS indicou que "as irregularidades acima apontadas ocorreram no mês de janeiro do corrente ano [2017], sendo que alguns agentes posteriormente contratados temporariamente ou nomeados para exercer cargos em comissão" (p. 1.746). Nessa linha, cabe transcrever excerto do relatório a este respeito (p. 1.747):



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Nesse passo, constatamos que, atualmente, os agentes citados nos Autos TC/11122/2017, ocupam os seguintes cargos:

- a) Secretário Municipal - Diógenes José Martins Marques (Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico) – doc.anexo;
- b) Encarregado de Divisão - Walter Godoy Neto (Encarregado de Divisão de Publicações – Secretaria de Administração) – doc.anexo; Giselli Pereira Triburtino (Encarregado de Divisão de Folha de Pagamento – Secretaria de Administração) – doc.anexo;
- c) Chefe de Departamento - André Lopes da Silva (Chefe Departamento de Habitação) e Juliana Lopes Martins (Chefe Departamento de Meio Ambiente) – doc.anexo;
- d) Coordenador - Marcos Diniz Sampaio (Coordenador de tesouraria – Secretaria de Finanças – doc.anexo;
- e) Assessor de Gabinete - Aparecida Pereira de Rezende (Gabinete do Prefeito) – doc.anexo;
- f) Outros cargos convocados e contratados: Luciana Malta Bruschi (professor convocado); Rosilda da Conceição (garf); Aline Aparecida dos Santos da Costa (inspetora); Lorena Cezarin da Silva (agente de Administração); Patrícia Akemi Higuti Santos (cozinheira); Samila de Oliveira Marques (Recepcionista); Ivone Alves dos Santos (técnico em enfermagem). OBS: todos estes agentes encontram-se em folha de pagamento desde fevereiro/2017.

Ainda durante a fiscalização foi possível encontrar outros casos de pessoas físicas e jurídicas contratadas por meio de procedimentos licitatórios, inclusive dispensa de licitação, com o escopo de prestar serviços de natureza pessoal, contínua e comum no âmbito administrativo.

A três, porque, ao encontro desses elementos, verificou-se, de fato, do cotejo da lista dos "contratados", uma continuidade de vínculo empregatício com o Poder Executivo Municipal, primeiro como servidor camuflado de prestador de serviço e, em um segundo momento, ou como comissionado ou como temporário (p. 29-42, 54-93, 120-122 e 127-241). Além dos listados pelos auditores do TCE/MS, colacionam-se as referências a outros casos de correligionários a título exemplificativo:

1) Charlin Castro Camilo (p. 51 e 54 – nota de empenho) / (p. 1.741 – repetição de contratos temporários) / (p. 1.714 – comissionado a partir de 01/02/2017)

2) Izabella Aparecida Ribeiro Campos (p. 55 – nota de empenho) / (p. 98 – contrato temporário a partir de 01/02/2017)

3) Jakcimara de Mattos Rocha (p. 31, 61 e 130-133 – nota de empenho) / (p. 121 – comissionada a partir de 01/02/2017) / (p. 1.705 – repetição de contratos temporários a partir de 25/07/2017)

4) Amanda Poliana Rodrigues Lemos (p. 92 – nota de empenho) / (p. 96 – contrato temporário a partir de 01/02/2017) / (p. 1.714 – comissionada a partir de 03/05/2017)

5) Eliandro Ferreira Batista (p. 50 – nota de empenho) / (p. 121 – comissionado a partir de 01/02/2017)

Somente após ser instado pelo Ministério Público, o acusado Paulo comunicou, em ofício assinado em 30 de outubro de 2017, que 'o Município de Ribas do Rio Pardo, através da Secretaria Municipal de Administração, dará início aos trabalhos de levantamento para identificar os cargos para os quais haverá a necessidade de concurso público para preenchimento de vagas' (p. 904). Ou seja, só passados 10 meses da assunção no cargo de Prefeito e após ser instado pelo Ministério Público acerca da irregularidade das contratações, é que houve início de providências internas para concurso público para provimento em cargos efetivos. Aliás, ao que indicam os autos, a Comissão referida pelo acusado Paulo só veio a ser instituída para se iniciar o levantamento de cargos em 19/02/2018 consoante Portaria nº 065/2018 expedida pelo acusado Paulo e publicada no Diário Oficial do Município, cuja cópia foi acostada (p. 2.217).



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Essas circunstâncias denotam atos externos concretos de que todas as providências tomadas pelo acusado Paulo, primeiro, pagamento de "prestadores de serviço" via nota de empenho em janeiro/2017 e, na sequência, a realização de processo seletivo para contratação de temporários a partir de fevereiro/2017 visou à efetivação da promessas de campanha eleitoral de quem lhe apoiou e à provocação de dano ao erário ou, ao menos, assumindo o risco com indiferença de causar dano ao erário. É inequívoco o intuito do acusado Paulo em colocar na Administração Pública pessoas correligionárias para pagar promessas de campanha para obter vantagens pessoais, ainda que de viés político, com a assunção do risco de causar dano ao erário, com indiferença.

Malgrado a sua negativa em seus interrogatórios, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de asseverar que 'o dolo não é possível pesquisá-lo no "foro íntimo" do agente, tem-se de inferi-lo das circunstâncias do fato externo.' (HC 160500 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28-09-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 04-10-2018 PUBLIC 05-10-2018)

O próprio dano ao erário, mesmo que desnecessário, pode ser inferido dos autos, porquanto, nada obstante haja nas notas e nos demais documentos o destaque da retenção da contribuição de segurado, ainda que na condição de contribuinte individual, e a previsão do pagamento da contribuição previdenciária patronal para efeito do artigo 22, III, da Lei nº 8.212/91. Ocorre que, por se tratarem faticamente de servidores públicos formalmente arrolados como prestadores de serviço, é inequívoca a repercussão de ordem trabalhista-administrativa quanto ao recolhimento do FGTS de cada servidor, férias, décimo-terceiro salário, terço constitucional de férias e demais verbas remuneratórias e, até, indenizatórias inerentes aos demais servidores públicos. Considerando toda essa repercussão jurídica ante o reconhecimento do vínculo laboral, avaliado segundo a dimensão de 118 prestadores de serviço, é flagrante o dano ao erário.

Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo e ausentes quaisquer causas de atipicidade, justificante ou exculpante, impõe-se a responsabilização criminal do acusado Paulo.

3. Do crime previsto no artigo 1º, XIII, do Decreto-Lei nº 201/67

O artigo 1º, inciso XIII, do Decreto-Lei nº 201/67 estabelece tipo penal específico atrelado a Prefeitos, nos seguintes termos:

'Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

[...]

XIII - Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei;'

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, (i) 'o crime do art. 1º, XIII, do Decreto-lei 201/1967 é formal, porque basta a conduta de admitir, nomear ou designar pessoa para exercer cargo ou função pública em desconformidade com a legislação pertinente, independente do prejuízo à Administração Pública ou vantagem ao prefeito para sua consumação. [...]' e (ii) 'se a consumação do delito se dá com a nomeação ilegal de servidor, o crime deve ser considerado instantâneo, sendo a permanência no cargo mero efeito do delito.' (AgRg no REsp n. 1.827.789/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Ademais, '[o] artigo 1º, XIII, do Decreto-lei 201/67 que descreve a conduta atribuída ao réu é norma penal em branco homogênea que condiciona a adequação típica ao disposto no ordenamento jurídico acerca da investidura em cargo ou emprego público.' (REsp 1682764/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018; e AgRg no AREsp n. 1.278.108/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 12/9/2019; e HC n. 370.824/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 17/10/2017.)

Pois bem. Consoante já abordado no primeiro tópico, da exordial acusatória, há dois fatos distintos que se enquadrariam no tipo penal ora em comento: um em janeiro 2017 e outro ao longo do ano de 2017 a partir do mês de fevereiro. Por serem diferentes, serão abordados separadamente.

3.1. Dos servidores públicos pagos por notas de empenho

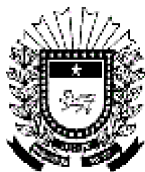
A materialidade do crime e a autoria imputada ao acusado Paulo estão amparadas no Relatório de Inspeção nº 04/2017/ICEAP emitido pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (p. 1.726-1.756) e nas notas de empenho acompanhadas das respectivas notas fiscais de prestação de serviço e ordens bancárias de pagamento, refletidas no Portal da Transparência do Município de Ribas do Rio Pardo (p. 24-26, 29-42, 46-53, 54-93, 130-141, 152-491, 537-731 e 815-821), na prova testemunhal colhida e na confissão do acusado Paulo (p. 737-740, 780-783, 2.545-2.546 e 2.547-2.548).

A fim de evitar tautologia, reproduzem-se os mesmos elementos informativos e probatórios acima colacionados no tópico anterior, dos quais se infere que o acusado Paulo, na condição de ordenador de despesa, com assinatura em todas as notas de empenho, autorizações e ordens de pagamento bancária, efetuou a contratação camuflada de servidores públicos como se fossem terceiros prestadores de serviço, com dispensa de licitação, sem qualquer tipo de procedimento administrativo ou a justificativa para essa contratação.

Apenas para efeito de reforço, em corroboração à prova testemunhal, inclusive de defesa, no sentido de que todos os 118 prestadores de serviço atuavam como se fossem servidores públicos com vínculo empregatício no mês de janeiro/2017, o relatório emitido pelo TCE/MS indicou como capítulo 'outras formas de contratação'; e asseverou que 'parte das contratações são realizadas através de notas de empenho individualizadas' (p. 1.743) e que havia 'pagamento de agentes públicos em dotação orçamentária diversa da dotação específica de pessoal e os efeitos sobre o cálculo do limite de gastos com pessoal' (p. 1.755).

Como se demonstrou, o dolo direito do acusado Paulo é flagrante, pois, mesmo ciente da irregularidade desse esquema, promoveu a contratação de 118 pessoas como contraprestação ou, melhor dizendo, pagamento de promessas pelo apoio deles como correligionários em sua campanha eleitoral para o cargo de Prefeito.

Para efeito de subsunção ao elemento normativo 'expressa disposição de lei', evidencia-se que a contratação de servidores públicos, segundo a Carta Magna, é admitida em hipóteses taxativas: concurso público para ocupante de cargo efetivo com regime estatutário no âmbito das pessoas jurídicas de direito público; concurso público para empregado público com regime celetista, em regra, no âmbito das pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública; nomeação ad nutum para ocupação de cargo ou função comissionados; processo seletivo para contratado temporário com regime estatutário; e processo seletivo simplificado para agentes de epidemia (art. 37, II, V e IX, e 198, §4º, da CRFB). Essas



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

disposições são repetidas pelos artigos 17, II, V, e IX, e 89, III, "a", da Lei Orgânica do Município de Ribas do Rio Pardo/MS.

Portanto, ao proceder à contratação de pessoas físicas sem qualquer tipo de celebração de contrato e à margem das hipóteses legais como se fossem prestadores de serviço em violação à Constituição da República e à Lei Orgânica do Município de Ribas do Rio Pardo.

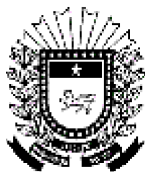
Portanto, fundado nos mesmos substratos fáticos e probatórios acima reproduzidos e comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo e ausentes quaisquer causas de atipicidade, justificante ou exculpante, impõe-se a responsabilização criminal do acusado Paulo.

3.2. Dos servidores públicos temporários e convocados

Conquanto durante o Procedimento Investigatório Criminal (PIC), o Ministério Público tenha pretendido ampliar o escopo da pretensão punitiva a ponto de abarcar os cargos comissionados, como se vislumbra da representação formulada e acostada aos autos (p. 1.812-1.821), extrai-se, da inicial acusatória, que a narrativa se centrou nas contratações temporárias do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2017 e das convocações sucessivas, sucedidas ao longo do ano de 2017.

Pois bem. A materialidade está estampada no Relatório de Inspeção nº 04/2017/ICEAP emitido pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (p. 1.726-1.756), nos Relatórios emitidos pelo Portal da Transparência quanto aos temporários (p. 96-104 e 1696-1.700) e aos convocados (p. 105-119 e 1.701-1.713), no relatório geral do quadro funcional do Município de Ribas do Rio Pardo em novembro/2017 que indicou 311 professores convocados e 156 contratados (p. 1.695), nas cópias dos Diários Oficiais acostadas sobre os atos administrativos de retificação/prorrogação dos vínculos contratuais dos temporários no formato de Termos Aditivos Contratuais de 30/04/2017 a 30/06/2017 (p. 842-863), nas cópias da Lei Municipal nº 784/2005 que dispõe sobre contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências (p. 777-779, 888-895 e 900-902), na resposta enviada pelo acusado Paulo contendo, como anexos, todos os contratos dos servidores temporários decorrente do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2017, acompanhados das respectivas justificativas e declarações de contratação por tempo determinado (p. 904-1.507), nos Editais de Convocação para Posse (p. 1.508-1.539), na cópia do Edital para Convocação para Realização de Provas Práticas do referido Processo Seletivo Simplificado (p. 1.540-1.551), na cópia do Edital para Convocação para Fase de Entrevistas (p. 1.552-1.586), na cópia do Edital de Inscrições Indeferidas (p. 1.587-1.604), na cópia dos Editais com Lista Complementar de Convocação para Fase de Entrevistas (p. 1.630-1.639), na cópia do Edital com a Ordem de Classificação (p. 1.640-1.654) e, sobretudo, na cópia do Edital nº 01/2017 referente ao Processo Seletivo Simplificado nº 01/2017 (p. 1.605-1.629).

No relatório emitido pelo TCE/MS, cabe a transcrição dos seguintes excertos quanto aos contratos temporários, incluindo-se os convocados (p. 1.735-1.743):



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

3.3.1. Excessos nas Contratações Temporárias

No que concerne ao quantitativo de contratos, temos o percentual abaixo, baseado nas informações prestadas pelo ente fiscalizado e pelo seu sistema de controle de pessoal:

Ano	Total de Registros	Contratos	Percentual
2017	1.238	407	32,87%

Verifica-se que o volume de contratações temporárias escapa a

disciplina legal, pois não se pode admitir como proporcional e racional o uso de contratações temporárias em volume superior a 20% (vinte por cento) do quadro de pessoal efetivo, montante já consolidado nos tribunais superiores e órgãos de controle.

Não bastasse, o volume excessivo de contratações, outro critério que revela ilegalidade das admissões e revela falta de planejamento do órgão, trata das atribuições destinadas aos agentes temporários que exercem funções típicas da administração.

Como se sabe, há entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal de que os cargos, funções e atribuições permanentes e comuns da administração pública não ensejam o reconhecimento de excepcional interesse público a viabilizar a utilização do instituto da contratação temporária (ADI 5163/GO), que é o caso verificado na espécie.

3.3.2. Reiteração de Vínculos Temporários com os Mesmos Agentes

Inobstante, o uso indiscriminado e irregular de contratações temporárias, verificou-se ainda no âmbito municipal, outra situação indevida quanto a essas admissões, onde o ente fiscalizado tem reiterado contratações com os mesmos agentes.

Essa conclusão decorre da informação prestada pelo servidor José Heleriano Rodrigues de Souza, encarregado pela emissão e controle do setor de Recursos Humanos da Prefeitura, no cargo de Diretor Executivo (doc. Anexo) que declarou que o sistema de processamento da folha funciona como controle de vínculos através dos dígitos identificados que integram o número de matrícula dos agentes, de modo que a cada contrato ou vínculo firmado com a Prefeitura modifica-se o elemento identificador.

Todavia, o dado não permite constatar que os vínculos são sucessivos, já que não existem pastas físicas dos agentes contratados temporariamente, sendo possível afirmar apenas que um mesmo agente é reiteradamente contratado, como se constata pela simples análise das folhas de pagamento do ente inspecionado (doc.11/24). Vejamos:

[...]

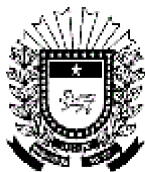
Diante disso, verifica-se que um mesmo agente encontra-se vinculado juridicamente a Prefeitura por diversas vezes, havendo inclusive agentes recontratados por mais de 30 vezes.

Fica evidente que o órgão fiscalizado não obedece as previsões constitucionais e legais pertinentes a contratação temporária, utilizando o instituto excepcional para suprir vagas comuns e permanentes no ente que deveriam ser ocupadas por agentes regularmente aprovados em Concurso Público. Logo, as contratações são firmadas sem ambos os requisitos indispensáveis, a saber: excepcional e temporário interesse público.

Inobstante, é possível afirmar ainda, que parte dessas recontrações são realizadas consecutivamente, como verificado na entrevista realizada com a Sra. Marina de Oliveira Barbosa da Silva, Educadora Social. Consoante informações prestadas pela agente, ela exerce a função de cuidadora na Casa de Apoio às Crianças, desde o ano de 2010, realizando atividades de cozinheira, auxiliando na limpeza da casa e das crianças, bem como no amparo aos menores.

Ao que se observa, Marina de Oliveira Barbosa da Silva, no mês de janeiro/2017 foi contratada por meio de solicitação do ente responsável pela pasta, Secretaria de Assistência Social, mediante dispensa de licitação e ressarcida por notas de empenhos. Nos meses subsequentes -- fevereiro a junho/2017 -- foi realizado contrato temporário com a mesma, conforme Folhas de pagamentos -- doc.11/24.

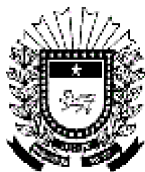
Nesses mesmos documentos acima listados, que contemplam a assinatura do acusado Paulo, na condição de Prefeito à época dos fatos, as provas da autoria residem na prova testemunhal e na própria confissão, ainda que qualificada, do



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

acusado Paulo (p. 737-740, 780-783, 2.545-2.546 e 2.547-2.548). Confira-se:

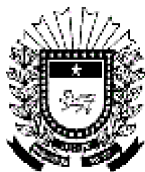
João Alfredo Danieze (informante – extrajudicial – p. 737-740) – Que o declarante tomou conhecimento dos fatos denunciados no pedido de providências que deu ensejo à presente apuração a partir de consulta no Portal da Transparência do site da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo e também pela leitura diária do Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul; Que no mês de janeiro do corrente ano o declarante constatou ue havia no ícone "Empenhos a pagar" e "Empenhos pagos" inúmeros nomes de pessoas físicas percebendo salário através de empenho, o que motivou a denúncia; Que no mês de janeiro, ou seja, já no primeiro mês da nova administração foi possível apurar a convocação de 17 professores na folha de pagamento de pessoal, assim como 22 comissionados na mesma folha; Que em contrapartida os pagamentos realizados diretamente por empenho "folha branca" – termo local, cohecido no próprio departamento de RH da Prefeitura como pagamentos realizados por nota de empenho, sem recolhimento dos tributos devidos; Que a realização de pagamentos diretamente por empenho para pessoal, além de representar evidente violação às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto ao limite de gasto com pessoal, traz vantagem ao ente empregador, pois não há recolhimento dos tributos patronais; Que com relação aos pagamentos feitos diretamente por empenho e destacados por amostragem, o declarante pode dizer que os valores recebidos guardaram relação com os vencimentos previstos para os respectivos cargos; Que o declarante acredita que todos os pagamentos por empenho decorram de compromisso de campanha eleitoral, até porque muitos dos nomes relativos ao pagamento estavam envolvidos publicamente na campanha eleitoral do Prefeito eleito; Que após a denúncia ser feita a municipalidade integrou aqueles que receberam por empenho em sua Folha de Pagamento de Pessoal; Que, apesar disso, as contratações não são precedidas de justificativa quanto à excepcionalidade; Que o declarante pode afirmar que há contratações desnecessárias, cujos prestadores não demonstram aptidão técnica, ou mesmo física para estarem contratados, a exemplo de duas situações, como exemplo: Jaqueline Matos e Nathália Fontebassi, ambas contratadas, a primeira em cargo de confiança e já grávida no momento da admissão, e a segunda, sobrinha do Prefeito, como professora convocada; Que o declarante tem conhecimento de pelo menos três servidores efetivos que se apresentaram ao trabalho e não conseguiram exercer o trabalho, sendo dispensado verbalmente, pois já existiam ocupantes do respectivo cargo, ou seja, com contratação irregular e desnecessária; São elas: Manoel dos Anjos (agente administrativo), Diva (repcionista da Secretaria de Obras) e uma pessoa conhecida como "Valle" (motorista da Prefeitura); Que tais pessoas tentaram exercer o seu cargo, mas foram obstadas, colocadas em disponibilidade; Que dos contratados/convocados/comissionaods pode afirmar o declarante que quase 80% deles, se não mais, são pessoas ligadas diretamente ao Ex-Prefeito Roberson Luiz Moureira, e que tais pessoas foram por ele contratadas na administração 2009/2012; Que o declarante afirma que 98% dos cargos comissionados são pessoas da antiga administração de Roberson Moureira, que exerce grande influência junto ao Prefeito, tendo um gabinete ao lado, e segundo informações obtidas por munícipes, o Prefeito nada faz sem consultar Roberson Moureira, que, acredita o depoente, é o Prefeito de fato; Que nas 'reuniões de gabinete' Roberson sempre está presente e é quem dá as diretrizes administrativas, com imensa influência na destinação dos recursos públicos; Que Roberson Luiz Moureira, engenheiro concursado do quadro de carreira, estava afastado há 04 (quatro) anos por licença TIP, e essa licença foi revogada em janeiro de 2017 e embora a lotação seja na Secretaria de Obras por força da profissão e do cargo,



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

ele encontra-se vinculado ao Gabinete do Prefeito de modo informal; Que Roberson funciona como 'braço direito' do Prefeito Municipal, inclusive o próprio declarante já presenciou o Prefeito e Roberson adentrando a uma reunião da ASSOMASUL; Que o declarante tem conhecimento de que o salário de Roberson Luiz Moureira como engenheiro concursado não condiz com o padrão de vida demonstrado; Que é de conhecimento do declarante que Roberson não exerce outra atividade econômica além da atuação junto à administração pública; Que é voz corrente na cidade que quem manda na cidade é Roberson; Que o declarante possui conhecimento que Roberson possui como patrimônio a casa onde reside, um prédio situado frontalmente ao imóvel, ambos na Rua Dr. Hamilton Fontoura, imóvel este onde funcionava o escritório de engenharia de Roberson e hoje funciona o escritório de advocacia que tinha como advogados Pedro Garcia, hoje Procurador-Chefe do Município e Luiz Carlos Dutra, hoje Vice-Prefeito e Secretário de Obras, prédio que serviu de 'quartel general' da campanha eleitoral, além de uma chácara no loteamento 'Cavalo Branco' (última chácara do lado esquerdo), além dos veículos; Que neste ato o declarante pretende juntar a Lei Complementar nº 11/2014; Lei Complementar nº 20/2015, que tratam da estrutura administrativa do município, e da Lei Municipal nº 784/2005, que autoriza contratações por tempo determinado em várias áreas da municipalidade, sem dispor esta da quantidade de cargos, tendo o declarante o conhecimento de que há mais de 140 pessoas contratadas com base nesta Lei, flagrantemente inconstitucional; Que, a título de exemplo, os nomeados para os cargos de Assessor de Relações Institucionais – DAS-300 e Assessor de Relações com a Comunidade – DAS-400, ou não possuem nível superior, ou não há comprovação da capacidade técnica, sem falar que há pessoas nestes cargos que exercem profissão diferenciada, como por exemplo: Thiago Friosi, que é odontólogo e recebe como Assessor de Relações Institucionais; Que além do cargo comissionado, a pessoa anteriormente referida recebe Função Gratificada, o que é concedido de forma subjetiva, o que pode representar até 70% do salário previsto; Que há informações de que a municipalidade já possui um projeto de lei pronto objetivando a reestruturação de cargos, criando 03 outras Secretarias (Desenvolvimento, de Governo e da Juventude), com a criação de vários cargos comissionados, justamente para acomodar muitos dos contratados vinculados ao Prefeito e a Roberson Moureira".

João Alfredo Danieze (informante – em juízo – p. 2.547-2.548) – Confirmou que foi quem denunciou essas irregularidades. Informou que obteve as informações via Portal da Transparência sobre os gastos públicos. Contou que, logo quando iniciou a gestão do Prefeito Paulo em fevereiro/2017, pode perceber muita gente dentro da Prefeitura que participou da campanha eleitoral de ambos os acusados, que até chamavam de onda azul. Informou que essas pessoas que auxiliaram na campanha estavam ocupando vários cargos na Prefeitura, tendo constatado, no Portal da Transparência, que várias pessoas haviam sido contratadas por nota de empenho. Relatou que essa prática é conhecida como "folha branca". Afirmou que, após trabalho minucioso, percebeu que haviam sido contratadas 165 pessoas, das quais 118 através de empenho, alguns professores convocados quando nem aula havia iniciado ainda e por contratos irregulares. Esclareceu que havia três modalidades de contratação irregular: contrato temporários, convocação de professores e notas de empenho em "folha branca" com dispensa de licitação e com a remuneração de algum cargo previsto em lei na Administração Pública (recepcionista, etc.). Contou que, no mês seguinte, esse número de contratações irregulares subiu para 420 pessoas. Asseverou que conhece o acusado Roberson, pois foi até seu vice-prefeito. [...] Negou que, no



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

período de janeiro a fevereiro/2017, tivesse alguma excepcionalidade (calamidade pública, enchente, etc.) a justificar essas contratações irregulares. Confirmou que é uma prática corriqueira em Ribas do Rio Pardo de demitir todos os comissionados ligados à gestão que deixará o paço municipal. Relatou que eram tantos os compromissos políticos que, pela lei anterior, havia 77 cargos comissionados no Poder Executivo; logo em seguida, houve a apresentação de um projeto de lei de autoria do Poder Executivo, aprovada como a Lei Complementar nº 35/2017, que levou esse número a 183. [...] Confirmou que havia um concurso público vigente e não se observou esse concurso para contemplar quem lhes apoiou na campanha. [...] Respondeu que acompanha o diário oficial do Município e o Portal de Transparência. Asseverou que fez denúncias ao Ministério Público na gestão 2013-2016. Afirmou que as pessoas aprovadas no concurso público foram chamadas posteriormente dentro da conveniência administrativa. Asseverou que, mesmo após a saída de Roberson em setembro/2017, as contratações irregulares continuaram. [...]"

Emerson Franchini Francisco (testemunha – em juízo – p. 2.547-2.548) – Contou que trabalhou no início da gestão do acusado Paulo e que ocupava o cargo de manutenção na Secretaria de Obras. Desconhecia a Portaria de sua nomeação; somente sabia o cargo que ocupava. Afirmou que recebeu o primeiro salário por cheque, no valor de R\$ 2.000,00, inclusive, em relação à Portaria, mencionou que foi exonerado e contratado de novo com outras funções. Não soube precisar a forma do vínculo de sua contratação (comissionado, temporário, etc.). Asseverou que não assinou qualquer contrato para iniciar o trabalho na Administração Pública municipal e que só retirou o cheque no RH quando do pagamento pelo trabalho dele. Confirmou que participou da campanha de eleição do acusado Paulo. Confirmou que o acusado Paulo alocou várias pessoas que participaram da campanha de eleição para ocupar cargos na Prefeitura, sendo que ele foi um deles. Relatou que Roberson, no começo do mandato em 2017, ordenava tudo o que o acusado Paulo deveria fazer, isto é, o acusado Paulo assinava tudo o que o acusado Roberson mandava. Reforçou que o acusado Roberson era o efetivo gestor e mandante na Prefeitura. Não soube precisar se Roberson ocupava algum cargo na Prefeitura, mas afirmou que o acusado Roberson possuía uma sala ao lado do gabinete do então Prefeito acusado Paulo. Asseverou que nunca recebeu ordens diretamente de Roberson. Esclareceu que procurou Roberson, no início de 2017, porque não havia sido contratado ainda, sendo que Roberson encaminhou-lhe para o acusado Paulo. Contou que não foi contratado de pronto; teve que buscar o Roberson para que pudesse ser contratado. Relatou que os acusados Paulo e Roberson, junto com Luiz Dutra (vice-prefeito), na época de campanha, foram até a casa dele e fizeram propostas de salário e para ocupar cargo na Prefeitura, antes de assumirem o cargo, inclusive com menção ao valor do salário. Afirmou que o salário que acabou recebendo quando assumiu cargo na Prefeitura não era o combinado à época da campanha. Narrou que, diante da divergência de valores, procurou o vice-prefeito Luiz Dutra à época secretário de obras que lhe confirmou que era esse mesmo o salário (se não quisesse, poderia ir embora). Reforçou que o salário que lhes pagaram não era o prometido na época de campanha. Esclareceu que, passados alguns dias depois da posse do acusado Paulo e de Luiz Dutra, nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, teve que procurar Roberson que disse que quem poderia resolver isso era o acusado Paulo. Relatou que, após dirigir-se ao acusado Paulo por orientação do acusado Roberson, foi encaminhado ao Vice-Prefeito Luiz Dutra que lhe passou a informação de que, por determinação do acusado Paulo, ele seria alocado na Secretaria de Obras. Afirmou que sempre atuou na parte de iluminação pública, sendo



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

que foi exonerado e recontratado no curso do vínculo com a Administração Pública Municipal, sempre no cargo de manutenção elétrica. Narrou que teve vários acordos políticos no sentido de que, caso o acusado Paulo saísse vitorioso das eleições, haveria a distribuição de cargos aos correligionários. Não soube afirmar se os pagamentos se davam na forma de empenho como forma de burlar o limite de gastos com pessoal, bem assim se houve contratações temporárias para poder contemplar todos os que participaram da campanha eleitoral. Afirmou que Charlin, Diógenes, secretário à época, eu, entre vários outros, são exemplos de promessas de campanha. [...] Confirmou que exercia a sua função de fato durante o período da gestão do acusado Paulo. Contou que foi demitido porque, mesmo estando dentro da Administração Pública, já fazia críticas à gestão dele, fato este do qual o acusado Paulo não gostava. Indagado pela defesa de Roberson, reforçou que as determinações de Roberson a Paulo ocorriam às portas fechadas. Afirmou que estava sob a incumbência do Luiz Dutra que era secretário e vice-prefeito e que lhe disse que, por determinação do acusado Paulo, estava lotado na secretaria de obras.

José Heleriano Rodrigues de Souza (informante – em juízo – p. 2.547-2.548) – Indagada pela defesa de Paulo, afirmou que trabalha na Administração em cargo comissionado desde janeiro/2017. Contou que, em dezembro/2016, houve a rescisão de vários contratos, razão pela qual havia uma defasagem de funcionários, incluídos comissionados, em janeiro/2017. Relatou que paulatinamente foram sendo preenchidos os cargos desocupados para que a Administração Pública pudesse seguir. [...] Narrou que as contratações foram diversas, não sendo apenas específicas, sendo, na maioria específicas, porque era necessário manter a máquina funcionando. Reforçou que vários cargos foram rescindidos em dezembro/2017. [...] Indagado pelo Ministério Público, reforçou que o número de comissionados da gestão anterior era bem maior que a da gestão do acusado Paulo que assumiu em janeiro/2017 e que houve a contratação de temporários a partir de 1º/02/2017. Afirmou que não teve contratação de professores temporários em janeiro/2017 e que não teve qualquer emergência, calamidade pública ou algo do tipo à época das contratações temporárias. Indagado do motivo de terem sido celebrados contratos temporários para os cargos de recepcionistas e de auxiliares de serviços gerais, relatou que a demanda parte da respectiva secretaria e que decorreu do déficit de pessoal gerado pelas rescisões na gestão anterior e da impossibilidade de renovação/prorrogação de contratos temporários da gestão anterior com o intuito de manter em funcionamento a Administração. [...] Esclareceu que a demanda partia da respectiva secretaria direcionada à secretaria da administração, sem indicação, sendo que cabia à secretaria de administração a definição da contratação. Respondeu que a secretária de administração era Roseli e seu gabinete ficava no prédio da Prefeitura.

Josi Aparecida Avelino de Paula (testemunha – em juízo – p. 2.547-2.548) – Indagada pela defesa de Paulo, contou que exerce cargo efetivo de enfermeira desde 2005, sendo atualmente diretora de departamento. Relatou que, em janeiro/2017, houve uma diminuição de número de pessoal na saúde. Afirmou que, em janeiro/2017, houve a nomeação de servidores para a manutenção dos serviços essenciais. Confirmou que foram contratações necessárias, não supérfluas. Afirmou que houve pagamento por nota de empenho somente no mês de janeiro/2017. Contou que essa forma de pagamento já aconteceu em outras gestões. [...] Indagada pelo Ministério Público, narrou que foram necessárias as manutenções dos técnicos em enfermagem e das recepcionistas. Não soube precisar se houve contratação de auxiliar de serviços gerais. Afirmou que o pagamento por nota de empenho foi interrompido em razão dos



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

contratos celebrados em sua secretaria. Contou que foram firmados contratos temporários até o processo seletivo. Asseverou que, na secretaria de saúde, foram mantidas muitas pessoas da gestão anterior que tinham experiência. Desconhece a contratação de correligionários em outros departamentos.

Rosângela Ferreira de Souza (testemunha – em juízo – p. 2.547-2.548) – Indagada pela defesa de Paulo, afirmou que é servidora pública ocupante de cargo efetivo desde 2009 como agente administrativo e trabalha juntamente com o secretário de administração. Reforçou que sempre trabalhou nessa área. Narrou que, em 2016, foram exonerados todos os cargos comissionados e também os servidores que ocupavam esses cargos comissionados. Afirmou que fica ao novo Prefeito nomear e preencher os cargos. Asseverou que o acusado Paulo nomeou pessoas a esses cargos. [...] Afirmou que essas nomeações, ao menos na secretaria onde está lotada, foram necessárias. Contou que essas nomeações não conseguiriam superar o patamar de 54%, porque estavam bem abaixo da folha de dezembro/2017. Esclareceu que a folha é bem enxuta em janeiro normalmente, porque os professores convocados não estão na folha. Afirmou que não havia professores em janeiro/2017. [...] Questionada pelo Ministério Público, contou que, na sua secretaria, entraram dois funcionários, contrataram primeiro um, depois o outro, porque precisavam ajudar o outro, senão não iria fechar a folha em janeiro. Confirmou que se tratavam de cargos administrativos. Confrontada com base no relatório de inspeção do TCE, que indicou a repetição de contratos para a mesma pessoa (uma pessoa, por exemplo, com dois ou três contratos temporários), explicou tomando como exemplo o professor: a cada seis meses era gerado um contrato a partir de cada convocação, mantida a sua matrícula.

Ana Paulo Nogueira (testemunha – em juízo – p. 2.547-2.548) – Indagada pela defesa de Paulo, afirmou ser servidora pública ocupante de cargo efetivo desde 2006, sendo professora da Escola Municipal Iracy da Silva Almeida e atualmente exerce cargo de Diretora de Departamento de Inspeção Escolar na Secretaria de Educação. Não soube precisar se, com o término da gestão em 2016 e início da gestão do acusado Paulo, houve demissão em massa de cargos comissionados; esclareceu que, na secretaria de educação, iniciou-se 2017 com menos funcionários. Apontou acreditar que houve a demissão de alguns comissionados em dezembro/2016 e que havia um vácuo em algumas funções. Desconhece a forma de pagamento de servidores por empenho. Contou que havia boatos de que, nas gestões anteriores, procedia-se a pagamentos de servidores via RPA. [...] Indagada pelo Ministério Público, respondeu que não teve contratações na secretaria de educação em janeiro/2017, bem como que, quando iniciaram as aulas em fevereiro/2017, o seu departamento, verificando a necessidade de suprimento de cargos de inspetores nas escolas, acionou o secretário de educação em uma reunião e o secretário resolveu essa questão junto à Prefeitura. Negou que partisse do departamento qualquer indicação de pessoa específica para ocupar o cargo; somente apontavam a necessidade de funcionários.

Denise Costa Medeiros dos Santos Pereira (testemunha – em juízo – p. 2.547-2.548) – Indagada pela defesa de Paulo, respondeu que houve a solicitação de instauração de processo seletivo que foi conduzido pela FAPEC que aplicou a prova, tendo passado pela avaliação das provas do processo seletivo. Relatou que era oposição ao acusado Paulo no período eleitoral e não teria motivo para ele estar a contratando, tendo passado por esse processo seletivo para o cargo de auxiliar administrativo na época. Contou que, ulteriormente, foi nomeada para o cargo de secretária municipal de assistência social. Negou que tivesse indicação de alguém ou



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

"carta marcada" no processo seletivo, até porque ela foi oposição na campanha eleitoral. Asseverou acreditar na lisura do processo seletivo, porque passou por todas as etapas e não conhecia pessoalmente os acusados Paulo e Roberson, tendo sido respeito o critério de merecimento. Contou que trabalhou dentro da secretaria de assistência social, dando suporte à secretária da época, e, que em razão do seu trabalho, foi feito o convite para si ocupar o cargo de secretária. Asseverou acreditar que não seria nomeada se não tivesse passado no processo seletivo. Indagada pelo Ministério Público, respondeu que recorda da campanha eleitoral de 2017 e 2018 para Governador, tendo até prestado depoimento na condição de testemunha na Polícia Civil sobre um fato envolvendo um candidato que era oposição do acusado Paulo no Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Afirmou que a sua nomeação após passar no processo seletivo ocorreu no meio do ano de 2017. Narrou que concorreu para o cargo de auxiliar administrativo no processo seletivo, tendo sido lotada na secretaria de assistência social. Relatou que, no exercício desse cargo, desempenhava todas as atribuições ligadas à parte administrativa da secretaria. Disse que a secretária Juliana passou para outra secretária, onde ela exercia as suas atribuições e foi dito a ela que ela tinha perfil porque lhe disseram que ela sabia bem como funcionava o sistema (como fazer compras, etc.) fora conhecer os servidores. Asseverou que firmou contrato decorrente do processo seletivo, não tendo sido nomeada em cargo de comissão. Negou que, na época de sua contratação, houvesse qualquer calamidade pública, a exemplo de enchente ou queimada.

Paulo César Lima Silveira (acusado - interrogatório - extrajudicial - p. 780-783 - acompanhado do Procurador Jurídico de Município (Portaria nº 018/2017), o senhor Pedro Henrique Santos Garcia, OAB/MS 16.666) - Esclareceu: "Que o declarante, após realizar consultoria a Procuradoria Jurídica e aos Secretariados, em comum acordo, vislumbrando o atendimento dos interesses da administração, com o objetivo manter o fornecimento de serviços essenciais, optou por realizar o pagamento diretamente por empenho em caráter emergencial; Que o declarante não sabe precisar o número de pessoas pagas por empenho, mas garante que todos esses dados foram apresentados na resposta formal; Que os valores recebidos diretamente por empenho respeitaram rigorosamente as remunerações previstas para os respectivos cargos, o que deve ser considerado como causa que não causou prejuízo aos cofres públicos; Que apesar exigir o pagamento direto por empenho, não havia a instrumentalização do ato por meio do contrato de prestação de serviço, o que havia era a solicitação da respectiva Secretária, informando apenas os dados do prestador, gerando neste momento o processo de empenho para o pagamento; Que não fora realizado processo seletivo para contratação das pessoas pagas; Que a avaliação, sobretudo nas Secretarias de Educação e Saúde, eram feitas pela análise da qualificação profissional; Que o declarante não realizou qualquer indicação para contratação, dando autonomia aos Secretários na formação das equipes de trabalho; Que não há correlação entre doadores ou prestadores de serviços durante a campanha eleitoral do declarante a aqueles que receberam diretamente por empenho; Que o declarante nega expressamente que os nomeados ou aqueles que receberam por empenho sejam compromissos de campanha eleitoral, posto que a administração visa exclusivamente a efetividade dos serviços prestados; Que a partir do mês de fevereiro não foram realizados novos pagamentos por empenho diretamente a pessoas físicas, sendo que os prestadores de serviços passaram a integrar a folha de pessoal, com a devida justificativa de contratação excepcional pelo período de 02 (dois) meses (em regime emergencial), até a finalização do processo seletivo; Que foram formalizados



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

contratos a partir do mês de fevereiro com todos os prestadores de serviços temporários, sendo que serão apresentadas cópias dos instrumentos em momento posterior a esta Promotoria de Justiça; Que o declarante não sabe dizer se nos pagamentos realizados diretamente por empenho, no mês de janeiro apenas, foram recolhidas as respectivas contribuições patronais destinadas ao INSS; Que quanto ao servidor Roberson Luiz Moureira, engenheiro civil, que estava licenciado do Município de Ribas do Rio Pardo, o declarante informa que a licença foi revogada no mês de janeiro de 2017, e que atualmente encontra-se lotado no setor de projetos da Secretaria Municipal de Obras, não exercendo qualquer outra função de assessoramento ou consultoria; Que o declarante acredita que pela coincidência ocorrida entre a nomeação de alguns secretários, entre a sua administração e a administração de Roberson, venha a presunção de que haja influência de tal pessoa na administração municipal; Que quanto a apuração de cargos não providos, o declarante apresenta cópia do edital de convocação de 01.01.2017 e os respectivos termos de posse dos candidatos nomeados para o cargo de auxiliar de serviços gerais; Que a administração tem feito o levantamento do número de cargos não providos para cada um daqueles que foram ofertados em concurso público e que ainda possuem candidatos aprovados; Que é compromisso da administração atual prorrogar o prazo do concurso público vigente com a finalidade de estrutura o quadro pessoal; Que, para isso, tramita na Câmara Municipal o projeto de reestruturação do plano de cargo e carreiras, a fim de ampliar o número de cargos oferecidos; Que com relação aos professores convocados mencionados na denúncia, o declarante esclarece que foram convocados para o período excepcional (no início do corrente ano) para CEINF's, com duração apenas no período de férias; Que diferente do que fora consignado na denúncia, a Secretaria de Educação apurou que não foram 17 (dezessete) professores os convocados, mas que o número fora bem menor do que o indicado, sendo que 03 (três) dos efetivamente convocados eram remanescentes de convocação do mês de novembro do ano anterior e com estabilidade gestacional; Que com relação ao número de contratados, o declarante informa que neste mandato até o presente momento foram contratados 123 (cento e vinte e três) servidores, ao passo que no segundo semestre do ano de 2016, foram contratadas 215 (duzentos e quinze) pessoas;”. Ao final, o douto Procurador Jurídico do Município fazendo o uso da palavra questionou o Prefeito Municipal sobre a observância do limite de gasto com pessoal previsto em Lei no mês de janeiro de 2017, tendo o Prefeito afirmado que tal limite foi rigorosamente respeitado. Ademais, questionou o Prefeito sobre a ocorrência de contratação por empenho na gestão anterior, pergunta na qual o Prefeito respondeu afirmativamente, indicando como exemplo a contratação de José Antonio Santos Whiteman, o qual recebeu diretamente por empenho durante os quatro anos, conforme extratos apresentados nesta ocasião. Questionou o Prefeito acerca de sua tendência para realização de processos seletivos, indagando-o se quando é possível o administrador opta pela realização de processo seletivo, tendo sido respondido que já foram feitos 02 (dois) processos seletivos para estagiários, aguardando ainda a realização de terceiro. Indagou o Prefeito sobre a ocorrência de dano ao erário em decorrência dos pagamentos diretamente por empenho, tendo sido respondido que não houve prejuízo, tendo em vista o preenchimento de cargos essenciais para o funcionamento da administração pública naquele momento. Indagou ao Prefeito sobre a imprescindibilidade de ter sido efetuado o pagamento direto por empenho, tendo sido respondido pelo Prefeito que o regime foi adotado em razão da urgência no atendimento de serviços públicos, tais como, saúde pública, educação e para reparo dos prejuízos causados pelas chuvas excessivas nos



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

meses de dezembro e janeiro, inclusive na zona rural. Foi indagado ainda sobre a urgência de prestação de serviços na zona rural tendo em vista o início do ano letivo, o Prefeito ressaltou a excepcionalidade, haja vista a ocorrência de uma chuva de mais de cem milímetros em um espaço de uma hora, com a queda de aproximadamente quatro pontes e danificação de tubulações. Foi perguntado se o Prefeito tinha conhecimento se desde o dia primeiro de janeiro de 2017, bem como, no período restante, havia servidores suficientes para o exercício das atividades durante plantões ocorridos nas unidades de saúde do Município, tendo sido respondido que sequer havia serviço de recepcionista no hospital local, daí por que a necessidade de contratação. Perguntado ainda, sobre necessidade de contratação decorreu de dolo ou culpa do atual administrador, o Prefeito respondeu que recebeu a administração bastante deficitária e por isso precisou contratar para receber serviços públicos emergenciais. Indagou ainda sobre legalidade do pagamento direto por empenho a pessoas físicas prestadoras de serviços, tendo sido respondido pelo Prefeito que em decorrência do atendimento ao público pela administração em regime emergencial, tal procedimento se mostra legal, e que a conduta ocorreu por apenas 01 (um) mês."

Paulo César Lima Silveira, vulgo Tucura (acusado – em juízo – p. 2.545-2.546) – Relatou que João Alfredo e Emerson possuem algo contra ele, rivalidade política. Esclareceu que demitiu Emerson por não ter uma boa conduta como servidor. Lida a denúncia quanto à contratação de pessoas via nota de empenho com o fito de burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal, esclareceu que, quando assumiu em janeiro/2017, verificou que a gestão anterior havia demitido vários funcionários que eram contratados, estimando mais ou menos 500 cargos, entre comissionados e contratados. Afirmou que não tinha pessoal para poder suprir os serviços essenciais. Relatou que a forma de contratação decorreu, sobretudo, da transição que foi bem precária, já que ele era vice na gestão anterior e não tinha noção de toda a realidade de como estava caminhando a Administração. Salientou que, quando tomou conhecimento da forma de pagamento, ordenou a sua suspensão, conversando com advogados à época. Afirmou que, logo após, determinou a abertura de processo seletivo que era o meio mais rápido de poder ter esses funcionários para atender os serviços essenciais. [...] Asseverou que, até que se consolidasse o processo seletivo, realizou contratações temporárias para atender serviços essenciais. Contou que sabe da existência, mas não conhece detalhadamente a lei. Confrontado com a informação de que teria ocorrido contratação temporária de funcionários para além das hipóteses legais, mencionou que todas as decisões se embasaram no jurídico da época. Questionado se Roberson lhe orientava, relatou que conversava mais diretamente com procurador jurídico e outros assessores jurídicos. Questionado sobre trecho do seu depoimento extrajudicial do acusado Paulo a respeito da influência de Roberson, afirmou que Roberson sempre colocou a opinião dele, porém sempre prevalecia a orientação jurídica. Desconhecia que as contratações violavam a lei municipal que disciplina as contratações temporárias. Confrontado sobre contratações temporárias que foram realizadas inúmeras vezes, esclareceu, quanto a Nathalia Fontebasse, que ela era contratada da gestão anterior e, quando assumiu, ela estava em licença maternidade, tendo ela retornado à função ainda em janeiro/2017. Afirmou que, nada obstante, demitiu-lhe por ser sua sobrinha e haver vedação ao nepotismo. Para explicar as várias contratações, mencionou que essas pessoas contratadas davam aula na área rural e, até que fizesse concurso, eles trabalhavam dois períodos por semestre, daí encerrava o vínculo, já que não recebia férias, e dois períodos contratados no segundo semestre, razão pela qual fechavam quatro contratos por ano, a redundar no número de



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

contratações elevada. Disse que esse número elevado de contratações veio da gestão anterior. Negou que tivesse realizado processo seletivo para que apadrinhados políticos fossem integrados ao Município; defendeu a transparência do processo seletivo e disse que não participou de nenhuma etapa do certame, sendo que o instituto conduziu o processo. Salientou que, se for olhar o resultado desse processo seletivo, os primeiros colocados eram inimigos declarados dele. Indagado pelo Ministério Público, não soube precisar que cargo era ocupado pelo Emerson, porém afirmou que ele ocupava uma direção da Secretaria de Obras em cargo comissionado. Não soube precisar todos os cargos que foram contratados (motorista, agente administrativo, motorista, etc.), porém afirmou que todas as contratações foram feitas porque havia necessidade naquele momento até que fosse ultimado o processo seletivo. Mencionou que não havia calamidade pública, porém havia emergência de atender os serviços públicos. Não soube precisar especificamente a urgência da contratação de recepcionista; defendeu a recepcionista do seu gabinete, cujo cargo estava vago quando da assunção como Prefeito, bem assim atendente de hospital, entre outros. Não se recordou da urgência na contratação de Charlin como agente administrativo em 1º/02/2017, porém salientou que a determinação dele era só contratações para atender situações emergenciais. Pelo que se recorda, não emitiu qualquer decreto para decretar calamidade pública. [...] Asseverou que foi licitada ou contratada o IEL, instituto conhecido no Estado, que faz vários processos seletivos para prefeituras e para o Estado, que conduziu todo o processo. Esclareceu que as pessoas que passaram no processo seletivo, em torno de 30%, 40% ou 50% eram contrárias a ele durante a campanha eleitoral. Respondeu que, no processo seletivo, assim como outros assuntos, tenta ficar o mais longe possível para evitar dúvidas de possível interferência sua. Contou que, no processo seletivo, assim que a empresa assumiu, ela conduziu todo o processo; foram feitas provas práticas e entrevistas que são práticas que eles adotam em outros Municípios e em alguns processos que conduziram junto com o Governo do Estado.

Paulo César Lima Silveira, vulgo Tucura (acusado – interrogatório complementar em juízo – p. 2.551) – Afirmou que, quando assumiu, o ex-Prefeito havia feito próximo de 500 demissões, sendo que precisavam promover a nomeação de alguns cargos, como recepcionista de hospital no mês de janeiro/2017, em contratos emergenciais. Esclareceu que, na sequência, foi realizado um processo seletivo para poder atender a demanda que existia naquele momento. Contou que o que foi realizado em janeiro/2017 foi o mesmo procedimento efetuado no mandato anterior. [...] Salientou que houve uma decisão do Tribunal de Justiça no sentido de validar essas contratações temporárias. [...] Indagado especificamente sobre o que ele entendia ser excepcional ou emergencial para justificar a contratação, esclareceu que, assim que assume, está em um período de recesso e o Prefeito anterior acabou tirando todos os contratados e comissionados que era um grande contingente de pessoas por exigência legal. Contou que, já no dia 1º do seu mandato, é necessário ter alguém, por exemplo, em Hospital trabalhando como atendente. Afirmou que tiveram que fazer isso já no dia 1º do seu mandato. Afirmou que essa repetição de contratações se justifica em razão dos cargos de professores que eram contratados por período a cada semestre, de modo que, se exercesse mais de um período, era firmado mais de um contrato com o mesmo professor. Afirmou que, na sua gestão, houve concurso público para professores, de modo que, hoje, há ocupantes de cargos efetivos, a evitar a continuação dessa situação que acontecia.

Nesse cenário, fica evidenciado que a nomeação e admissão partiram da decisão do acusado Paulo, então Prefeito, sob a direção e/ou cooperação



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

do acusado Roberson como se demonstrará abaixo.

A controvérsia entre o Ministério Público e a defesa dos acusados paira sobre o elemento normativo 'contra expressa disposição legal' contemplada no tipo penal. Para solucionar essa controvérsia, cabe recordar que a contratação temporária, incluído-se a convocação de professores, é exceção à regra do concurso público, somente admitida nos termos do artigo 37, IX, da Constituição da República, dispositivo este reproduzido no artigo 17, IX, da Lei Orgânica do Município de Ribas do Rio Pardo/MS.

Para definir as balizas constitucionais para a contratação temporária, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 658.026, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que, '[n]os termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.' Pela pertinência, colaciona-se a ementa desse precedente de observância obrigatória:

(...)

Para disciplinar o tema no âmbito do Município de Ribas do Rio Pardo/MS, havia, ao tempo das contratações ora comento, a Lei Municipal nº 784/2005, cujo artigo 2º arrola as hipóteses para essa espécie de contratação:

'Art. 2º De conformidade com esta Lei são permissíveis as contratações destinadas a:

I Atendimento de programas emergenciais decorrentes de situações caracterizadas como calamidade pública;

II Serviços de natureza técnica especializada, por profissional qualificado da área da Saúde;

III Contratação de professor substituto;

IV Garantia de fornecimento de serviços de bens públicos à comunidade, especialmente aqueles referentes a atividades de programas Especiais de Saúde de Assistência Social e outros:

1. Programa de Saúde da Família (PSF);

2. Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);

3. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI);

4. Programa SENTINELA;

5. Programa de Descentralização da Fundação Nacional da Saúde FUNASA (Aedes Egypt);

6. Outras Programas Especiais que envolvam atividades essenciais que venham ser criados oficialmente com recursos provenientes da União.'

Deveras, em todos os contratos temporários acostados, verifica-se o prazo determinado de 12 meses, renovável por mais 12 meses; da prova testemunhal colhida, aliado à confissão do acusado Paulo, o interesse público era excepcional e a necessidade era temporária, porquanto houve o desligamento de vários servidores da antiga administração e era imprescindível a continuidade dos serviços públicos essenciais (assistência social, saúde, educação, etc.).

Ocorre que outros dois requisitos não se mostram cumpridos, a saber: a subsunção do contexto à época a algum dos casos previstos em lei e a vasta (se não, toda) contratação de servidores públicos se destinava a serviços ordinários



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

permanentes que estavam sob o espectro das contingências normais da Administração. Deveras, não se pode descontextualizar que o concurso público em si é um procedimento, a depender do número de fases, moroso e burocrático, ao passo que as necessidades da população são dinâmicas e inadiáveis. Contudo, na condição de Chefe do Poder Executivo Municipal, o acusado Paulo não poderia ter desvirtuado as contratações do escopo da Constituição e da lei, ampliando as hipóteses admitidas para essa espécie de contratação.

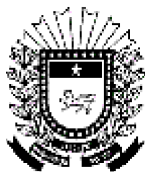
Veja-se que, diversamente do apontado pelo acusado Paulo em seu primeiro interrogatório extrajudicial quanto aos prejuízos causados por chuvas (p. 782), a prova testemunhal se inclinou, de maneira uníssona, quanto à ausência de qualquer calamidade pública a justificar a contratação temporária (art. 2º, I, Lei Municipal nº 784/2005). Sequer caberia subsumir a contratação de técnicos de enfermagem e assistentes sociais, entre outros, ao disposto no artigo 2º, IV, da referida Lei Municipal, visto que a temporariedade guarda referibilidade a algum programa especial que não foi indicado nas justificativas firmadas pelos Secretários e pelo acusado Paulo. A título exemplificativo, para a contratação de Izania Vieira Fernandes de Jesus, técnica em enfermagem, asseverou-se que sua contratação seria necessária para "compor a equipe necessária para o funcionamento do quadro da unidade" (p. 1.208). Tampouco se pode cancelar a convocação de professores na hipótese descrita no artigo 2º, III, da referida Lei Municipal, uma vez que, para sua incidência, o parágrafo único do multicitado artigo 2º preconiza que "a contratação de professor substituto a que se refere o inciso III far-se-á exclusivamente para suprir a falta do docente da carreira, por consequência de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação, e afastamento ou licença de concessão obrigatória; licença saúde e criação de novas salas de aula.", sendo que, no relatório do TCE-MS, ficou evidenciado que houve convocações sucessivas, em alguns casos mais de 30 vezes (p. 1.736-1.743).

Para justificar essas prorrogações, o acusado Paulo, em seu autodefesa e na sua defesa técnica, afirmou que esse número engloba também as administrações anteriores e, na linha da explicação exposta pela testemunha Rosângela, o número de contratos decorre da quantidade de períodos de aula da respectiva profissional (para cada escola designada, forma-se um contrato apartado). Embora plausível e razoável a explicação, tal explicação não é suficiente para justificar os seguintes fatos:

a) diversamente do defendido pela prova testemunhal defensiva, houve a contratação temporária e convocação de professores ainda no mês de janeiro, alguns, inclusive, a partir de 02/01/2017, consoante se infere da situação de Clésio de Goês Ferreira, Jeane Dias Correia, Juliana Martins Higino, Jucimara Aparecida de Oliveira Silva, Juliana Meza Moreira e Marcela Honorato de Brito Santos junto ao Portal da Transparência (p. 106, 110, 111 e 113);

b) alguns profissionais como Clésio de Goês Ferreira e Juliana Meza possuírem, respectivamente, quatro e dois vínculos contratuais só em janeiro/2017, mesmo estando lotados na Secretaria Municipal de Educação, e não em alguma escola, conforme se haure do Portal da Transparência (p. 106 e 111). Cabe salientar que Clésio, ulteriormente, foi nomeado para o cargo de comissão de Chefe de Departamento de Cultura a partir de fevereiro/2018 a denotar, pois, forte vínculo político com o acusado Paulo como se haure da cópia do Diário Oficial do Município (p. 2.217);

c) há casos em que os contratados sucessivamente não ocupam



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

cargos de professores, a exemplo de Emerson Franchini, de Ruth Ferreira Matos e de Charlin Castro Camilo com três ou mais vínculos contratuais cada um como se identifica do relatório do TCE/MS (p. 1.741 e 1.743);

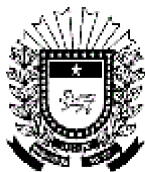
d) houve a renovação dos vínculos temporários dos professores convocados no primeiro semestre para o segundo semestre de 2017, havendo, pois, continuidade no vínculo empregatício (p. 105-119 e 1.701-1.713). Mas não só isso, como demonstrado pela defesa do acusado Roberson, com as cópias do Diário Oficial do primeiro semestre de 2018 (p. 2.217-2.221 e 2.226-2.228), houve nova convocação (ou melhor dizendo, renovação) de expressiva quantidade de professores em fevereiro/2018, a denotar, em verdade, um eterno vínculo empregatício desses servidores à margem da Constituição e da legislação de regência.

Cabe recordar, a este propósito, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1066677, sujeito ao rito da repercussão geral, referendou a tese de que '[s]ervidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.' (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020 – grifou-se); e

e) é fato notório nesta urbe a quantidade de ações propostas no Juizado Especial desta Comarca e nas próprias Varas por professores convocados sucessivamente pela Administração Pública Municipal com abrangência no período citado, voltado ao reconhecimento da ilicitude das contratações e à consequente condenação do ente público municipal ao pagamento do FGTS e ao seu respectivo levantamento, fundado na tese fixada no Tema nº 916 (RE 765320 RG - '[a] contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.') e/ou ao reconhecimento de direitos trabalhistas pelo desvirtuamento da contratação temporária, fundada na tese citada na alínea anterior.

Chama a atenção, ainda, que as contratações temporárias, conquanto se revistam de alguma razoabilidade para as áreas de educação, saúde e assistência social, abrangeram agentes administrativos, garis, fiscais de atividade urbanas, recepcionistas, motoristas, monitores de oficina de artes, entre outras funções, com justificativas genéricas, que fogem do escopo da Lei Municipal e da legitimidade constitucional (p. 917-925, 934-936, 942-944 e 1.406-1.409). A este propósito, chama a atenção a cópia do Diário Oficial do Município de Ribas do Rio Pardo juntada pela defesa do acusado Roberson que indica a contratação de garis, motoristas e cozinheira em fevereiro e março/2018, passados mais de 8 meses do prazo do concurso (p. 2.225-2.232).

Ademais, compulsando o edital do certame, evidencia-se que o processo seletivo simplificado englobou duas fases: uma prova prática, outra de entrevista (p. 1.605-1.629). A rigor, nada haveria de irregular na realização do certame dessa forma, não se podendo admitir a presunção de culpa ou dolo, sobretudo no



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

âmbito do processo criminal, sob pena de responsabilização objetiva e violação ao princípio da presunção de inocência. Todavia, percebem-se casos de candidatos, cujas inscrições foram inicialmente indeferidas, e que, após julgamento favorável do recurso, foram convocados, curiosamente apoiadores da campanha eleitoral do acusado Paulo, a exemplo de Izabella Aparecida Ribeiro Campos (p. 1.633), com contrato temporário já em fevereiro/2017 (p. 98 e 103), sendo que Izabella havia percebido remuneração por nota de empenho em janeiro/2017 (p. 55). Em igual direção, a título de exemplo, cabem citar os seguintes casos:

Amanda Poliana, remunerada com nota de empenho (p. 92), passou para temporária a partir de fevereiro/2017 (p. 96) e, embora classificada ao final em 31º lugar no processo seletivo para agente de administração (p. 1.652), restou mantida como comissionada a partir de 03/05/2017 (p. 1.714);

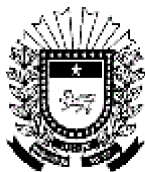
Rosilda da Conceição, remunerada com nota de empenho em janeiro/2017 (p. 89), passou para temporária a partir de fevereiro/2017 (p. 103) e, classificada em 2º lugar no processo seletivo simplificado (p. 1.641), foi nomeada e contratada a partir de 01/07/2017 com a justificativa genérica de realização de serviços (limpeza urbana) (p. 1.423-1.426 e 1.700); e

José Nonato da Silva, remunerado por nota de empenho em janeiro/2017 (p. 56), passou para temporário a partir de fevereiro/2017 (p. 99) e, classificado em 5º lugar para o cargo de gari (p. 1.641), foi nomeado e empossado em 01/07/2017 (p. 1.698).

Esse detalhe não passou despercebido pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul ao relatar que 'as irregularidades acima apontadas ocorreram no mês de janeiro do corrente ano, sendo alguns agentes posteriormente contratados temporariamente ou nomeados para exercer cargos em comissão' (p. 1.746-1.747).

Decerto, como apontado pela testemunha Denise, quem confessou ter sido adversária política do acusado Paulo no período eleitoral, não há prova cabal de possível beneficiamento de algum candidato, senão, como afirmado pelo acusado Paulo, todos os seus apoiadores teriam ocupados as primeiras colocações. Em verdade, o que se ilustra dos autos é que o processo seletivo simplificado se revelou um mecanismo para que o acusado Paulo pudesse introduzir na Administração Pública seus apoiadores sob o pretexto de manutenção do funcionamento da máquina estatal. Por isso mesmo, afirmou, em seu interrogatório, que 'as pessoas que passaram no processo seletivo, em torno de 30%, 40% ou 50% eram contrárias a ele durante a campanha eleitoral.' (p. 2.545-2.546), assertiva esta da qual, por consequência lógica, deduz-se que o percentual de 70%, 60% ou 50% tinham algum viés favorável à candidatura do acusado Paulo.

A contextualização destes autos parte do pagamento por nota de empenho, da renovação de eventuais vínculos contratuais temporários com esses "prestadores de serviço", da realização de processo seletivo simplificado para contratação de servidores temporários objeto do Edital nº 01 de 20/04/2017 (p. 1.605-1.629) e da aprovação da Lei Complementar nº 035/2017 de 02/05/2017 que ampliou o número de cargos comissionados e de cargos públicos no Poder Executivo Municipal para possibilitar a inserção do maior número de servidores temporários possível (p. 1.789-1.807). Veja-se que os próprios auditores alertaram, em seu relatório de inspeção, que o excesso nas contratações temporárias se refletia no fato de havia 407 contratos vigentes com servidores temporários de um total de 1.238 registros de vínculos com agentes públicos no ano de 2017, representando os vínculos temporários



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

o percentual de 32,87% de todo o funcionalismo público municipal (p. 1.735-1.736). Assentaram, ainda, que:

(i) 'o volume de contratação temporárias escapa da disciplina legal, pois não se pode admitir como proporcional e racional o uso de contratações temporárias em volume superior a 20% (vinte por cento) do quadro pessoal efetivo, montante já consolidado nos tribunais superiores e órgãos de controle' (p. 1.736); e

(ii) 'não bastasse, o volume excessivo de contratações, outro critério que revela ilegalidade das admissões e revela falta de planejamento do órgão, trata das atribuições destinadas aos agentes temporários que exercem funções típicas de administração.' (p. 1.736 – grifou-se)

De fato, não se podem incluir todos os servidores na mesma vala, visto que em alguns casos, há menção expressa a algum programa específico de contratação temporária, a exemplo do Programa Saúde na Família expressamente indicado na Lei Municipal (p. 1.696 e 1.700), corroborado pela justificativa apresentada (p. 1.266, 1.286, 1.342, 1.430 e 1.491). Porém, tais casos são exceção à regra que conduziu o certame: preenchimento por servidores temporários de cargos permanente da Administração Pública Municipal à margem das hipóteses previstas no artigo 2º da Lei Municipal nº 784/2005, inclusive com a motivação do acusado Paulo de conseguir contemplar, na máxima medida possível, os seus apoiadores na campanha eleitoral. Nesse cenário, não há falar em nulidade do certame como um todo, e sim reconhecer os vícios de objeto, de motivação e de finalidade das contratações de todos os cargos que não estiveram contemplados nas hipóteses da Lei que disciplina a temática no Município de Ribas do Rio Pardo.

Assim, a nomeação de servidores temporários para ocupar cargos de agentes de administração, gari, vigilante, motorista, recepcionista, monitor de oficina de artes, auxiliar de serviços gerais, oficial de manutenção, inspetor de alunos, cozinheira, agente de fiscalização ambiental, assistente social, auxiliar de agente de proteção social, agente de proteção social, biólogo, cuidador domiciliar de idosos, cuidador infantil, educador físico, educador social, eletricitista de baixa e alta tensão, fiscal de atividades urbanas, geógrafo, mecânico, monitor de oficina de esportes, operador de motoniveladora, operador de pá carregadeira, operador de retroescavadeira, técnico de laboratório, técnico em enfermagem, técnico em imobilização ortopédica, técnico em radiologia, técnico em segurança do trabalho, tratorista, zootecnista, motorista de ambulância, à exceção das oito profissionais nomeadas para Programa Específico indicado na Lei (p.1.696-1.700), foram irregulares, seja por não estar inserido em alguma das hipóteses legais, seja por ocuparem cargos e exercerem atribuições próprias das funções permanentes da Administração Pública.

Com efeito, a admissão de apenas um servidor contra expressa disposição, por si só, seria suficiente para incidência da norma penal; a quantidade de servidores admitida repercutirá apenas para dosimetria de pena, mais especificamente na culpabilidade e/ou consequências.

Para conferir legitimidade ao certame, a defesa do acusado Paulo trouxe aos autos o acórdão proferido pelo Eg. Tribunal de Justiça que julgou improcedente ação popular tombada sob o nº 0800223-88.2017.8.12.0041, aforada pelo atual Prefeito (João Alfredo Danieze), sobre o qual se operou o trânsito em julgado (p. 2.518-2.542).

Embora deva ser considerada a coisa julgada formada, nada obsta o julgamento em sentido diverso no âmbito do processo criminal.



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

A um, porque, como já se assentou alhures, '[a]s esferas penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si, de forma que as decisões proferidas no âmbito civil e administrativo para apurar os mesmos fatos não vinculam o processo penal, salvo a inequívoca demonstração de inexistência do fato ou comprovada a negativa de autoria' (AgRg no AREsp n. 1.895.902/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022; e CC n. 195.843/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 3/8/2023, DJe de 8/8/2023.);

A dois, porque a matéria debatida naquele processo não levou em consideração os vínculos temporários pretéritos, tampouco o contexto pretérito ao processo seletivo simplificado (pagamentos por notas de empenho, renovações de contratos temporários e a participação do acusado Roberson, que sequer ocupou o polo passivo daquela demanda);

A três, porque, segundo se haure daqueles autos, não houve produção probatória, diversamente destes autos em que se sucedeu à produção de prova testemunhal e ao interrogatório dos acusados, sem falar na juntada aos autos do Relatório de Inspeção emitido pelos auditores do TCE/MS, a diminuir o grau de cognição judicial naquela ação popular e a possibilitar convicção diversa nestes autos; e

A quatro, porque, uma vez instado pelo Ministério Público e após ter plena ciência do acompanhamento das investigações em torno das contratações, o acusado Paulo comunicou, em ofício assinado em 30 de outubro de 2017, que 'o Município de Ribas do Rio Pardo, através da Secretaria Municipal de Administração, dará início aos trabalhos de levantamento para identificar os cargos para os quais haverá a necessidade de concurso público para preenchimento de vagas' (p. 904). Ou seja, só passados 10 meses da assunção no cargo de Prefeito e após ser instado pelo Ministério Público acerca da irregularidade das contratações, é que houve início de providências internas para concurso público para provimento em cargos efetivos.

Aliás, ao que indicam os autos, a Comissão referida pelo acusado Paulo só veio a ser instituída para se iniciar o levantamento de cargos em 19/02/2018 consoante Portaria nº 065/2018 expedida pelo acusado Paulo e publicada no Diário Oficial do Município, cuja cópia foi acostada (p. 2.217).

Nessa linha de fundamentação, colacionam-se julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça em casos bastante semelhantes, em que se assentou a ilegalidade do certame e a subsunção ao tipo penal descrito na denúncia. Confira-se a ementa dos julgados:

(...)

Por conseguinte, percebe-se que a admissão e a nomeação dos servidores temporários, à exceção dos oito casos acima assinalados, violou frontalmente expressa disposição legal.

Na esteira da orientação do Superior Tribunal de Justiça, '[o] dolo, desde o nascimento do finalismo, integra a própria conduta e passou a ser entendido como a consciência e a vontade de realizar os elementos do tipo, com o propósito de lesão ou perigo de lesão a bem jurídico.' (HC 544.800/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 29/09/2021).

Na espécie, o dolo, em sua dupla vertente (representação e vontade), está ancorado em fortes elementos probatórios: depoimentos, documentos, etc.. É dizer, há robustez probatória no sentido de estar caracterizado o dolo na modalidade direta, nos termos do artigo 18, I, do CP, no sentido de que o acusado Paulo, na condição de



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeito, consciente e movido pela vontade voltado ao fim colimado na norma penal, cometeu os elementos objetivos do tipo penal, consistente em nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei.

Aliás, na esteira da fundamentação exposta no tópico referente ao crime previsto no art. 1º, V, do DL nº 201/67, há fortes evidências do dolo específico.

Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo e ausentes quaisquer causas de atipicidade, justificante ou exculpante, impõe-se a responsabilização criminal do acusado Paulo.

3. Do concurso de pessoas. Do acusado Roberson

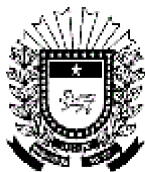
O concurso de pessoas/agentes está previsto no artigo 29 do Código Penal e '[c]omo é de conhecimento, o concurso de agentes se refere à comunhão de esforços de uma pluralidade de pessoas que concorrem para o mesmo evento. Estes são os requisitos para sua caracterização: a) pluralidade de agentes, b) relevância causal das várias condutas, c) liame subjetivo entre os agentes e d) identidade de infração penal. O Código Penal adotou a teoria unitária ou monista, segundo a qual, havendo diversos agentes, com múltiplas condutas que levam ao mesmo resultado, há um só delito para todos. Ou seja, todos são apenados pelo mesmo tipo penal, via de regra.' (HC 406.842/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019)

Na diferenciação entre autoria e participação, o Código Penal incorporou a teoria restritiva em sua vertente objetivo-formal, pela qual a condição de autor do delito é assumida pelo agente que praticar o verbo do tipo penal, ao passo que o partícipe executa atos auxiliares, seja sob o ponto de vista material, seja sob o ponto de vista moral, a responder na medida de sua culpabilidade (APn 629/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2018, DJe 10/08/2018).

Nos casos de coautoria e em aprimoramento à teoria restritiva objetivo-formal e restrita aos delitos dolosos, Claus Roxin desenvolveu a teoria do domínio do fato, pela qual o autor é o agente que possui o poder e o controle do desenrolar do iter criminis; não se restringe àquele agente que executa o verbo do tipo penal (domínio da ação), alcança igualmente aquele que se vale de outrem para a execução do ato (domínio da vontade) e os que planejam e organizam o cometimento de um crime com a divisão de tarefas (domínio funcional do fato).

A este propósito, '[o] Código Penal brasileiro adota a Teoria Monista da participação (ou ainda Unitária ou Igualitária), a qual contempla a responsabilização pelo delito ainda que sejam distintas as condutas praticadas em coautoria. Nesse contexto, deve ser esclarecido que autor não é apenas aquele que executa a conduta típica descrita no núcleo da norma penal. O conceito legal abrange também aquele que se utiliza de outrem, como instrumento, para a execução da infração (autoria mediata), bem assim aquele que, ao partilhar da mesma intenção delitiva, exerce controle sobre o curso dos acontecimentos, seja por meio de planejamento, determinação, organização, ou mesmo funcionalidade, bastando que realize uma parte necessária do plano global.' (HC 598.155/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022; e AgRg no AREsp 2010805/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 17/03/2022).

A caracterização do concurso de agentes, todavia, não significa que deva identificar-se todos os agentes. Com efeito, 'a jurisprudência do Superior Tribunal



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime' (AgRg no HC 651529RS, Quinta Turma, Min Rel Ribeiro Dantas, julgado aos 04/05/2021, DJE 10/05/2021; e AgRg no HC 556720/MS, Quinta Turma Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 04/08/2020, DJE 12/08/2020).

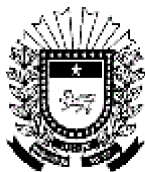
Na espécie, o Ministério Público, na exordial, apontou que 'ROBERSON LUIZ MOUREIRA, apesar de ocupar o cargo de Engenheiro Civil, lotado na Secretaria de Obras do Município de Ribas do Rio Pardo, exercia grande influência nos atos de gestão do denunciado PAULO CESAR LIMA SILVEIRA e detinha juntamente com o Chefe do Executivo Municipal poder de mando na administração pública. [...] Tal fato foi corroborado pelo depoimento do próprio denunciado PAULO CESAR LIMA SILVEIRA, o qual admitiu que ROBERSON LUIZ MOUREIRA, mesmo sem ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento, servia-lhe como consultor para realização de atos de gestão no início do mandato. Desse modo, o denunciado PAULO CESAR LIMA SILVEIRA, aconselhado pelo denunciado ROBERSON LUIZ MOUREIRA e seguindo suas recomendações, passou a adotar essa mesma prática, dando continuidade às contratações ilícitas, a fim de saldar as dívidas de campanha logo no início de sua gestão.' (p. 03-04), posições estas reforçadas nas alegações finais (p. 2.373-2.378).

Pois bem. Deveras, em nenhum documento nos autos, consta a assinatura, carimbo ou qualquer rastro documental que conecte o acusado Roberson às contratações irregulares promovidas pelo acusado Paulo. Todavia, ao lume da teoria restritiva na sua vertente objetivo-formal, do acervo fático-probatório, identifica-se que, nada obstante todos os respeitáveis argumentos esposados pela defesa técnica e pela autodefesa do acusado Roberson, há provas suficientes da sua efetiva participação ou, melhor dizendo, da sua atuação como coautor funcional, como mentor/autor intelectual e até, sem incorrer em equívoco, na condição de autor mediato na consumação de ambos os delitos cometidos pelo acusado Paulo. Explica-se.

Para efeito de materialidade delitiva, transladam-se todos os documentos, substratos fáticos e demais elementos probatórios e informativos colacionados nos tópicos anteriores, ainda mais considerando que, segundo artigo 30 do CP, '[n]ão se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime'.

Ora, por se tratar de condição objetiva (Prefeito), inserida como elementar dos tipos penais, de pleno conhecimento do acusado Roberson, impõe-se o alcance dos tipos penais a ele. Por analogia, aplica-se o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça nos casos de crime de peculato, segundo o qual '[o] peculato corresponde à infração penal praticada por funcionário público contra a administração em geral. Denominado crime próprio, exige a condição de funcionário público como característica especial do agente - de caráter pessoal - elementar do crime, admitindo-se "o concurso de agentes entre funcionários públicos (ou equiparados, nos termos do art. 327, § 1º, do Código Penal) e terceiros, desde que esses tenham ciência da condição pessoal daqueles, pois referida condição é elementar do crime em tela (artigo 30 do Código Penal)'" (AgRg no HC n. 829.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

A controvérsia paira, sobretudo, sobre a existência ou não de provas da autoria, de tal sorte a conectá-lo ao conjunto de práticas ilícito-penais perpetradas pelo acusado Paulo. Nesse ponto, a autoria está lastreada nos documentos acostados



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

aos autos que contemplam matérias da imprensa e materiais de campanha eleitoral além da identidade de vários secretários da gestão do acusado Roberson com a do acusado Paulo (p. 1.668-1.693) e na prova testemunhal colhida tanto na fase extrajudicial quanto judicial comungada com os depoimentos/interrogatórios dos acusados Paulo e Roberson (p. 737-740, 780-783, 1.663-1.665, 1.809-1.812, 2.545-2.546 e 2.547-2.548).

Pela pertinência, colacionam-se os excertos relevantes dos depoimentos acerca da participação (ou não) do acusado Roberson:

Jorge Nizete dos Santos (Procurador da Câmara Municipal – testemunha – extrajudicial - p. 1.663-1.665) - Respondeu: “Que o declarante ocupa o cargo de Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo; Que quanto aos fatos apurados no presente procedimento, o declarante não possui conhecimento acerca da contratação da empresa OST pelo Município de Ribas do Rio Pardo; Que questionado acerca da existência de algum contrato pela Câmara Municipal para capacitação de servidores, assessoria tributária, gestão de pessoal e controle interno, o declarante informa que não há, pois existe pessoal nomeado para tal função, já que a Câmara possui em seu quadro um Procurador Jurídico, um Advogado e um Contador, os quais bastam para a execução de tais funções; Que inclusive, quando houve um movimento para contratação pela Câmara de assessorias para essas funções, o declarante, no exercício de suas funções, exarou parecer contrário a esta contratação; Que perguntado sobre as funções desempenhadas pelo servidor Roberson Luiz Moureira na Prefeitura de Ribas do Rio Pardo, esclareceu que embora referido servidor não possua portaria de designação para cargo de gestão, chefia ou direção, o mesmo exerce a gestão geral das atividades do ente público municipal, sendo, em geral, grande parte das contratações de empresas e pessoal pela prefeitura ficam a seu cargo e escolha; Que tal fato é público e notório na cidade, o qual é debatido constantemente entre os vereadores na Câmara Municipal, sobre o excesso de poderes do mesmo na prefeitura; Que inclusive o declarante já presenciou na própria Câmara de Vereadores a participação de Roberson Moureira na discussão de assuntos administrativos da prefeitura junto ao Legislativo Municipal; Que a grande maioria dos Secretários e cargos nomeados do primeiro e segundo escalão da prefeitura são nomeados por Roberson; Que sobre isso, basta relacionar os atuais secretários municipais com os secretários da gestão do ex-prefeito Roberson nos anos de 2009 a 2012; Que indagado acerca da origem desse “poder” de Roberson Moureira dentro da prefeitura, mesmo não possuindo cargo de chefia e direção ou sendo o prefeito, o declarante respondeu que, no período eleitoral, Roberson aparecia com uma grande margem de intenção de votos nas pesquisas eleitorais; Que, como Roberson se tornou inelegível por questões judiciais, ele e seu grupo político se coligaram com o grupo do atual prefeito para disputarem as eleições, a qual acabaram por sagrarem-se vencedores; Que o atual prefeito não figurava com uma boa margem de intenção de voto nessas mesmas pesquisas e, por isso, possui uma “dívida” política com Roberson; Que Roberson é concursado no cargo de engenheiro civil, porém não exerce as atribuições do cargo de concurso; Que, de fato, Roberson exerce funções de gestão, tendo a sua sala de labor situada ao lado do gabinete do Prefeito, sendo esta coligada com o referido gabinete, com acesso direito ao mesmo;’.

João Alfredo Danieze (informante – extrajudicial – p. 737-740) – [...] Que dos contratados/convocados/comissionados pode afirmar o declarante que quase 80% deles, se não mais, são pessoas ligadas diretamente ao Ex-Prefeito Roberson Luiz Moureira, e que tais pessoas foram por ele contratadas na



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

administração 2009/2012; Que o declarante afirma que 98% dos cargos comissionados são pessoas da antiga administração de Roberson Moureira, que exerce grande influência junto ao Prefeito, tendo um gabinete ao lado, e segundo informações obtidas por munícipes, o Prefeito nada faz sem consultar Roberson Moureira, que, acredita o depoente, é o Prefeito de fato; Que nas 'reuniões de gabinete' Roberson sempre está presente e é quem dá as diretrizes administrativas, com imensa influência na destinação dos recursos públicos; Que Roberson Luiz Moureira, engenheiro concursado do quadro de carreira, estava afastado há 04 (quatro) anos por licença TIP, e essa licença foi revogada em janeiro de 2017 e embora a lotação seja na Secretaria de Obras por força da profissão e do cargo, ele encontra-se vinculado ao Gabinete do Prefeito de modo informal; Que Roberson funciona como 'braço direito' do Prefeito Municipal, inclusive o próprio declarante já presenciou o Prefeito e Roberson adentrando a uma reunião da ASSOMASUL; Que o declarante tem conhecimento de que o salário de Roberson Luiz Moureira como engenheiro concursado não condiz com o padrão de vida demonstrado; Que é de conhecimento do declarante que Roberson não exerce outra atividade econômica além da atuação junto à administração pública; Que é voz corrente na cidade que quem manda na cidade é Roberson; Que o declarante possui conhecimento que Roberson possui como patrimônio a casa onde reside, um prédio situado frontalmente ao imóvel, ambos na Rua Dr. Hamilton Fontoura, imóvel este onde funcionava o escritório de engenharia de Roberson e hoje funciona o escritório de advocacia que tinha como advogados Pedro Garcia, hoje Procurador-Chefe do Município e Luiz Carlos Dutra, hoje Vice-Prefeito e Secretário de Obras, prédio que serviu de 'quartel general' da campanha eleitoral, além de uma chácara no loteamento 'Cavalo Branco' (última chácara do lado esquerdo), além dos veículos; Que neste ato o declarante pretende juntar a Lei Complementar nº 11/2014; Lei Complementar nº 20/2015, que tratam da estrutura administrativa do município, e da Lei Municipal nº 784/2005, que autoriza contratações por tempo determinado em várias áreas da municipalidade, sem dispor esta da quantidade de cargos, tendo o declarante o conhecimento de que há mais de 140 pessoas contratadas com base nesta Lei, flagrantemente inconstitucional; Que, a título de exemplo, os nomeados para os cargos de Assessor de Relações Institucionais – DAS-300 e Assessor de Relações com a Comunidade – DAS-400, ou não possuem nível superior, ou não há comprovação da capacidade técnica, sem falar que há pessoas nestes cargos que exercem profissão diferenciada, como por exemplo: Thiago Friosi, que é odontólogo e recebe como Assessor de Relações Institucionais; Que além do cargo comissionado, a pessoa anteriormente referida recebe Função Gratificada, o que é concedido de forma subjetiva, o que pode representar até 70% do salário previsto; Que há informações de que a municipalidade já possui um projeto de lei pronto objetivando a reestruturação de cargos, criando 03 outras Secretarias (Desenvolvimento, de Governo e da Juventude), com a criação de vários cargos comissionados, justamente para acomodar muitos dos contratados vinculados ao Prefeito e a Roberson Moureira".

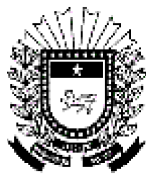
João Alfredo Danieze (informante – em juízo – p. 2.547-2.548) – [...] Asseverou que conhece o acusado Roberson, pois foi até seu vice-prefeito. Contou que, nas eleições de 2016, Roberson seria o candidato, contudo, por uma decisão judicial que suspendeu seus direitos políticos, teve que recuar e procurar algum substituto que acabou sendo o acusado Paulo que originalmente ocuparia a vaga de seu vice-prefeito. Assim, o acusado Paulo passou a ser o candidato a Prefeito e chamou-se o procurador jurídico para ocupar o cargo de vice, com o apoio e apadrinhamento de Roberson. Afirmou que, em razão disso, Roberson teria assumido poder dentro da administração,



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

de gestão, a exemplo de um primeiro ministro, era como se Paulo tivesse assinado um cheque em branco para Roberson administrar. Relatou que Roberson adotava essa prática antigamente, tendo sido condenado em ação de improbidade administrativa. Exemplificou pessoas contratadas irregularmente por nota de empenho: Charlin Castro, Diógenes Marques, Samila Marques, Wilson Mattos, Marcos Sampaio, Emerson Franchini Francisco, Eliandro. Negou que, no período de janeiro a fevereiro/2017, tivesse alguma excepcionalidade (calamidade pública, enchente, etc.) a justificar essas contratações irregulares. Confirmou que é uma prática corriqueira em Ribas do Rio Pardo de demitir todos os comissionados ligados à gestão que deixará o paço municipal. Relatou que eram tantos os compromissos políticos que, pela lei anterior, havia 77 cargos comissionados no Poder Executivo; logo em seguida, houve a apresentação de um projeto de lei de autoria do Poder Executivo, aprovada como a Lei Complementar nº 35/2017, que levou esse número a 183. Confirmou que era fato notório esse exercício da administração por Roberson. Contou que Roberson é concursado como engenheiro civil há mais de 20 anos e, embora lotado na Secretaria de Obras, ele despachava e exercia expediente dentro dessa sala específica, uma antesala anterior à sala do Prefeito no setor administrativo. Esclareceu que era um gabinete dele. Afirmou que esse casamento durou apenas 8 a 9 meses. Confirmou que havia um concurso público vigente e não se observou esse concurso para contemplar quem lhes apoiou na campanha. Contou que os pagamentos via nota de empenho decorreu da falta de cargos comissionados suficientes para contemplar todos. Asseverou que há um modus operandi na administração municipal de burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal via nota de empenho. Narrou que a população de Ribas do Rio Pardo perfaz o número de 23 a 24 mil habitantes, sendo que 2/3 ocupa a zona urbana. Em resposta às perguntas de defesa de Paulo, contou que essa forma de contratação já ocorreu em gestões anteriores, em especial a de Roberson. Não se recorda do limite de gastos com pessoal em janeiro/2017. Respondeu que acompanha o diário oficial do Município e o Portal de Transparência. Asseverou que fez denúncias ao Ministério Público na gestão 2013-2016. Afirmou que as pessoas aprovadas no concurso público foram chamadas posteriormente dentro da conveniência administrativa. Asseverou que, mesmo após a saída de Roberson em setembro/2017, as contratações irregulares continuaram. Relatou que é uma "persona non grata" na Prefeitura, por isso nunca entrou na Prefeitura, razão pela qual nunca viu Roberson ordenar algo a Paulo; apenas ouvia das pessoas que iam até o escritório dele para contar.

Emerson Franchini Francisco (testemunha – em juízo – p. 2.547-2.548) - Contou que trabalhou no início da gestão do acusado Paulo e que ocupava o cargo de manutenção na Secretaria de Obras. Desconhecia a Portaria de sua nomeação; somente sabia o cargo que ocupava. Afirmou que recebeu o primeiro salário por cheque, no valor de R\$ 2.000,00, inclusive, em relação à Portaria, mencionou que foi exonerado e contratado de novo com outras funções. Não soube precisar a forma do vínculo de sua contratação (comissionado, temporário, etc.). Asseverou que não assinou qualquer contrato para iniciar o trabalho na Administração Pública municipal e que só retirou o cheque no RH quando do pagamento pelo trabalho dele. Confirmou que participou da campanha de eleição do acusado Paulo. Confirmou que o acusado Paulo alocou várias pessoas que participaram da campanha de eleição para ocupar cargos na Prefeitura, sendo que ele foi um deles. Relatou que Roberson, no começo do mandato em 2017, ordenava tudo o que o acusado Paulo deveria fazer, isto é, o acusado Paulo assinava tudo o que o acusado Roberson mandava. Reforçou que o acusado Roberson era o efetivo gestor e mandante na Prefeitura. Não soube precisar se



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Roberson ocupava algum cargo na Prefeitura, mas afirmou que o acusado Roberson possuía uma sala ao lado do gabinete do então Prefeito acusado Paulo. Asseverou que nunca recebeu ordens diretamente de Roberson. Esclareceu que procurou Roberson, no início de 2017, porque não havia sido contratado ainda, sendo que Roberson encaminhou-lhe para o acusado Paulo. Contou que não foi contratado de pronto; teve que buscar o Roberson para que pudesse ser contratado. Relatou que os acusados Paulo e Roberson, junto com Luiz Dutra (vice-prefeito), na época de campanha, foram até a casa dele e fizeram propostas de salário e para ocupar cargo na Prefeitura, antes de assumirem o cargo, inclusive com menção ao valor do salário. Afirmou que o salário que acabou recebendo quando assumiu cargo na Prefeitura não era o combinado à época da campanha. Narrou que, diante da divergência de valores, procurou o vice-prefeito Luiz Dutra à época secretário de obras que lhe confirmou que era esse mesmo o salário (se não quisesse, poderia ir embora). Reforçou que o salário que lhes pagaram não era o prometido na época de campanha. Esclareceu que, passados alguns dias depois da posse do acusado Paulo e de Luiz Dutra, nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, teve que procurar Roberson que disse que quem poderia resolver isso era o acusado Paulo. Relatou que, após dirigir-se ao acusado Paulo por orientação do acusado Roberson, foi encaminhado ao Vice-Prefeito Luiz Dutra que lhe passou a informação de que, por determinação do acusado Paulo, ele seria alocado na Secretaria de Obras. Afirmou que sempre atuou na parte de iluminação pública, sendo que foi exonerado e recontratado no curso do vínculo com a Administração Pública Municipal, sempre no cargo de manutenção elétrica. Narrou que teve vários acordos políticos no sentido de que, caso o acusado Paulo saísse vitorioso das eleições, haveria a distribuição de cargos aos correligionários. Não soube afirmar se os pagamentos se davam na forma de empenho como forma de burlar o limite de gastos com pessoal, bem assim se houve contratações temporárias para poder contemplar todos os que participaram da campanha eleitoral. Afirmou que Charlin, Diógenes, secretário à época, eu, entre vários outros, são exemplos de promessas de campanha. Relatou que, pela sua perspectiva, no momento em que o acusado Paulo ganhou as eleições e sentou na cadeira de Prefeito, ficou com medo de conferir autonomia ao acusado Roberson. Indagado pela defesa de Paulo, não recordou se processa judicialmente o acusado Paulo por algum motivo. Afirmou que nunca viu o acusado Roberson determinando algo ao acusado Paulo; esclareceu que isso ocorria às portas fechadas. Contou que Diógenes Marques, um dos que foram nomeados, é natural de Três Lagoas, porém não soube dizer o porquê de ele ser contratado. Confirmou que exercia a sua função de fato durante o período da gestão do acusado Paulo. Contou que foi demitido porque, mesmo estando dentro da Administração Pública, já fazia críticas à gestão dele, fato este do qual o acusado Paulo não gostava. Indagado pela defesa de Roberson, reforçou que as determinações de Roberson a Paulo ocorriam às portas fechadas. Afirmou que estava sob a incumbência do Luiz Dutra que era secretário e vice-prefeito e que lhe disse que, por determinação do acusado Paulo, estava lotado na secretaria de obras.

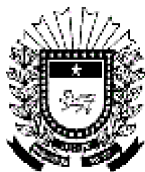
Paulo Henrique Pereira da Silva (vereador - extrajudicial – testemunha – p. 1.811-1.812) - Que o declarante ocupa o cargo eletivo de vereador no mandato 2017/2020; Que não tem conhecimento acerca de eventuais contratos do Município de Ribas do Rio Pardo que tratam de prestação de serviços não terem a devida contraprestação dos fornecedores; Que tem conhecimento, por ser filiado ao partido PR - mesmo partido de Roberson - que este era o pretense candidato ao executivo municipal e apresentava os melhores índices de intenção de voto nas pesquisas eleitorais; Que Roberson tornou-se inelegível em razão de sentença judicial,



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

motivo pelo qual não pôde concorrer a cargo eletivo; que durante o período da corrida eleitoral Roberson aliou-se ao candidato Paulo 'Tucura', o qual foi eleito Prefeito de Ribas do Rio Pardo; Que o declarante acredita que em razão de tal aliança política derivem os comentários de que Roberson é o 'prefeito de fato', enquanto Paulo 'Tucura' funciona como mera figura ilustrativa; Que o declarante informa nunca realizou qualquer tratativa diretamente com Roberson acerca de projetos de leis ou de medidas a serem adotadas pela Câmara Municipal; Que o declarante possui conhecimento que Roberson possui uma sala que é anexa ao gabinete do Prefeito Municipal; Que o declarante pode afirmar que boa parte dos Secretários Municipais que atualmente desempenham tais funções também participam da gestão de Roberson Luiz Moureira no mandato 2009/2012; Que o declarante finaliza dizendo que apesar de não ter presenciado qualquer atuação, são fortes os comentários da população em geral no sentido de que Roberson detém grande poder decisório nos atos de administração do executivo municipal.

Paulo Henrique Pereira da Silva (vereador - em juízo – testemunha – p. 2.547-2.548) – Afirmou que ocupa o cargo de vereador e Presidente da Câmara Municipal desde 2019. Contou que não está filiado ao mesmo partido político dos acusados Paulo e Roberson. Relatou que não teve qualquer processo de cassação de mandato na Câmara Municipal contra o então prefeito e acusado Paulo envolvendo os mesmos desta ação penal. Disse que não houve qualquer votação no período em que não era Presidente da Câmara envolvendo processo de cassação tendo como objeto esses fatos. Confirmou que esteve em outubro/2017 prestando depoimento ao Ministério Público e o que havia falado à época de que os comentários da cidade eram de que quem determinava as coisas na cidade será o Roberson e que ele ocupava uma sala adjunta a do Prefeito. Reforçou que nunca presenciou Roberson despachando. Afirmou que nunca tratou com Roberson de projetos de lei. Confirmou que Roberson trabalhava em uma sala anexa ao gabinete do Prefeito, não soube dizer se ele exercia alguma função além do cargo dele e reforçou que Roberson ficava na sala ao lado do acusado Paulo, tendo presenciado esse fato. Respondeu que Roberson ocupava formalmente o cargo efetivo (concursado) de engenheiro da Prefeitura, lotado na Secretaria de Obras. Reforçou que presenciou Roberson trabalhando na sala do lado do Prefeito. Negou que tivesse chegado alguma denúncia na Câmara Municipal a respeito da superação do teto de gastos com pessoal; esclareceu que teve alguns vereadores que apresentaram requerimentos de informações à Prefeitura, sendo que a Prefeitura sempre apresentou balancete trimestral com a informação de que estava no limite máximo de 54% com gastos de pessoal. Esclareceu que nunca foi formalizada uma denúncia nesse sentido na Câmara. Indagado pela defesa de Paulo, não recordou se houve o envio de algum ofício em janeiro/2017 com a constatação de que o limite de gastos superava os 54% na lei. Afirmou que não houve qualquer procedimento formal na Câmara a respeito disso. Reforçou que nunca presenciou Roberson ordenando ao acusado Paulo para que fizesse algo; esclareceu que os comentários da cidade eram no sentido de que Roberson determinava as coisas junto com o Prefeito. Não soube dizer se houve aproveitamento de algum comissionado da gestão anterior do Prefeito "Zé Cabelo" que terminou em 2016. Indagado pela defesa de Roberson, asseverou que não era necessário passar pela sala do Roberson para chegar à sala do Prefeito, a sala do acusado Paulo era acessível a todo mundo e nunca precisou de autorização do acusado Roberson para falar com o acusado Paulo. Afirmou que havia o chefe de gabinete dele que era o Cosme, a secretária dele...Reforçou que os boatos da cidade eram no sentido de que Roberson administrava junto com Paulo o Município, sendo que provavelmente decorria do fato



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

de que Roberson já havia sido prefeito.

Paulo Sézio Machado (vereador - extrajudicial – testemunha – p. 1.809-1.810) – "Que o declarante ocupa o cargo eletivo de vereador no mandato 2017/2020; Que não tem conhecimento acerca de eventuais contratados do Município de Ribas do Rio Pardo que tratam da prestação de serviços terem a devida contraprestação dos fornecedores; Que tem conhecimento de que Roberson era o pretense candidato ao executivo municipal e apresentava os melhores índices de intenção de voto nas pesquisas eleitorais; Que Roberson tornou-se inelegível em razão de sentença judicial, motivo pelo qual não pôde concorrer a cargo eletivo; que durante o período de corrida eleitoral Roberson aliou-se ao candidato Paulo 'Tucura', o qual foi eleito Prefeito de Ribas do Rio Pardo; que é de conhecimento do declarante que Roberson é concursado como engenheiro civil, mas apesar disso, não exerce suas funções na Secretaria de Obras, uma vez possui uma sala anexa ao gabinete do Prefeito, local onde pode ser localizado diariamente; Que o declarante informa nunca realizou qualquer tratativa diretamente com Roberson acerca de projetos de leis ou de medidas a serem adotadas pela Câmara Municipal; Que, em certa ocasião, o declarante, ao tratar de assunto que não se recorda com o Prefeito Paulo 'Tucura', foi surpreendido quando recebeu como resposta que aquele assunto teria que ser visto com Roberson, ocasião em que o declarante advertiu o Prefeito ao dizer que ele era o verdadeiro ocupante do cargo de chefe do executivo e trataria apenas com ele; Que o declarante pode afirmar que boa parte dos Secretários Municipais que atualmente desempenham tais funções também participam da gestão de Roberson Luiz Moureira no mandato 2009/2012; Que o declarante finaliza dizendo que apesar de não ter presenciado qualquer atuação, são fortes os comentários da população em geral no sentido de que Roberson detém grande poder decisório nos atos de administração do executivo municipal."

Paulo Sézio Machado (vereador - em juízo – testemunha – p. 2.547-2.548) – Afirmou que é do partido político MDB, partido este com o qual o acusado Paulo havia sido eleito. Confirmou que esteve no Ministério Público em outubro/2017 para prestar depoimento, sendo que reiterou todos os termos do seu depoimento. Relatou que Roberson ocupava o cargo efetivo de engenheiro civil e possuía uma sala anexa ao gabinete do Prefeito. Confirmou que nunca tratou com Roberson sobre projetos de lei ou medidas administrativas a serem adotadas. Confirmou que houve determinado episódio em que estava tratando e conversando diretamente com o acusado Paulo acerca de reivindicações dos vereadores quanto ao patrulhamento de ruas e estradas e demais assuntos do dia-a-dia que a população cobrava dos vereadores, quando, durante a conversa e em resposta a essas reivindicações, o acusado Paulo afirmou que esse assunto deveria ser visto com Roberson, tendo a testemunha advertido o acusado Paulo de que ele era o Chefe do Poder Executivo Municipal e que trataria esse assunto só com o acusado Paulo, então prefeito. Confirmou que os secretários do acusado Paulo eram praticamente os mesmos da gestão do acusado Roberson. Recordou do que disse no Ministério Público no sentido de que os boatos da cidade eram de que o prefeito de fato era Roberson. Afirmou que nunca teve conhecimento de denúncia no sentido de que a Prefeitura estava com gastos de pessoas acima do limite legal, tampouco de que o acusado Paulo teria realizado pagamentos a funcionários por nota de empenho. Indagado pela defesa de Paulo, reforçou que o assunto tratado nesse episódio com o acusado Paulo dizia respeito a patrulhamento de ruas e estradas e demais assuntos ordinários do dia-a-dia que a população cobrava dos vereadores. Negou que os assuntos fossem da área de



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

engenharia. Contou que praticamente todos os comissionados da gestão anterior haviam sido demitidos, tendo sido alguns recontratados na gestão do acusado Paulo. Negou a existência de denúncia sobre estouro do limite de gastos com pessoal em 2017. Indagado pela defesa de Roberson, informou que nunca tratou de assuntos com Roberson que não fossem de engenharia; tão somente teve esse episódio com o acusado Paulo sobre patrulhamento do perímetro urbano e/ou rural. Negou que precisasse da autorização de Roberson para falar com o Prefeito; sempre falou diretamente com o Prefeito. Afirmou não ter conhecimento de Roberson determinar a contratação e a demissão de algum funcionário da Administração. Indagado pelo Juiz, contou que o secretário de obras era o vice-prefeito Luiz Carlos Dutra, caberia ao secretário a determinação de patrulhamento nas zonas urbana e rural e que geralmente os vereadores procuram o Prefeito para repassar as reivindicações. Esclareceu que o acusado Paulo havia lhe dito para conversar com Roberson porque ele era engenheiro civil e era da área, fazendo parte da secretaria de obras. Não soube explicar o porquê de Paulo não ter encaminhado a testemunha para conversar com o secretário de obras. Reforçou o seu depoimento prestado ao Ministério Público no sentido de que não exercia o cargo de engenheiro na secretaria de obras e ficava em uma sala anexa ao gabinete do Prefeito. Afirmou que Roberson, embora fosse engenheiro civil concursado, exercia à época outra função ao ocupar uma sala anexa a do Prefeito que é notório e de conhecimento de toda a população. Não soube precisar se houve a contratação de pessoas que apoiaram o acusado Paulo durante a campanha eleitoral, porém acredita que houve a contratação de alguns em cargos comissionados. Disse que não tem conhecimento da contratação dessas pessoas como temporários.

José Heleriano Rodrigues de Souza (informante – em juízo – p. 2.547-2.548) – Indagada pela defesa de Paulo, afirmou que [...] nunca presenciou Roberson determinando a contratação ou a demissão de algum funcionário, tendo esclarecido que só toma conhecimento desse tipo de fato com o recebimento da portaria. Afirmou que quem nomeou-lhe para o cargo foi o Paulo. Respondeu que recebe ordens do secretário de administração. Negou que tivesse que pedir autorização ao Roberson para conversar com o acusado Paulo, porém esclareceu que sempre tratou diretamente com a secretária de administração. Indagado pelo Ministério Público, reforçou que o número de comissionados da gestão anterior era bem maior que a da gestão do acusado Paulo que assumiu em janeiro/2017 e que houve a contratação de temporários a partir de 1º/02/2017. Afirmou que não teve contratação de professores temporários em janeiro/2017 e que não teve qualquer emergência, calamidade pública ou algo do tipo à época das contratações temporárias. Indagado do motivo de terem sido celebrados contratos temporários para os cargos de recepcionistas e de auxiliares de serviços gerais, relatou que a demanda parte da respectiva secretaria e que decorreu do déficit de pessoal gerado pelas rescisões na gestão anterior e da impossibilidade de renovação/prorrogação de contratos temporários da gestão anterior com o intuito de manter em funcionamento a Administração. Não soube explicar o porquê de terem sido efetuados pagamentos por nota de empenho. Esclareceu que a demanda partia da respectiva secretaria direcionada à secretaria da administração, sem indicação, sendo que cabia à secretaria de administração a definição da contratação. Respondeu que a secretária de administração era Roseli e seu gabinete ficava no prédio da Prefeitura.

Ana Paulo Nogueira (testemunha – em juízo – p. 2.547-2.548) – [...] Indagada pela defesa de Roberson, afirmou que quem convidou-lhe para ocupar o cargo de diretora foi o secretário de educação à época. Relatou nunca ter visualizado o acusado Roberson determinando a contratação ou demissão de algum funcionário,



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

inclusive diretamente ao Prefeito. Narrou que o seu departamento não lidava com contratações, não sabendo dizer como funcionavam as contratações. Esclareceu que chegava a informação na secretaria de educação as pessoas que iriam trabalhar. Narrou que sempre tratou diretamente com o secretário de educação e que nunca teve que passar pelo Roberson para acessar o acusado Paulo. Indagada pelo Ministério Público, respondeu que não teve contratações na secretaria de educação em janeiro/2017, bem como que, quando iniciaram as aulas em fevereiro/2017, o seu departamento, verificando a necessidade de suprimento de cargos de inspetores nas escolas, acionou o secretário de educação em uma reunião e o secretário resolveu essa questão junto à Prefeitura. Negou que partisse do departamento qualquer indicação de pessoa específica para ocupar o cargo; somente apontavam a necessidade de funcionários.

Denise Costa Medeiros dos Santos Pereira (testemunha – em juízo – p. 2.547-2.548) – Indagada pela defesa de Paulo, respondeu que houve a solicitação de instauração de processo seletivo que foi conduzido pela FAPEC que aplicou a prova, tendo passado pela avaliação das provas do processo seletivo. Relatou que era oposição ao acusado Paulo no período eleitoral e não teria motivo para ele estar a contratando, tendo passado por esse processo seletivo para o cargo de auxiliar administrativo na época. Contou que, posteriormente, foi nomeada para o cargo de secretária municipal de assistência social. Negou que tivesse indicação de alguém ou "carta marcada" no processo seletivo, até porque ela foi oposição na campanha eleitoral. Asseverou acreditar na lisura do processo seletivo, porque passou por todas as etapas e não conhecia pessoalmente os acusados Paulo e Roberson, tendo sido respeito o critério de merecimento. Contou que trabalhou dentro da secretaria de assistência social, dando suporte à secretária da época, e, que em razão do seu trabalho, foi feito o convite para si ocupar o cargo de secretária. Asseverou acreditar que não seria nomeada se não tivesse passado no processo seletivo. Indagada pelo Ministério Público, respondeu que recorda da campanha eleitoral de 2017 e 2018 para Governador, tendo até prestado depoimento na condição de testemunha na Polícia Civil sobre um fato envolvendo um candidato que era oposição do acusado Paulo no Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Afirmou que a sua nomeação após passar no processo seletivo ocorreu no meio do ano de 2017. Narrou que concorreu para o cargo de auxiliar administrativo no processo seletivo, tendo sido lotada na secretaria de assistência social. Relatou que, no exercício desse cargo, desempenhava todas as atribuições ligadas à parte administrativa da secretaria. Disse que a secretária Juliana passou para outra secretária, onde ela exercia as suas atribuições e foi dito a ela que ela tinha perfil porque lhe disseram que ela sabia bem como funcionava o sistema (como fazer compras, etc.) fora conhecer os servidores. Asseverou que firmou contrato decorrente do processo seletivo, não tendo sido nomeada em cargo de comissão. Negou que, na época de sua contratação, houvesse qualquer calamidade pública, a exemplo de enchente ou queimada.

Josi Aparecida Avelino de Paula (testemunha – em juízo – p. 2.547-2.548) – Indagada pela defesa de Paulo, contou que exerce cargo efetivo de enfermeira desde 2005, sendo atualmente diretora de departamento. Relatou que, em janeiro/2017, houve uma diminuição de número de pessoal na saúde. Afirmou que, em janeiro/2017, houve a nomeação de servidores para a manutenção dos serviços essenciais. Confirmou que foram contratações necessárias, não supérfluas. Afirmou que houve pagamento por nota de empenho somente no mês de janeiro/2017. Contou que essa forma de pagamento já aconteceu em outras gestões. Indagada pela defesa de

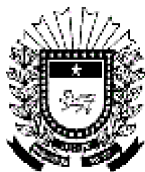


Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Roberson, asseverou que quem nomeou-lhe para o cargo foi o secretário, e não o Roberson. Não presenciou qualquer ordem do Roberson ao Prefeito para contratar ou demitir funcionários, visto que tratava somente com seu secretário. Indagada pelo Ministério Público, narrou que foram necessárias as manutenções dos técnicos em enfermagem e das recepcionistas. Não soube precisar se houve contratação de auxiliar de serviços gerais. Afirmou que o pagamento por nota de empenho foi interrompido em razão dos contratos em sua secretaria. Contou que foram firmados contratos temporários até o processo seletivo. Asseverou que, na secretaria de saúde, foram mantidas muitas pessoas da gestão anterior que tinham experiência. Desconhece a contratação de correlografistas em outros departamentos.

Rosângela Ferreira de Souza (testemunha – em juízo – p. 2.547-2.548) – [...] Indagada pela defesa de Roberson, afirmou que não tratava de assuntos com o Prefeito; somente com o Secretário. Negou que tivesse usado Roberson para conversar com o Prefeito. Não presenciou Roberson determinando ou sugerindo a contratação ou demissão de alguém para o Prefeito. Questionada pelo Ministério Público, contou que, na sua secretaria, entraram dois funcionários, contrataram primeiro um, depois o outro, porque precisavam ajudar o outro, senão não iria fechar a folha em janeiro. Confirmou que se tratavam de cargos administrativos. Confrontada com base no relatório de inspeção do TCE, que indicou a repetição de contratos para a mesma pessoa (uma pessoa, por exemplo, com dois ou três contratos temporários), explicou tomando como exemplo o professor: a cada seis meses era gerado um contrato a partir de cada convocação.

Paulo César Lima Silveira (acusado - interrogatório - extrajudicial - p. 780-783 - acompanhado do Procurador Jurídico de Município (Portaria nº 018/2017), o senhor Pedro Henrique Santos Garcia, OAB/MS 16.666) - Esclareceu: “Que o declarante, após realizar consultoria a Procuradoria Jurídica e aos Secretariados, em comum acordo, vislumbrando o atendimento dos interesses da administração, com o objetivo manter o fornecimento de serviços essenciais, optou por realizar o pagamento diretamente por empenho em caráter emergencial; Que o declarante não sabe precisar o número de pessoas pagas por empenho, mas garante que todos esses dados foram apresentados na resposta formal; Que os valores recebidos diretamente por empenho respeitaram rigorosamente as remunerações previstas para os respectivos cargos, o que deve ser considerado como causa que não causou prejuízo aos cofres públicos; Que apesar exigir o pagamento direto por empenho, não havia a instrumentalização do ato por meio do contrato de prestação de serviço, o que havia era a solicitação da respectiva Secretaria, informando apenas os dados do prestador, gerando neste momento o processo de empenho para o pagamento; Que não fora realizado processo seletivo para contratação das pessoas pagas; Que a avaliação, sobretudo nas Secretarias de Educação e Saúde, eram feitas pela análise da qualificação profissional; Que o declarante não realizou qualquer indicação para contratação, dando autonomia aos Secretários na formação das equipes de trabalho; Que não há correlação entre doadores ou prestadores de serviços durante a campanha eleitoral do declarante a aqueles que receberam diretamente por empenho; Que o declarante nega expressamente que os nomeados ou aqueles que receberam por empenho sejam compromissos de campanha eleitoral, posto que a administração visa exclusivamente a efetividade dos serviços prestados; Que a partir do mês de fevereiro não foram realizados novos pagamentos por empenho diretamente a pessoas físicas, sendo que os prestadores de serviços passaram a integrar a folha de pessoal, com a devida justificativa de contratação excepcional pelo período de 02 (dois) meses (em

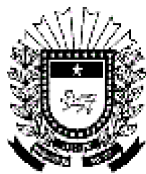


Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

regime emergencial), até a finalização do processo seletivo; Que foram formalizados contratos a partir do mês de fevereiro com todos os prestadores de serviços temporários, sendo que serão apresentadas cópias dos instrumentos em momento posterior a esta Promotoria de Justiça; Que o declarante não sabe dizer se nos pagamentos realizados diretamente por empenho, no mês de janeiro apenas, foram recolhidas as respectivas contribuições patronais destinadas ao INSS; Que quanto ao servidor Roberson Luiz Moureira, engenheiro civil, que estava licenciado do Município de Ribas do Rio Pardo, o declarante informa que a licença foi revogada no mês de janeiro de 2017, e que atualmente encontra-se lotado no setor de projetos da Secretaria Municipal de Obras, não exercendo qualquer outra função de assessoramento ou consultoria; Que o declarante acredita que pela coincidência ocorrida entre a nomeação de alguns secretários, entre a sua administração e a administração de Roberson, venha a presunção de que haja influência de tal pessoa na administração municipal; Que quanto a apuração de cargos não providos, o declarante apresenta cópia do edital de convocação de 01.01.2017 e os respectivos termos de posse dos candidatos nomeados para o cargo de auxiliar de serviços gerais; [...]"

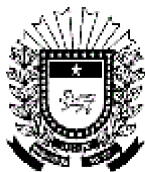
Paulo César Lima Silveira (acusado - interrogatório - extrajudicial - p. 1.666-1.667, acompanhado do Procurador Jurídico do Município) – Esclareceu que o declarante tem conhecimento do procedimento licitatório e sabe dizer que o contrato foi firmado para capacitação no setor de licitação, com treinamento de servidores na parte de consultoria; Que a empresa le foi apresentada entre os meses de fevereiro e março pelo servidor Roberson Moureira; [...] Que Roberson Luiz Moureira é engenheiro concursado e atua com projetos e obras, bem como atua junto SINCONV (sistema de projetos e convênios com o Governo Federal); Que o declarante não possui informação se o responsável pelo controle interno do Município de Ribas do Rio Pardo foi capacitado; [...] Que ao ser questionado acerca da atuação de Roberson Luiz Moureira na administração municipal, o declarante diz que Roberson, por sua história na política, bem como pelo seu conhecimento de gestão e das empresas que geralmente trabalham juntamente com prefeituras, no início da atual gestão, às vezes o consultava para a realização de eventuais atos de gestão; Que tais consultas se deviam a ausência de consultoria especializada, e que com a plena organização da Procuradoria Jurídica municipal, tais orientações se toraram desnecessárias."

Paulo César Lima Silveira, vulgo Tucura (acusado – interrogatório - em juízo – p. 2.545-2.546) – Relatou que João Alfredo e Emerson possuem algo contra ele, rivalidade política. Esclareceu que demitiu Emerson por não ter uma boa conduta como servidor. Lida a denúncia quanto à contratação de pessoas via nota de empenho com o fito de burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal, esclareceu que, quando assumiu em janeiro/2017, verificou que a gestão anterior havia demitido vários funcionários que eram contratados, estimando mais ou menos 500 cargos, entre comissionados e contratados. Afirmou que não tinha pessoal para poder suprir os serviços essenciais. Relatou que a forma de contratação decorreu, sobretudo, da transição que foi bem precária, já que ele era vice na gestão anterior e não tinha noção de toda a realidade de como estava caminhando a Administração. Salientou que, quando tomou conhecimento da forma de pagamento, ordenou a sua suspensão, conversando com advogados à época. Afirmou que, logo após, determinou a abertura de processo seletivo que era o meio mais rápido de poder ter esses funcionários para atender os serviços essenciais. Confessou que, em janeiro/2017, houve a contratação de pessoas por nota de empenho, salientou que era uma forma de pagamento que vinha sendo praticada há bastante tempo e ordenou a suspensão dessa forma assim que tomou conhecimento.



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Negou que tivesse contratado pessoas por terem sido elas apoiadoras de sua campanha. Salientou que eram pessoas para prestar serviços essenciais e ressaltou que todas essas pessoas estavam lá trabalhando, não havendo hipótese de funcionário fantasma. Reforçou que, assim que identificou essa forma de pagamento que vinha de outras gestões, ordenou a suspensão. Asseverou que, até que se consolidasse o processo seletivo, realizou contratações temporárias para atender serviços essenciais. Contou que sabe da existência, mas não conhece detalhadamente a lei. Confrontado com a informação de que teria ocorrido contratação temporária de funcionários para além das hipóteses legais, mencionou que todas as decisões se embasaram no jurídico da época. Questionado se Roberson lhe orientava, relatou que conversava mais diretamente com procurador jurídico e outros assessores jurídicos. Questionado sobre trecho do seu depoimento extrajudicial do acusado Paulo a respeito da influência de Roberson, afirmou que Roberson sempre colocou a opinião dele, porém sempre prevalecia a orientação jurídica. Desconhecia que as contratações violavam a lei municipal que disciplina as contratações temporárias. Confrontado sobre contratações temporárias que foram realizadas inúmeras vezes, esclareceu, quanto a Nathalia Fontebasse, que ela era contratada da gestão anterior e, quando assumiu, ela estava em licença maternidade, tendo ela retornado à função ainda em janeiro/2017. Afirmou que, nada obstante, demitiu-lhe por ser sua sobrinha e haver vedação ao nepotismo. Para explicar as várias contratações, mencionou que essas pessoas contratadas davam aula na área rural e, até que fizesse concurso, eles trabalhavam dois períodos por semestre, daí encerrava o vínculo, já que não recebia férias, e dois períodos contratados no segundo semestre, razão pela qual fechavam quatro contratos por ano, a redundar no número de contratações elevada. Disse que esse número elevado de contratações veio da gestão anterior. Negou que tivesse realizado processo seletivo para que apadrinhados políticos fossem integrados ao Município; defendeu a transparência do processo seletivo e disse que não participou de nenhuma etapa do certame, sendo que o instituto conduziu o processo. Salientou que, se for olhar o resultado desse processo seletivo, os primeiros colocados eram inimigos declarados dele. Indagado pelo Ministério Público, não soube precisar que cargo era ocupado pelo Emerson, porém afirmou que ele ocupava uma direção da Secretaria de Obras em cargo comissionado. Não soube precisar todos os cargos que foram contratados (motorista, agente administrativo, motorista, etc.), porém afirmou que todas as contratações foram feitas porque havia necessidade naquele momento até que fosse ultimado o processo seletivo. Mencionou que não havia calamidade pública, porém havia emergência de atender os serviços públicos. Não soube precisar especificamente a urgência da contratação de recepcionista; defendeu a recepcionista do seu gabinete, cujo cargo estava vago quando da assunção como Prefeito, bem assim atendente de hospital, entre outros. Não se recordou da urgência na contratação de Charlin como agente administrativo em 1º/02/2017, porém salientou que a determinação dele era só contratações para atender situações emergenciais. Pelo que se recorda, não emitiu qualquer decreto para decretar calamidade pública. Confirmou que a praxe de pagamento por nota de empenho era comum de várias gestões anteriores. Confirmou que, no dia seguinte à sua assunção como Prefeito, nomeou os secretários, entre eles o de Finanças. Salientou que foi vice-prefeito da gestão anterior, mas salientou que não tinha participação na gestão anterior; até ocupou cargo de secretário, mas com muitas limitações. Contou que, por volta de abril e maio/2014, afastou-se definitivamente da administração por entender que não estava contribuindo. Reforçou que Roberson era ocupante de cargo efetivo de engenheiro civil no Município. Ressaltou que Roberson foi parceiro seu durante a



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

eleição e que, durante a sua gestão, Roberson, em razão da sua experiência, expunha a opinião dele e era ouvido assim como outros. Afirmou que todas as decisões tomadas no período foram embasadas do procurador jurídico e demais assessores jurídicos por respeitar a área de atuação de cada um e conhecimento de cada um. Esclareceu que, para acessar a porta do seu gabinete, não precisava passar pela sala dele, bem assim que a sala de Roberson ficava anexa à sua. Salientou que poderia entrar na sala do gabinete do Prefeito pela sala de Roberson, mas tinha acesso sem ser pela sala dele. Afirmou que a Secretaria de Obras não funcionava no mesmo prédio em que o Prefeito trabalhava. Esclareceu que, na Secretaria de Obras, não havia sala para Roberson ficar; então ele permaneceu nessa sala anexa a do Prefeito por aproximadamente um ano. Asseverou que foi licitada ou contratada uma empresa que era o IEL, instituto conhecido no Estado, que faz vários processos seletivos para prefeituras e para o Estado, que conduziu todo o processo. Esclareceu que as pessoas que passaram no processo seletivo, em torno de 30%, 40% ou 50% eram contrárias a ele durante a campanha eleitoral. Respondeu que, no processo seletivo, assim como outros assuntos, tenta ficar o mais longe possível para evitar dúvidas de possível interferência sua. Contou que, no processo seletivo, assim que a empresa assumiu, ela conduziu todo o processo; foram feitas provas práticas e entrevistas que são práticas que eles adotam em outros Municípios e em alguns processos que conduziram junto com o Governo do Estado.

Paulo César Lima Silveira, vulgo Tucura (acusado – interrogatório complementar em juízo – p. 2.551) – Afirmou que, quando assumiu, o ex-Prefeito havia feito próximo de 500 demissões, sendo que precisavam promover a nomeação de alguns cargos, como recepcionista de hospital no mês de janeiro/2017, em contratos emergenciais. Esclareceu que, na sequência, foi realizado um processo seletivo para poder atender a demanda que existia naquele momento. Contou que o que foi realizado em janeiro/2017 foi o mesmo procedimento efetuado no mandato anterior. Asseverou que, por recomendação do seu setor jurídico no sentido de que não era a melhor forma de contratação, houve a correção no final do mês de janeiro/2017. Salientou que houve uma decisão do Tribunal de Justiça no sentido de validar essas contratações. Esclareceu que Roberson é engenheiro civil concursado do Município de Ribas do Rio Pardo e, por um período, ele atuou em uma sala ao lado da sala do acusado, então Prefeito, por uma questão de estrutura da Secretaria de Obras, sendo que, logo em seguida, ele foi para a Secretaria de Obras e, lá, passou a trabalhar. Indagado especificamente sobre o que ele entendia ser excepcional ou emergencial para justificar a contratação, esclareceu que, assim que assume, está em um período de recesso e o Prefeito anterior acabou tirando todos os contratados e comissionados que era um grande contingente de pessoas por exigência legal. Contou que, já no dia 1º do seu mandato, é necessário ter alguém, por exemplo, em Hospital trabalhando como atendente. Afirmou que tiveram que fazer isso já no dia 1º do seu mandato. Afirmou que essa repetição de contratações se justifica em razão dos cargos de professores que eram contratados por período a cada semestre, de modo que, se exercesse mais de um período, era firmado mais de um contrato com o mesmo professor. Afirmou que, na sua gestão, houve concurso público para professores, de modo que, hoje, há ocupantes de cargos efetivos, a evitar a continuação dessa situação que acontecia.

Roberson Luis Moreira (acusado – interrogatório em juízo – Carta de Ordem nº 000158760.2019.8.12.0041 – p. 2.202) – Afirmou que João Alfredo Danieze é seu inimigo político declarado. Lida a denúncia, disse desconhecer qualquer participação sua na contratação ou no pagamento por nota de empenho. Esclareceu



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

que essa figura de "assessor informal" é uma lenda urbana criada por João Alfredo, em botecos na cidade. Contou que é engenheiro concursado e trabalhou dentro da prefeitura até setembro/2017 na coordenadoria de projetos e convênios para captação de recursos federais para obras. Asseverou que nunca participou da contratação ou demissão. Afirmou que é ex-prefeito do Município. Relatou que apoiou Paulo Tucura na campanha eleitoral e acredita que houve uma confusão entre ser coordenador de campanha eleitoral e uma espécie de assessor informal que mandava na Administração. Negou que não participava das decisões do Prefeito; atuava apenas na interligação política com os Ministérios para captação do recurso, bem assim com o Governo do Estado de MS, a Assembleia Legislativa e Secretarias Estaduais. Rechçou que nunca orientou o Prefeito da época (Paulo) a fazer pagamentos a funcionários por meio de nota de empenho. Confirmou que, na época em que era Prefeito, fez contratações por meio de nota de empenho e por prazo determinado e, em razão disso, foi condenado por improbidade administrativa. Salientou que, mesmo que fosse seu inimigo, jamais faria com que a pessoa passasse pela mesma situação que enfrentou. Informou que só tomou conhecimento dessa forma de pagamento via nota de empenho quando recebeu a denúncia. Reforçou a confusão, porque, como foi coordenador de campanha eleitoral de Paulo, as relações com os partidos para nomeação de pessoas em cargos de confiança passaram pelo acusado antes do acusado Paulo tomar posse como Prefeito. Contou que os partidos que apoiaram Paulo na campanha eleitoral fizeram as suas indicações políticas para serem nomeados em cargos comissionados (secretários, diretores de departamento, etc.). Relatou que essa conexão política foi promovida por ele, inclusive com documentos registrados em cartório eleitoral com partidos recebendo proposta do partido do Paulo de que, caso o apoiasse, ganhariam secretarias, cargos e departamentos. Reforçou que participou nessa formação inicial do Governo Municipal, mas jamais participou de contratação por nota de empenho ou de temporários. Explicou que Paulo e demais vereadores são entes políticos, de modo que é comum a existência de divergências políticas e de descontentamentos. Afirmou que a Câmara de Vereadores é bastante distante do Poder Executivo, sendo que nunca trataram em hora nenhuma durante a gestão de Paulo sobre contratação de pessoas. Confirmou que Paulo lhe consultou sobre a substituição do pagamento de pessoas por nota de empenho por contratação temporária e respondeu que, como concurso público não tinha como fazer nos primeiros meses, ele e o vice-Prefeito, em uma reunião com o Prefeito Paulo, sugeriram a realização de contratação temporária por processo seletivo e indicaram a condução pela FAPEC do certame, o que acabou sendo acatada. Asseverou que tem conhecimento da lei municipal específica que trata das hipóteses para a contratação temporária. Indagado sobre o motivo de terem sido feitas contratações fora das hipóteses legais, afirmou que a responsabilidade é de quem contratou, sendo que, a título de esclarecimentos, asseverou que a sua sugestão ao Prefeito foi no sentido de que a FAPEC conduzisse o certame e fossem realizadas as contratações para as vagas inseridas nas hipóteses legais. Esclareceu que não sugeriu a contratação de motoristas, secretárias, etc, até porque, em razão dessa Lei, é que foi condenado. Negou que tivesse, por meio desse certame, contratado apadrinhados políticos. Defendeu a credibilidade da FAPEC e negou a existência de qualquer fraude no certame. Salientou que deixou o cargo que ocupava em setembro/2017 por rompimento com o acusado Paulo de natureza pessoal, sendo que retornou ao seu cargo na Secretaria de Obras. Negou que fosse um consultor para tomada de decisões administrativas; apenas com alguma frequência era chamado para expressar a sua opinião, sendo que jamais determinou nada, tampouco sugestão para que Paulo fizesse



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

algo errado. Nunca indicou ninguém para que Paulo nomeasse como secretário, diretor e demais cargos comissionados; esclareceu que as indicações provinham dos partidos políticos, muito embora algumas tivessem aproximação política com o acusado. Reafirmou que nenhum pessoal seu foi colocado em cargos comissionados; tão somente do seu partido político, à época PR, que indicou para o cargo de Secretário de Educação Douglas e mais alguns cargos comissionados que foram indicação do PR. Questionado pelo Ministério Público, salientou que ocupou o cargo de coordenador de projetos e convênios, mesmo cargo que havia ocupado no Município de Ponta Porã em 2013 a 2016, bem assim havia trabalhado nessa coordenadoria anteriormente no próprio Município de Ribas do Rio Pardo. Esclareceu que essa coordenadoria serve especificamente para a captação de recursos junto aos Ministérios. Questionado se este cargo que ocupava tinha alguma relação ou atribuição ligada à contratação de pessoal, afirmou que não. Perguntado sobre o motivo de ter participado de uma reunião com o vice-prefeito e o prefeito da época com a indicação da contratação temporária e a condução de um processo seletivo pela FAPEC, esclareceu que não era uma reunião específica agendada pelo Prefeito e Vice-Prefeito para tratar com ele sobre esse assunto de contratação; essa reunião ocorreu no gabinete com vários secretários e várias pessoas para alinhamento de algumas necessidades e ações da Administração. Contou que, nessa reunião, não foi tratado do pagamento por nota de empenho; só veio a saber com o recebimento da denúncia. Asseverou que foi a FAPEC que fez o processo seletivo. Questionado se não foi o IEL, afirmou que não tem certeza agora de quem conduziu o processo seletivo, somente que fez a indicação pela FAPEC. Confirmou que ocupava uma sala próxima do Prefeito em prédio diverso da Secretaria de Obras e, após o rompimento, voltou à Secretaria de Obras. Salientou que a coordenadoria de projetos e convênios está instalada no prédio da Prefeitura desde 2010. Contou que, logo após sair do cargo de coordenador, assumiu temporariamente um cargo na Assembleia Legislativa e voltei para o cargo de engenheiro logo em seguida. Esclareceu que houve um rompimento político e pessoal com o Prefeito Paulo. Reafirmou que jamais tratou de algum ato administrativo do Município com os vereadores e que, na audiência tratando desse mesmo assunto, esses dois mesmos vereadores confirmaram isso. Disse não se recordar de uma reunião com os vereadores Paulo Henrique e Paulo Sézio que ele atendeu, e não o Prefeito, para tratar de gestão."

Desse manancial de depoimentos, somado ao material acostado (p. 1.668-1.694), haure-se que o acusado Roberson foi obstado de concorrer à eleição para o cargo de Prefeito do Município de Ribas do Rio Pardo por força do acórdão que lhe havia condenado nos autos da ação de improbidade administrativa tombada sob o nº 08007233320128120041 à suspensão dos direitos políticos e à inelegibilidade (art. 1º, I, "g", LC nº 64/90). Diante desse cenário, alinhou-se politicamente com o então candidato, ora acusado, Paulo com o empréstimo de todo o seu prestígio social e capital eleitoral e político em favor do acusado Paulo, o que foi decisivo para que Paulo ganhasse as eleições. Prova cabal disso é que, como demonstrado no material e confirmado pelas testemunhas, o acusado Roberson aparecia nas pesquisas de intenção de voto com larga vantagem na corrida eleitoral para o cargo de Prefeito, enquanto que o acusado Paulo possuía baixa intenção de votos, situação esta que se reverteu após o apoio de Roberson. O acusado Roberson, confessadamente, de candidato passou para coordenador da campanha eleitoral do acusado Paulo, ficando responsável por toda a articulação política com os partidos para angariar apoio em troca de cargos, ocupação de espaço e apoio a projetos e demais projetos políticos em caso de vitória. Veja-se que bastou essa intensa atividade político-partidária para que, em menos de



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

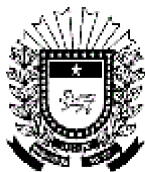
dois meses, da declaração do apoio (18-20/07/2016 – p. 1.677) para a pesquisa de intenção de votos (06/09/2016 – p. 1.685), o acusado Paulo passasse a liderar a corrida eleitoral.

Um das provas cabais desses conchavos políticos se identificou no depoimento prestado por Emerson, quem confessou que foi procurado por Roberson, por Paulo e por Luiz Dutra, este candidato a vice-prefeito na chapa de Paulo, e houve uma reunião em que se entabulou o acordo de que, caso Emerson apoiasse e se engajasse na campanha eleitoral de Paulo, receberia um cargo com salário previamente ajustado em caso de vitória do acusado Paulo. De fato, essa promessa restou parcialmente cumprida, pois, conquanto não fosse a remuneração combinada, Emerson, primeiro, recebeu por nota de empenho; depois, como servidor temporário; e, por último até o seu desligamento, em cargo comissionado. Além disso, procurou Roberson para reclamar da divergência salarial prometida, tendo este repassado o assunto ao acusado Paulo e o vice-prefeito Luiz Dutra.

Com a vitória nas urnas e a assunção no cargo, o acusado Paulo, em atenção às diretrizes e aos conchavos entabulados pelo seu ex-coordenador de campanha, acusado Roberson, para distribuição dos cargos entre os correligionários do próprio partido e dos partidos da base aliada, nomeou os secretários e demais cargos comissionados, dos quais, como salientado pelo Ministério Público e pela prova testemunhal, em especial do depoente Jorge Nizete, muitos haviam ocupado função idêntica no período da gestão do acusado Roberson. Importante salientar nesse ponto que, de forma alguma, pretende-se uma criminalização da política, visto que é ordinário que os cargos de confiança sejam ocupados por pessoas alinhadas e da confiança da autoridade nomeante para poder implementar o seu projeto de governo (diga-se de passagem que seria até ilógico nomear comissionados destituídos da confiança da autoridade nomeante); o ponto nodal é haurir a forte influência (senão, condução e direção) sobre o acusado Paulo e a condição de administrador informal do acusado Roberson com a segregação de funções de Prefeito como forma de driblar a causa de inelegibilidade que o impediu de concorrer à eleição.

Pelo acervo fático-probatório dos autos, durante o período de 8 a 9 meses do mandato de Paulo em que manteve afinidade política com o co-acusado, o acusado Roberson, mesmo sendo engenheiro civil estatutário e lotado formalmente na Secretaria de Obras, em edificação diversa do gabinete e sala do Prefeito, ocupava uma sala anexa a do Prefeito, não só prestando assessoria, como também resolvendo questões administrativas junto e, às vezes, em substituição ao Prefeito. Inclusive, participava de reuniões gerais e específicas do Prefeito com procuradores jurídicos e secretários para tratar de assuntos administrativos e de cada área, com especial destaque à sua orientação (pelo contexto dos autos, pode-se dizer até decisão) para que fossem efetivadas as contratações temporárias de pessoas por processo seletivo simplificado conduzida pela FAPEC.

Para justificar a sua presença nessas reuniões e o fato de ocupar a sala anexa a do Prefeito, o acusado Roberson afirmou que exercia a função de coordenador de projetos e convênios com o fito de captar recursos federais (Ministérios e deputados federais ou senadores) e estaduais (Secretarias e deputados estaduais), ponto este, minimamente ratificado pelo acusado Paulo em uma das suas manifestações na fase extrajudicial (p. 1.666). Ainda, para efeito de rebater a versão de que Roberson era um prefeito de fato com poderes de administração, gestão e de decisão no Poder Executivo Municipal, a defesa argumentou que, na prova testemunhal, ninguém viu Roberson ordenar ou mandar a demissão ou a contratação de alguém.



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Em que pese a negativa do acusado Roberson, no exercício do seu direito à autodefesa, de ter participado das decisões de efetuar pagamento de "servidores" por nota de empenho e da contratação temporária de servidores à margem da lei e os argumentos apresentados pela sua defesa técnica, a sua versão encontra-se isolada nos autos, contraditória e pouco crível.

A um, porque, como afirmado pelo Emerson, as decisões sobre a contratação de pessoas e sua forma e as determinações de Roberson a Paulo ocorriam a portas fechadas, sendo que Emerson ainda confidenciou dois episódios que bem espelham essa forma de atuação cooperada ou dirigida à época pelos acusados: no período da campanha eleitoral, uma promessa de recebimento de cargo e ajuste de remuneração em uma reunião com os acusados Roberson, Paulo e o vice-prefeito à época Luiz Dutra; e, após o início do mandato de Paulo como Prefeito, procurou, em primeiro lugar, a Roberson para reivindicar a efetivação da promessa de assunção de um cargo, tendo-lhe repassado a Paulo e Luiz Dutra. Ulteriormente, veio a reclamar do salário efetivamente recebido que divergia do combinado;

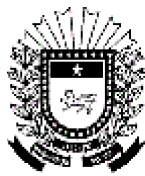
A dois, porque, ao revés do arguido pela defesa, os depoimentos das testemunhas, em sua grande maioria, asseveraram, de fato, que não viram atos de ordem ou de determinação por parte do acusado Roberson, porém, na sequência, esclareceram que sempre trataram diretamente com os secretários da respectiva área;

A três, porque o acusado Roberson, conquanto defendesse a existência desse cargo de coordenador que teria criado ainda em seu primeiro mandato, não acostou aos autos qualquer ato de nomeação ou portaria nesse sentido, de modo que não satisfaz o ônus a ele atribuído pelo artigo 156 do CPP ("a prova da alegação incumbirá a quem a fizer"). Tal assunção de ônus probatório, de forma alguma, implica aceitação no processo penal de inversão do ônus da prova. Em verdade, assim como a autoridade policial e o Ministério Público devem comprovar a autoria, a materialidade e o dolo do agente, a prova de eventual causa justificante, exculpante, atipificante ou até de inexistência de algum elemento do tipo penal incumbe ao acusado se a suscitar (AgRg no HC n. 396.385/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021.);

A quatro, porque as testemunhas Emerson, Paulo e o próprio acusado Paulo confirmaram que, além de ser servidor estatutário do Município ocupante de cargo efetivo de engenheiro civil, a sua lotação estava vinculada à Secretaria de Obras, em prédio separado do gabinete do Prefeito, de modo que, mesmo ocupante esse cargo efetivo e estando lotado na Secretaria de Obras, permaneceu em torno de 8 a 9 meses ocupando de fato a sala anexa a do Prefeito em função diversa da sua;

A cinco, porque, em juízo, por duas oportunidades, o acusado Paulo, instado a explanar o motivo por que Roberson ocupava essa sala anexa à sua, não trouxe uma explicação razoável para justificar esse fato. Com efeito, explanou que não havia local e instalações físicas na Secretaria de Obras para que Roberson exercesse a sua função lá, de modo que autorizou que permanecesse ocupando essa sala anexa à sua. Ora, além de tal versão não lograr êxito em explicar as sucessivas consultas e participações nas reuniões de Roberson, o acusado Paulo, na condição de Prefeito, chefe do Poder Executivo Municipal, podia plenamente determinar que ocupasse uma sala em outro local, assim como se sucederia com qualquer outro servidor;

A seis, porque, em seu interrogatório, o acusado Roberson incide em uma manifesta contradição: em um primeiro momento, alegou que jamais havia participado de qualquer decisão sobre pagamento de servidores por nota de empenho,



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

tendo somente tomado ciência dessa forma de contratação com o recebimento da denúncia do Ministério Público oferecida neste processo; contudo, em momento posterior, afirmou que o acusado Paulo lhe procurou e lhe consultou sobre a substituição do pagamento dos servidores por nota de empenho, tendo sido-lhe respondido que deveria promover um processo seletivo simplificado para contratação de servidores temporários. Nesse tópico, a participação do acusado Roberson e, assim, a sua ciência disso antes ganha maior credibilidade, pois o acusado Paulo confirmou, em seu interrogatório, que consultava Roberson sobre os servidores assim como para os demais assuntos administrativos;

A sete, porque a testemunha Paulo Sézio confirmou o seu depoimento prestado na fase extrajudicial, mormente o episódio em que o acusado Paulo, instado pela testemunha na condição de vereador, ter-lhe-ia falado para tratar ou resolver determinado assunto (patrulhamento na zona urbana e rural) com o acusado Roberson. Embora a defesa tivesse tentado esclarecer que se tratava da área inserida no rol de atribuições ou de conhecimento técnico do acusado Roberson, fato é que, instado pelo Juízo, não soube explicar o porquê de o Prefeito não ter encaminhado o assunto ao Secretário de Obras, o então vice-prefeito Luiz Dutra, sendo que, aliás, Roberson sequer estaria exercendo a sua função de engenheiro civil à época dos fatos. Em outros termos, o assunto nada guardava relação com a suposta função de coordenador de projetos e de convênios, tampouco com a função de engenheiro civil que exercia; e

A oito, porque, a corroborar a versão apresentada por Paulo Sézio, a testemunha Jorge Nizete dos Santos afirmou que Roberson, 'embora referido servidor não possua portaria de designação para cargo de gestão, chefia ou direção, o mesmo exerce a gestão geral das atividades do ente público municipal, sendo, em geral, grande parte das contratações de empresas e pessoal pela prefeitura ficam a seu cargo e escolha; Que tal fato é público e notório na cidade, o qual é debatido constantemente entre os vereadores na Câmara Municipal, sobre o excesso de poderes do mesmo na prefeitura; Que inclusive o declarante já presenciou na própria Câmara de Vereadores a participação de Roberson Moureira na discussão de assuntos administrativos da prefeitura junto ao Legislativo Municipal; Que a grande maioria dos Secretários e cargos nomeados do primeiro e segundo escalão da prefeitura são nomeados por Roberson; Que sobre isso, basta relacionar os atuais secretários municipais com os secretários da gestão do ex-prefeito Roberson nos anos de 2009 a 2012; Que indagado acerca da origem desse "poder" de Roberson Moureira dentro da prefeitura, mesmo não possuindo cargo de chefia e direção ou sendo o prefeito, o declarante respondeu que, no período eleitoral, Roberson aparecia com uma grande margem de intenção de votos nas pesquisas eleitorais; [...] Que Roberson é concursado no cargo de engenheiro civil, porém não exerce as atribuições do cargo de concurso; Que, de fato, Roberson exerce funções de gestão, tendo a sua sala de labor situada ao lado do gabinete do Prefeito, sendo esta coligada com o referido gabinete, com acesso direito ao mesmo;' (p. 1.663-1.665).

A este respeito, cabe recordar que 'é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outros elementos de prova colhidos em juízo, hipótese dos autos, inexistindo a alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal' (AgRg no AREsp n. 2.164.323/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022; e AgRg no HC n. 769.018/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

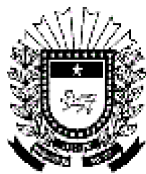
4/10/2022.) É dizer, '[n]ão se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexistente o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo. Ficam ressalvadas, no entanto, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.' (HC 408.756/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 24/02/2022)

Dentro desse contexto, pois, identifica-se que, por se tratar de prática iniciada no seu primeiro mandato, a ideia de contemplar correligionários na modalidade de pagamento por nota de empenho e, em um segundo momento, confessadamente, via processo seletivo simplificado para contratação de servidores temporário teve como principal mentor o acusado Roberson.

Em suma, o acusado Roberson, por ter sido o principal fiador da vitória eleitoral do acusado Paulo para assunção do cargo de Prefeito, participou efetivamente da gestão e da administração do Poder Executivo Municipal, ora distribuindo cargos, ora definindo os secretários, ora efetivamente resolvendo questões administrativas de incumbência do Prefeito (como o episódio relatado pela testemunha Paulo Sézio e o relato da testemunha Jorge Nizete). A sua contribuição, na condição de coadministrador de fato, senão mandante, foi decisiva para a contratação dos servidores camuflados de prestadores de serviços por meio do pagamento em nota de empenho (prática adotada na sua gestão) e também para a realização do processo seletivo simplificado contra a Lei Municipal nº 784/2005. Pode-se rotular a sua posição como autor/mentor intelectual, como coautor funcional por segregar as funções de Prefeito com o acusado Paulo e até de autor mediato por influenciar, instigar e dirigir as formas de contratação no Poder Executivo Municipal durante o período de 8-9 meses em que se lotou, de fato, na sala anexa ao do gabinete do Prefeito. Ao fim e ao cabo, o acusado Roberson, valendo-se do seu capital político que levou à eleição do acusado Paulo, então Prefeito, driblou a inelegibilidade que o impediu de concorrer às eleições, mantendo, assim, todo o poder político sobre a administração pública no período até o seu rompimento pessoal com o acusado Paulo.

Assim, desvela-se a relevância causal da participação do acusado Roberson para a consumação de ambos os delitos. Há identidade das infrações penais cometidas, além da pluralidade de condutas e de agentes. Por fim, o vínculo intersubjetivo entre os agentes se ampara na associação política firmada ainda no período eleitoral com a distribuição de promessas de cargos e remuneração aos correligionários e partidos da base aliada, sem falar na cooperação e na articulação para decidir as formas de contratação.

Como último argumento, a defesa de Roberson asseverou que a prática de contratação de servidores continuou após o seu rompimento pessoal e político com o acusado Paulo. De fato, a nomeação de servidores temporários permaneceu como comprovam as cópias dos Diários Oficiais do Município de 2018, acostadas pela defesa do acusado Roberson. Ocorre que a continuação é irrelevante para efeitos penais, na medida em que o crime ora em apuração é de consumação instantânea com as nomeações contra expressa disposição de lei, tendo o acusado Roberson contribuído (senão, sido decisivo) para a realização do processo seletivo simplificado que culminou na admissão de servidores temporários à margem da lei. Em suma, pelo arcabouço fático-probatório, essas admissões posteriores se sucedem após o



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

acusado Roberson ter contribuído decisivamente para a realização das contratações irregulares e do processo seletivo simplificado e "ter ensinado" ou "mostrado o caminho das pedras" para a contratação de servidores. Não fosse o suficiente a essas hipóteses supervenientes cabe conferir o mesmo tratamento jurídico conferido aos efeitos permanentes de crimes instantâneos.

Não custa rememorar que, ao lume da teoria do domínio do fato, não é apenas autor do crime quem executa o verbo do tipo penal (caso do acusado Paulo quem cuja assinatura aparece em todos os documentos de nota de empenho e de contratação temporária); alcança aqueles que se mantêm informalmente vinculados ao tipo penal por instigar, dirigir e conduzir a atividade dos executores (autoria mediata e/ou intelectual ou domínio da vontade) e que, em cooperação, dividem funções e planejam, de maneira conjunta, o iter criminis. A conduta do acusado Roberson se harmoniza às duas últimas figuras.

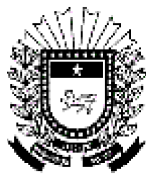
Na esteira da orientação do Superior Tribunal de Justiça, '[o] dolo, desde o nascimento do finalismo, integra a própria conduta e passou a ser entendido como a consciência e a vontade de realizar os elementos do tipo, com o propósito de lesão ou perigo de lesão a bem jurídico.' (HC 544.800/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 29/09/2021). Na espécie, o dolo, em sua dupla vertente (representação e vontade), está ancorado em fortes elementos probatórios: depoimentos, documentos, etc.. É dizer, há robustez probatória no sentido de estar caracterizado o dolo na modalidade direta, nos termos do artigo 18, I, do CP, no sentido de que o acusado Roberson, na condição de coautor com o então Prefeito Paulo, consciente e movido pela vontade voltado ao fim colimado na norma penal, instigou, dirigiu e conduziu o acusado Paulo a cometer os elementos objetivos do tipo penal, consistente em descumprir as normas financeiras para as despesas e em nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei nas duas oportunidades: em janeiro/2017 e em fevereiro/2017 em diante.

Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo e ausentes quaisquer causas de atipicidade, justificante ou exculpante, impõe-se a responsabilização criminal do acusado Roberson."

Denota-se, assim, que a condenação dos recorrentes decorre da prática de condutas reiteradas que, em confluência, revelam manifesta ofensa à legislação que rege a administração pública, em especial no tocante à contratação de pessoal e à gestão fiscal do Município.

Conforme restou comprovado nos autos, os apelantes procederam à contratação de 118 pessoas físicas para prestação de serviços ao Município de Ribas do Rio Pardo no mês de janeiro de 2017, mediante pagamentos realizados por notas de empenho e RPA (Recibo de Pagamento Autônomo), sem a observância das hipóteses legais de contratação temporária, nomeação em cargo comissionado ou prévia aprovação em concurso público, como exigido pelo art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

Os documentos que instruem a ação penal, em especial o Relatório de Inspeção nº 04/2017/ICEAP, as notas de empenho, ordens de pagamento bancário e os registros extraídos do Portal da Transparência Municipal, demonstram de maneira incontestável que a natureza dos serviços prestados por tais contratados não se enquadrava em hipóteses de excepcional interesse público, sendo tarefas típicas e contínuas da



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

administração pública, como motorista, recepcionista, monitor, fiscal urbano e agente administrativo.

Ademais, como bem analisado pela r. sentença, muitos desses contratados foram posteriormente alocados em cargos comissionados ou como contratados temporários a partir de fevereiro de 2017, evidenciando a intenção premeditada de utilização da máquina pública para o cumprimento de compromissos políticos firmados durante a campanha eleitoral. Tal conduta demonstra não apenas a violação formal da norma, mas um dolo específico direcionado à manipulação do aparato administrativo em favor de interesses privados e eleitorais.

Soma-se a isso o fato de que as contratações realizadas por meio de empenhos foram feitas à margem do processo licitatório, sem respaldo nas hipóteses legais de dispensa previstas nos artigos 24 e 25 da Lei nº 8.666/93, caracterizando burla ao regime de contratações públicas, com a indevida aplicação de recursos públicos sob justificativas inidôneas.

De mais a mais, as condutas dos recorrentes também encontram tipicidade na violação da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente dos arts. 18, 19, §§1º e 2º, e 20, III, ao realizarem contratações de pessoal sem que os respectivos valores fossem incluídos nas despesas com pessoal do Município.

A prática de contratação por RPA e empenho ocultou tais gastos da contabilidade pública oficial, o que resultou em simulação da situação fiscal do ente federativo, frustrando a transparência e o controle dos limites de despesa com pessoal estabelecidos pela legislação.

A omissão do registro adequado comprometeu a confiabilidade dos dados fiscais e impediu o devido controle externo por parte dos órgãos de fiscalização, especialmente o Tribunal de Contas do Estado, constituindo prática deliberada de mascaramento contábil.

Importante frisar que tais contratações não geraram os correspondentes recolhimentos de encargos sociais e trabalhistas, como INSS patronal, FGTS, férias, 13º salário e demais verbas legais, configurando ainda prejuízo direto aos contratados e gerando passivos ocultos à Administração Pública.

Frisa-se, ainda, que as sucessivas contratações temporárias - inclusive aquelas firmadas ainda no mês de janeiro de 2017 - também se revelam ilegais à luz da própria Lei Municipal nº 784/2005, cujo art. 2º restringe expressamente os casos admissíveis de contratação temporária, como: calamidade pública; professor substituto; serviços de saúde específicos (PSF, PACS); programas sociais federais emergenciais.

Entretanto, as funções contratadas envolviam atividades permanentes típicas do quadro de pessoal efetivo, como agentes administrativos, garis, recepcionistas, cozinheiros, vigilantes, cuidadores, técnicos e professores contratados fora da hipótese de substituição, dentre muitos outros.



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Não há nos autos qualquer comprovação de calamidade pública, tampouco vinculação direta da maioria das admissões a programas excepcionais, o que torna flagrantemente inconstitucional e ilegal a prática administrativa adotada.

Outrossim, as sucessivas renovações dos contratos temporários, inclusive em 2018, transformaram o vínculo precário em verdadeiro emprego público de fato, à margem da Constituição e da legislação de regência. Tal conduta gerou, inclusive, diversas ações judiciais individuais de contratados contra o Município, pleiteando FGTS e reconhecimento de vínculo empregatício - com base em jurisprudência firmada no Tema 916 do STF.

Com relação à coautoria do recorrente Roberson Luiz Moureira, também restou devidamente evidenciada nos autos, fundamentada na teoria do domínio do fato, aplicável às hipóteses de coautoria funcional e intelectual.

Embora Roberson não ocupasse cargo comissionado à época, sua atuação informal como coordenador político e conselheiro direto do prefeito eleito Paulo César Lima Silveira, com quem compartilhava decisões administrativas estratégicas, é amplamente confirmada nos autos.

Testemunhas e informantes diversos (Jorge Nizete, João Alfredo Danieze, Paulo Sézio Machado, entre outros), bem como as próprias declarações dos acusados, reconhecem que Roberson atuava em gabinete anexo ao do Prefeito, participando ativamente da definição de secretários, distribuição de cargos e decisões sobre contratações.

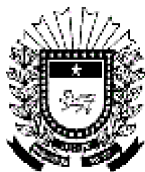
Sua influência sobre a gestão, mesmo sem cargo formal, demonstra que sua participação não foi acessória, tampouco de menor importância, mas sim essencial e determinante para a execução do plano criminoso de contratações ilegais.

Trata-se de autor mediato e mentor intelectual, que, à luz do art. 30 do Código Penal, deve responder na medida de sua culpabilidade, pois tinha pleno conhecimento da ilicitude das condutas e delas se beneficiou politicamente, mantendo controle sobre a Administração mesmo após sua inelegibilidade e renúncia à candidatura.

Por outro lado, a tese de que a improcedência dos pedidos formulados na ação de improbidade administrativa impediria a responsabilização penal deve ser afastada, à luz da consagrada independência entre as esferas de responsabilização do agente público.

A jurisprudência do STJ e do STF firmou-se no sentido de que apenas as decisões cíveis que reconhecem a inexistência do fato ou a negativa da autoria possuem o condão de vincular a esfera penal. No presente caso, não houve reconhecimento da inexistência do fato tampouco absolvição por ausência de dolo ou autoria - o que reforça a plena validade da presente condenação penal.

As esferas penal, administrativa e cível possuem critérios de responsabilização distintos e finalidades autônomas, razão pela qual a responsabilização



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

penal pode se dar de forma independente, ainda que os mesmos fatos tenham sido objeto de análise em outra instância.

Posto isso, de rigor a manutenção da condenação dos apelantes como incurso no artigo 1º, incisos V e XIII, do Decreto-lei n. 201/67.

A Defesa de Paulo César requereu, subsidiariamente, a desconsideração da continuidade delitiva e, por conseguinte, do concurso de crimes.

Ocorre que, no presente caso, a continuidade delitiva sequer foi considerada na sentença, tendo o magistrado, à luz do caso concreto, reconhecido o concurso formal de crimes quanto ao primeiro fato (duas condutas) e o concurso material de crimes entre o primeiro e o segundo fato.

Logo, quanto à pretendida desconsideração da continuidade delitiva, carece o apelante de interesse recursal.

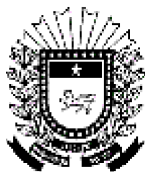
Ainda assim, passo à análise do concurso de crimes aplicado na sentença.

Ab initio, insta salientar que o magistrado, ao prolatar a sentença, aplicou o instituto da *emendatio libelli*, aduzindo que, "conquanto não tenha indicado o número de vezes, flagra-se que, da exordial acusatória, a indicação de possível cometimento de dois delitos em janeiro/2017 (artigo 1º, incisos V e XIII, do Decreto-Lei nº 201/67) pelo mesmo fato: contratação de servidores sem qualquer vínculo contratual, processo seletivo ou concurso via pagamento por nota de empenho como se fossem terceiros prestadores de serviço; e, em fevereiro em diante do ano de 2017, do cometimento do delito prescrito no artigo 1º, XIII, do Decreto-Lei nº 201/67 pelo fato de que os acusados teriam realizado a contratação de servidores em caráter temporário contra expressa disposição da lei municipal".

Consignou o juiz, mais adiante, que "no mês de janeiro/2017, a realização das despesas consistentes nos pagamentos por nota de empenho aos "prestadores de serviço" se operou em desacordo com as normas financeiras pertinentes e, simultaneamente, promoveu a nomeação e admissão de servidores públicos de fato na Administração Pública sem amparo em qualquer hipótese constitucional e legalmente prevista no ordenamento jurídico", concluindo, de maneira acertada, que a prática das condutas pelo acusado implicou dois resultados criminosos a ensejar o concurso formal.

Em continuidade, o magistrado aplicou o concurso material de crimes entre o primeiro fato e o segundo fato, na medida em que os bens jurídicos protegidos pelos tipos penais descritos nos incisos V e XIII do art. 1º do DL nº 201/67, são efetivamente distintos, já que o primeiro busca proteger as finanças públicas em sintonia com o artigo 359-D do CP, enquanto o segundo visa à proteção da meritocracia inerente ao concurso público.

Ademais, afastou a continuidade delitiva, justificando que "embora se possa identificar a unidade de desígnios entre os fatos, por estar conectado ao



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

objetivo ou ao móvel de manter na Administração Pública Municipal o maior número possível de correligionários e demais apoiadores da campanha eleitoral, não se vislumbra a simetria objetiva. Isso porque, conquanto o tempo e o lugar sejam semelhantes, ocorreram, sobretudo, com modo de execução distintos: um via nota de empenho como se os servidores públicos fossem terceiros prestadores de serviço em rubrica orçamentária diversa da despesas com pessoal; e outro via contratação temporária via processo seletivo simplificado com a celebração de contratos e inclusão na folha de pagamento".

Logo, não obstante a ausência de interesse recursal, nada há que ser reparado no que tange ao concurso de crimes.

Dando sequência, os recorrentes pugnaram pela revisão da pena aplicada.

Paulo César requereu o decote da vetorial da culpabilidade e a reformulação do percentual aplicado sobre a atenuante para 1/6, ao passo que Roberson Luiz pugnou pela retificação da dosimetria da pena quanto à pena-base e agravantes relativas a ambos os crimes.

Na 1ª etapa de dosimetria da pena, o magistrado considerou desfavoráveis as moduladoras referentes à culpabilidade (ambos os réus), conduta social (réu Roberson) e consequências do crime (ambos os réus).

No que tange à culpabilidade, a doutrina e a jurisprudência entendem que diz respeito ao juízo de reprovabilidade da conduta, é dizer, ao maior ou menor grau de censura do comportamento do acusado.

Na hipótese, com relação ao 1º fato, o julgador considerou desfavorável a culpabilidade em relação a ambos os apelantes, justificando a negatificação da moduladora da seguinte forma, *verbis*:

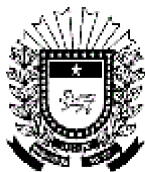
"No caso em voga, a culpabilidade extrapola os limites do tipo penal. Isso porque, ao todo, houve o pagamento de 118 servidores públicos, camuflados como terceiros prestadores de serviço, via nota de empenho (Relatório do Portal da Transparência – p. 54-93), o que representava mais de 10% de todo o funcionalismo público em janeiro/2017.

(...)

Não fosse o suficiente, em consulta ao Portal do TSE sobre as eleições

(<https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2016/2/91413/candidatos>), percebe-se que o acusado Paulo, com o apoio e sob a coordenação do acusado Roberson, saiu vitorioso nas eleições de 2016 para o cargo de Prefeito do Município de Ribas do Rio Pardo com substancial margem de votos (eleito com 57,41% (6.306 votos), sendo que o segundo colocado ficou com 35,33% (3.881 votos)), a denotar, pois, uma maior confiança do eleitorado na pessoa dos acusados Paulo e Roberson. Por corolário lógico, há a maior reprovabilidade ao terem os acusados se valido disso para consumir os ilícitos penais.

Diante da expressiva quantidade de notas de empenho, somada à



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

elevada confiança depositada nos acusados, cabe a negativação em 3/4 sobre a média acima calculada."

Já quanto ao 2º fato, a culpabilidade foi valorada negativamente pelo juiz nos seguintes termos, *verbis*:

"No caso em voga, a culpabilidade extrapola os limites do tipo penal. Isso porque, ao todo, houve a contratação de 439 servidores públicos temporários, entre professores convocados e demais servidores (garis, cozinheiras, etc.), consoante relatório apresentado pelo Ministério Público datado de novembro/2017 (p. 1.694-1.695) em reforço ao relatório de inspeção emitido pelo TCE-MS que retratou 336 professores convocados e 407 servidores temporários (p. 1.734-1.735), o que representava mais 32,87% de todo o funcionalismo público do Poder Executivo Municipal naquela época (total de 1.238 registros).

(...)

Não fosse o suficiente, em consulta ao Portal do TSE sobre as eleições

(<https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/municipios/2016/2/91413/candidatos>), percebe-se que o acusado Paulo, com o apoio e sob a coordenação do acusado Roberson, saiu vitorioso nas eleições de 2016 para o cargo de Prefeito do Município de Ribas do Rio Pardo com substancial margem de votos (eleito com 57,41% (6.306 votos), sendo que o segundo colocado ficou com 35,33% (3.881 votos)), a denotar, pois, uma maior confiança do eleitorado na pessoa dos acusados Paulo e Roberson. Por corolário lógico, há a maior reprovabilidade ao terem os acusados se valido disso para consumir os ilícitos penais.

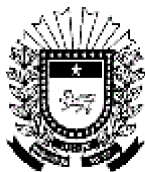
Diante da expressiva quantidade aliada à elevada confiança depositada nos acusados para a condução do Poder Executivo Municipal, cabe a negativação em 3/4 sobre a média acima calculada."

A meu ver, revelou-se correta a valoração negativa do vetor da culpabilidade, haja vista a conduta dos apelantes ter extrapolado os limites do tipo penal.

A toda evidência que tais condutas, como o pagamento de 118 servidores públicos, camuflados como terceiros prestadores de serviço, via nota de empenho, o que representava mais de 10% do funcionalismo público da cidade de Ribas do Rio Pardo em janeiro de 2017, além da contratação de 439 servidores públicos temporários, entre professores convocados e demais servidores, representativo de mais de 32,87% de todo o funcionalismo público daquela urbe à época, extrapolaram, e muito, os limites dos tipos penais.

A reforçar a culpabilidade acentuada dos apelantes, restou demonstrado que apesar de, formalmente, não ocupar o cargo de Prefeito, o recorrente Roberson Luiz Moureira influenciou substancialmente tanto na vitória do recorrente Paulo César Lima Silveira, quanto nos atos que foram tomados no início da gestão deste.

Aliás, como bem pontuou o ilustre Promotor de Justiça em contrarrazões (p. 2984), *"Nota-se que no caso do recorrente Roberson Luiz Moureira, o*



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

prestígio eleitoral não era inerente a condição de exercício do cargo de Prefeito, pois este não o exercia naquele momento. Todavia, tal prestígio foi sim o fator preponderante para que ele e seu grupo político predomassem nas decisões, inclusive, para prática de atos ilícitos, no início do mandato eletivo pertencente ao recorrente Paulo César Lima Silveira".

Tais fatores, sem sombra de dúvidas, são fundamentos idôneos para atribuir maior censura às penas aplicadas, razão pela qual afasto a pretendida neutralização da vetorial da culpabilidade.

No que se refere à moduladora da conduta social, valorada negativamente em relação ao apelante Roberson pelos dois fatos, o magistrado asseverou, *verbis*:

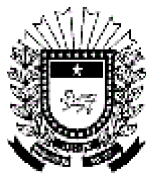
"Por outro lado, verifica-se que o acusado Roberson já havia ocupado o cargo de Prefeito no período de 2009-2012, tendo sido condenado definitivamente por decisão transitada em julgado em 21/03/2018, proferida nos autos do processo nº 08007233320128120041 (p. 21-23) por atos de improbidade administrativa praticados nesse período de gestão, com as sanções de perda da função pública que eventualmente estiver sendo exercida no momento do trânsito em julgado; suspensão de direitos políticos por três anos; multa de quatro vezes o valor da última remuneração percebida quando prefeito municipal; e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos."

Sobre a moduladora em comento, trata-se de circunstância que se traduz num verdadeiro exame do papel do agente na comunidade em que está inserido, no contexto da família, do trabalho, da escola e da vizinhança (STJ, HC 404304/PE).

Ao definir a referida moduladora, o jurista Ricardo Augusto Schmitt ensina que:

"(...) Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que integram a vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e seus colegas de trabalho. Diz respeito à integração do agente em seu meio, portanto, o juiz sentenciante deverá valorar o relacionamento familiar do condenado, sua integração comunitária e sua responsabilidade funcional. Essa circunstância judicial servirá para aferir a relação de afetividade do sentenciado com os membros da sua família ou o desprezo e a indiferença que nutre por seus parentes (...)" (Sentença Penal Condenatória 12 ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 15).

Logo, a fundamentação lançada na sentença se coaduna à exegese da referida circunstância judicial, pois a condenação pretérita pela prática de ato ímprobo durante o exercício do mandato eletivo de Prefeito do Município de Ribas do Rio Pardo no período de 2009/2012 representa elemento desfavorável no contexto laboral e social,



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

a justificar o incremento das penas-base.

No que tange às consequências do crime, foram consideradas desfavoráveis a ambos os recorrentes, em relação aos dois fatos, respectivamente:

"No caso em tela, malgrado não haja prova do não recolhimento da contribuição previdenciária (pelo contrário, consta a retenção do INSS na nota fiscal emitida para cada servidor), a presumir que houve o recolhimento da exação, mesmo que na forma do artigo 22, III, da Lei nº 8.212/91, são inexoráveis os reflexos trabalhistas do pagamento por nota de empenho, visto que os servidores poderão comprovar o vínculo empregatício com a sua repercussão no recolhimento do FGTS, nas férias e no seu respectivo terço-constitucional, no décimo-terceiro proporcional e demais verbas remuneratórias e, até, indenizatórias inerentes ao trabalho. Considerando cuidar-se de 118 servidores, flagra-se elevada repercussão administrativo-trabalhista a gerar elevado dano ao erário, ante a incidência de todos os consectários legais (juros, multa, correção monetária, etc.) sobre as verbas devidas."

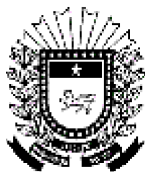
"No caso em tela, a renovação de contratações sucessivas vem implicando o ajuizamento de inúmeras ações, em especial por professores, voltadas ao reconhecimento da ilicitude das sucessivas contratações temporárias com o objetivo de condenar o Município de Ribas do Rio Pardo ao pagamento do FGTS e ao reconhecimento de verbas remuneratórias na esteira de precedentes firmados pela Suprema Corte (fato notório nesta Comarca). Assim, há repercussão e geração de débitos em face do Município de Ribas do Rio Pardo que arca com esse custo acrescido de todos os consectários legais (juros, correção monetária, multa, honorários, etc.)"

Os apelantes, por intermédio de suas Defesas, aduzem que a fundamentação seria inidônea, já que não há prova dos impactos relacionados às verbas trabalhistas dos servidores pagos mediante empenho, bem como que não há comprovação de que tenham sido ajuizadas ações trabalhistas contra o Município de Ribas do Rio Pardo, asseverando que o juiz fez o uso de futurologia.

Apesar de, aparentemente, tratar-se de futurologia por parte do juiz, não deve passar despercebido os reflexos trabalhistas do pagamento por nota de empenho que podem advir com a comprovação, pelos servidores, do vínculo empregatício, vindo a repercutir no recolhimento do FGTS, nas férias e no seu respectivo terço-constitucional, no décimo-terceiro proporcional e demais verbas remuneratórias e, até, indenizatórias inerentes ao trabalho.

Ademais, muito embora o magistrado não tenha trazido provas nesse sentido, foi categórico em afirmar ser fato notório naquela urbe que a renovação das contratações sucessivas implicou o ajuizamento de inúmeras ações, em especial por professores, voltadas ao reconhecimento da ilicitude das sucessivas contratações temporárias com o objetivo de condenar o Município de Ribas do Rio Pardo ao pagamento do FGTS e ao reconhecimento de verbas remuneratórias, de modo a provocar dano ao erário.

Desta feita, como bem observou mais uma vez o Promotor de Justiça (p. 2987), *"Não se trata, desta forma, de futurologia, mas de considerar efeitos de uma*



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

conduta que transcenderam aqueles que são inerentes aos tipos penais em voga".

Posto isso, é de serem mantidas como prejudiciais as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime.

Outrossim, nada há que ser modificado com relação à fração eleita para cada circunstância judicial sopesada de forma negativa.

Como é cediço, as frações de 1/6 ou 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no respectivo tipo penal, consistem apenas em patamares norteadores da primeira etapa dosimétrica, não havendo nada que impeça o julgador de adotar outras frações, sem que isso ocasione ofensa ao princípio da razoabilidade.

Ressalto que, via de regra, tenho me posicionado no sentido da utilização da fração de 1/8 entre o espaçamento mínimo e máximo. Contudo, no caso dos autos, não me parece, diante da gravidade dos fatos articulados na denúncia, ser o caso de estabelecer a fração de 1/8, pois insuficiente para a prevenção e reprovação pelos delitos perpetrados.

Sendo assim, impõe-se a manutenção das penas-base fixadas em relação aos dois fatos, quais sejam: 2 anos, 7 meses e 26 dias de detenção para o apelante Paulo César; e 2 anos, 11 meses e 29 dias de detenção para o apelante Roberson.

O apelante Paulo também se insurgiu contra a fração de 1/8 pela atenuante da confissão espontânea, postulando pela aplicação da fração de 1/6.

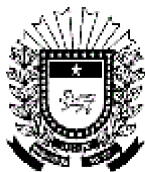
Quando da análise da atenuante em razão da atenuante da confissão, o juiz o fez da seguinte forma, *verbis*:

"1.2.1. Do apenado Paulo

In casu, faz jus o apenado à circunstância atenuante consistente na confissão, a teor do artigo 65, III, "d", do CP. Com efeito, segundo a Súmula nº 545/STJ, '[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.' (SÚMULA 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015). 'A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação'. (AgRg no HC n. 741.822/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022; e AgRg no AREsp n. 2.093.147/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

A confissão do acusado, na esfera extrajudicial e em juízo, ainda que qualificada, no caso em voga, amparou a sua condenação, razão pela qual é imperativa a sua consideração. Nada obstante, por se tratar de confissão qualificada, cabe a sua fixação em fração inferior a 1/6 na esteira da orientação do STJ:

'AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA.



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]

4. Tratando-se de confissão qualificada - aquela em que o agente admite a prática de uma conduta que se amolda ao tipo objetivo, porém alega excludentes (de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade), buscando sua absolvição - afiguram-se harmônicas com o princípio da individualização da pena tanto a atribuição de fração redutora inferior a 1/6 à referida atenuante como a compensação apenas parcial desta com eventuais agravantes que incidam na dosimetria.

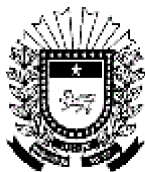
5. Agravo regimental não conhecido.' (AgRg no HC n. 831.211/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) Assim, fixo a atenuante em 1/8."

Na dosimetria, restou consignada a confissão qualificada do apelante Paulo, o que autoriza a redução da pena em fração menor do que a confissão simples, em obediência ao princípio da individualização da pena, conforme entendimento já consolidado do STJ.

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame¹. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que reconheceu a atenuante da confissão qualificada em favor do réu na segunda fase da dosimetria da pena para compensar com a agravante da reincidência. II. Questão em discussão². A questão em discussão consiste em determinar se foi adequada a compensação integral da atenuante da confissão qualificada com a agravante da reincidência. III. Razões de decidir³. A confissão qualificada não deve ter o mesmo valor que a confissão espontânea plena, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, motivo pelo qual devida é a compensação parcial da confissão qualificada com a agravante da reincidência, aplicando-se a fração de 1/12 para agravar a pena. IV. Dispositivo e tese⁴. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A confissão qualificada não possui o mesmo peso que a confissão plena na segunda fase da dosimetria da pena. 2. A compensação parcial da atenuante da confissão qualificada com a agravante da reincidência é devida, aplicando-se a fração de 1/12 para agravar a pena. (g.n.) Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d". Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 937.025/SP, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024; AgRg no HC n. 882.377/SC, Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024; AgRg no REsp n. 2.125.440/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024; AgRg no HC n. 838.286/SC, Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024." (AgRg no REsp n. 2.095.569/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024 – grifo nosso).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE FIXADA EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, tem-se configurada, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, pelo esgotamento do direito ou pela faculdade de recorrer em virtude do seu integral exercício. 2. A condenação anterior por contravenção penal - no caso, vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais) - não gera reincidência, mas pode ser considerada a título de maus antecedentes. Precedentes. 3. Conforme o entendimento deste Tribunal Superior, "em razão da confissão ter sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, com a compensação parcial com a agravante da reincidência" (AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). (g.n.) 4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 842.478/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024 – grifo nosso).

Portanto, restando devidamente fundamentada a aplicação da fração de 1/8 frente ao reconhecimento da atenuante da confissão (qualificada), nada há que ser reparado.

Ainda com relação à 2ª etapa de fixação da pena, o recorrente Roberson Luiz Moureira pugnou pela exclusão das agravantes genéricas do motivo fútil, direção da atividade criminosa e violação de dever inerente ao cargo.

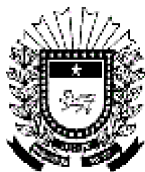
Uma vez mais, a pretensão merece ser desacolhida.

No que tange à agravante da futilidade, a Defesa sustentou que "o novo Prefeito, ao assumir a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo, depարou-se com a demissão de 500 servidores em dezembro do ano anterior, razão pela qual precisou fazer as contratações a fim de garantir que serviços essenciais fossem reestabelecidos", inclusive de pessoas da oposição, não havendo razão para se falar em dívida de campanha.

Referida agravante foi assim reconhecida na sentença, *verbis*:

"Por outro giro, flagra-se a agravante do motivo fútil, a teor do artigo 61, II, "a", do CP, na medida em que esse elevado número de pagamentos por nota de empenho de servidores públicos decorreu de compromissos de campanha eleitoral, visando, pois, à acomodação de todos os correligionários em detrimento da probidade administrativa, da meritocracia própria do interesse público e das finanças públicas. Resta fixada em 1/6."

Segundo leciona Cleber Masson, por motivo fútil se entende aquele "insignificante, de pouca importância, desproporcional à natureza do crime praticado" (MASSON, Cleber. Código Penal comentado. 2ª Ed., Forense, 2014, pág. 884).



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Pois bem. O fato de o apelante Roberson ter se valido da influência na gestão do Prefeito eleito para cumprir com os compromissos de campanha, com a contratação de servidores temporários, visando a acomodação de seus corregilhões em detrimento da probidade administrativa e da meritocracia próprias do interesse público, numa clara e nítida violação aos princípios da legalidade e da moralidade, é circunstância apta a justificar a incidência da agravante.

Ademais, a nomeação de certas pessoas da "oposição", por si só, não justifica a forma de contratação realizada, sobretudo porque restou comprovado pela farta prova testemunhal e documental que tais contratações temporárias realmente visaram cumprir os compromissos assumidos na campanha.

Portanto, mantenho a agravante prevista no artigo 61, II, "a", do Código Penal.

Igualmente, também restou suficientemente demonstrado durante a instrução criminal, que Roberson atuou como mentor/autor intelectual do delito, ao promover e organizar a cooperação no crime e ao dirigir a atividade do Prefeito eleito.

Aliás, como mencionou o Promotor de Justiça em contrarrazões (p. 2989), *"a direção da atividade criminosa travestida de "orientação" por ter mais experiência no cargo que o Prefeito eleito também legitima a incidência da agravante relativa ao a coordenação da atividade criminosa desenvolvida em concurso de agentes com o recorrente Paulo César Lima Silveira, o que representa compatibilidade entre a agravante e os elementos fático-probatórios constantes no presente feito"*.

Mantem-se, pois, a agravante prevista no 62, inciso I, do Código Penal.

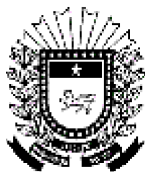
Já quanto à agravante prevista no art. 61, inciso II, "g", do mesmo Códex, Cleber Masson também explica, que *"pressupõem no agente a condição de funcionário público, e o crime deve ser cometido no desempenho do cargo público, ou seja, é imprescindível que se beneficie o agente da sua condição funcional para cometer o ilícito penal"* (MASSON. Cleber. Direito Penal Esquematizado. Pág. 651).

É justamente o caso dos autos.

Isso porque o apelante Roberson, ao tempo dos fatos, era servidor público ocupante de cargo efetivo de engenheiro civil no Município de Ribas do Rio Pardo sob regime estatutário, tendo se valido desta condição para ter um gabinete anexo ao do Prefeito eleito, buscando controlar suas ações e coordenar os atos de gestão buscando atender seus interesses privados assumidos no decorrer da campanha eleitoral.

Destarte, ao participar de crimes contra a administração pública e de desviar-se de sua função, violou frontalmente os seus deveres ínsitos ao seu cargo, a impor o reconhecimento da agravante em comento.

Por derradeiro, com relação aos danos morais coletivos fixados na



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

sentença, impõe-se o acolhimento do pleito formulado pela Defesa de Paulo César, para afastar a quantia arbitrada pelo juiz, estendendo-a ao corréu Roberson.

Muito embora a pretensão tenha sido deduzida na denúncia, não se verifica a realização de contraditório específico acerca do eventual montante da indenização.

Como já decidiu o TJSP: *"(...) para existir a condenação, além do pedido expresso (o qual ocorreu apenas na denúncia), seria necessária a indicação do valor pretendido, a realização de instrução específica e concessão de prazos para impugnação do referido pedido pela Defesa, o que não se verificou no presente caso"* (TJSP, 2ª Câmara de Direito Criminal, Apelação n. 0002652-57.2017.8.26.0466, rel. Des. Luiz Fernando Vaggione, j. 23/01/2024).

Ademais, não obstante a gravidade das condutas perpetradas pelos acusados, que se valeram da máquina pública para satisfação de interesses privados, em patente afronta a probidade e moralidade pública hábil a causar prejuízos e atingir toda a sociedade de Ribas do Rio Pardo/MS, não há nos autos, ao longo de aproximadamente três mil páginas, demonstração efetiva do sentimento de repulsa e indignação coletiva da população daquela urbe quantos aos eventuais prejuízos causados.

Em apoio a tal raciocínio, vale colacionar ilustrado entendimento emanado da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:

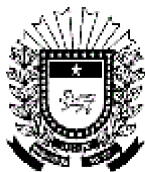
"Danos morais coletivos. Rejeição. Prejuízos dessa natureza que não decorrem automaticamente do reconhecimento da improbidade administrativa. Ao contrário, dependem de prova efetiva do sentimento de relevante repulsa e indignação coletiva (Apelação Cível n. 0006851-19.2021.8.26.0072, Rel. Desª Maria Laura Tavares, 5ª Câmara de Direito Público, j. 16/07/2018; Apelação Cível n. 0003133-59.2013.8.26.0466, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 06/09/2022). Fato não comprovado nos autos" (TJSP, 4ª Câmara de Direito Público, Apelação n. 0002931-82.2013.8.26.0466, rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. 13/02/2023).

Assim como nos citados precedentes, não houve, nestes autos, contraditório específico acerca de relevante sentimento público de indignação, tampouco sobre as balizas para a fixação de um valor específico e proporcional com as condutas praticadas pelos réus aos munícipes de Ribas do Rio Pardo.

Logo, não se olvidando o relevante interesse social na reprovação e prevenção de semelhantes condutas, tenho que não se encontram, nestes autos, elementos que propiciem a adequada fixação de indenização a título de danos morais coletivos.

Note-se, outrossim, que a inviabilidade de fixação desse valor na esfera penal não prejudica eventual fixação na esfera cível, na qual mais apurada demonstração poderia ser promovida.

Sendo assim, afasto da condenação a quantia arbitrada a título de danos morais coletivos.



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Arrematando, quanto aos prequestionamentos suscitados, convém registrar que ficam satisfeitos com a apreciação das matérias ventiladas nos recursos interpostos, não havendo necessidade, portanto, de que haja expressa manifestação sobre dispositivos tidos por violados. Outrossim, o juiz ou tribunal não estão obrigados a examinar, exaustivamente, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas em que baseia sua decisão.

Ante o exposto, em parte com o parecer, **dou parcial provimento aos recursos interpostos por Roberson Luis Moureira e Paulo Cesar Lima Silveira**, apenas para afastar da sentença condenatória, a quantia arbitrada a título de indenização por danos morais coletivos, restando definitivamente condenados, aquêle, à pena de 6 anos e 6 meses de detenção, este, à pena de 5 anos, 9 meses e 24 dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, ambos como incurso no artigo 1º, incisos V e XIII, do Decreto-lei n. 201/67.

O Sr. Des. Emerson Cafure (1ª Vogal)

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por **Paulo Cesar Lima Silveira e Roberson Luis Moureira** em face da sentença (p. 2554-2666) pela qual o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ribas do Rio Pardo/MS, nos autos da ação penal nº 2000778-96.2018.8.12.0000, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou Paulo Cesar Lima Silveira à pena de 5 anos, 9 meses e 24 dias de detenção, e Roberson Luis Moureira à 6 anos e 6 meses de detenção, ambos por infração ao artigo 1º, incisos V e XIII, do Decreto-Lei nº 201/67.

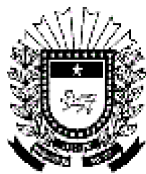
Nas razões recursais (p. 2831-2861 e 2877-2898), a Defesa dos recorrentes, em breve síntese, requer a absolvição, o afastamento do concurso de agentes, a declaração da continuidade delitiva em detrimento do concurso material de crimes, a retificação da dosimetria da pena e o afastamento dos danos morais coletivos.

Com vistas, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos (p. 2997-3043).

Iniciado o julgamento, o d. Relator deu parcial provimento aos recursos interpostos por Paulo Cesar Lima Silveira e Roberson Luis Moureira, apenas para afastar da sentença condenatória a quantia arbitrada a título de indenização por danos morais coletivos.

Traçado esse panorama inicial, rogo vênia a Sua Excelência, para divergir do voto, a fim de absolver Paulo Cesar Lima Silveira e Roberson Luis Moureira, nos termos a seguir:

No presente caso, é imperioso destacar que o contexto dos fatos e os documentos que acompanharam a instrução processual não fornecem subsídios sólidos o suficiente para se afirmar, de maneira inequívoca, a prática dos delitos imputados aos



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

apelantes.

Em relação ao apelante Paulo Cesar Lima Silveira, Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, à época dos fatos, a Defesa sustenta que as contratações de servidores foram realizadas com a intenção de regularizar a situação funcional do Município em comento e que, após perceber a irregularidade dos atos, adotou medidas para corrigir a situação, incluindo a realização de um processo seletivo e a promoção de concurso público em 2018. Embora a Defesa apresente essas alegações com base no princípio da boa-fé administrativa, parece-me que o exame mais aprofundado dos documentos e das provas dos autos não confirma a prática deliberada de qualquer ato ilícito por parte do acusado Paulo Cesar Lima Silveira.

A simples adoção de um procedimento com a intenção de regularizar as contratações não configura, por si só, uma infração penal.

Mesmo reconhecendo que houve falhas formais nos atos administrativos, tais erros administrativos não devem ser tratados como crimes, a menos que se prove a existência de dolo ou fraude, o que não se demonstrou de forma clara nos autos.

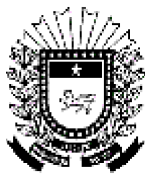
A Lei Municipal nº 784, de 22 de junho de 2005, dispõe sobre as contratações temporárias para atender a necessidades excepcionais e temporárias, mas é preciso considerar que, em situações emergenciais, pode haver flexibilidade para as administrações públicas tomarem decisões céleres, desde que dentro dos limites legais.

O fato de o acusado Paulo Cesar Lima Silveira ter promovido um processo seletivo simplificado, ainda que este tenha sido questionado em algumas esferas, deve ser analisado com mais cautela, pois há indícios de que se tratou de uma tentativa legítima de adequar a contratação de pessoal à realidade administrativa do Município de Ribas do Rio Pardo/MS.

Não há, no meu entendimento, elementos suficientes para afirmar que houve fraude ou desvio de finalidade nas contratações temporárias.

É fundamental destacar que a responsabilidade penal exige a comprovação inequívoca da intenção do agente em lesar o erário ou burlar a lei, o que, no presente caso, não se demonstrou de forma cabal.

Ademais, é crucial considerar que as contratações em questão foram objeto de análise em outras esferas judiciais, como a Ação Popular nº 0800223-88.2017.8.12.0041 e a Ação de Improbidade Administrativa nº 0900002-79.2018.8.12.0041, ambas transitadas em julgado. Nestes processos, o Egrégio Tribunal de Justiça asseverou a ausência de qualquer prova de irregularidade, benefício próprio, direto ou indireto, e determinou a continuidade do Processo Seletivo Simplificado, reconhecendo que a contratação à época foi temporária e motivada por



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

excepcional interesse público. Tais decisões, embora não vinculem diretamente a esfera criminal, servem como forte indicativo da ausência de dolo na conduta do apelante.

Outrossim, a sentença condenatória, ao considerar a reiteração das contratações e a utilização do processo seletivo, ignora os esforços de regularização feitos pelo acusado Paulo Cesar Lima Silveira, incluindo a realização de concurso público no ano subsequente, como parte de um planejamento mais amplo de adequação às exigências legais. Nesse ponto, o dolo necessário à caracterização do crime não restou comprovado, o que, em minha visão, justifica a absolvição do apelante Paulo Cesar Lima Silveira, com base no princípio *in dubio pro reo*.

No que concerne ao apelante Roberson Luis Moureira, a divergência se acentua.

A acusação sustenta que Roberson Luis Moureira, na condição de servidor público municipal, à época dos fatos, exercia grande influência nos atos de gestão de Paulo Cesar Lima Silveira e detinha, junto ao Chefe do Executivo Municipal, poder de mando na gestão municipal, dando continuidade às contratações ilícitas.

Contudo, a análise minuciosa dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual não corrobora de forma inequívoca a participação efetiva de Roberson Luis Moureira nos fatos que ensejaram a denúncia.

A mera alegação de influência ou poder de mando, desacompanhada de provas concretas de sua atuação direta e dolosa nas contratações irregulares, não é suficiente para sustentar uma condenação penal.

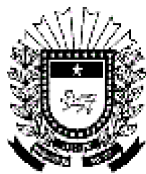
É imperioso ressaltar que a responsabilidade penal é pessoal e intransferível, exigindo a comprovação da autoria e da materialidade do delito em relação a cada acusado.

No caso de Roberson Luis Moureira, os documentos juntados aos autos e a prova oral colhida não demonstram sua efetiva relação com os fatos em comento, a ponto de comprovar, de maneira inequívoca, sua participação.

Não há nos autos elementos que indiquem que Roberson Luis Moureira foi responsável pela abertura do processo seletivo simplificado ou pelas contratações advindas de sua homologação.

Da mesma forma, inexistente prova de que o apelante Roberson Luis Moureira tenha efetivamente atuado nas contratações em comento, ou que tenha sido previamente notificado de sua ocorrência, atuando de forma comissiva ou omissiva para a consumação dos delitos.

A condenação criminal não pode se basear em meras presunções ou indícios frágeis.



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

O princípio do *in dubio pro reo* impõe que, havendo dúvida razoável sobre a participação da parte acusada no delito, a absolvição é medida que se impõe.

Sendo assim, considerando que não houve evidências suficientes de sua participação direta e deliberada nas irregularidades, entendo que o apelante Roberson Luis Moureira também deve ser absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, que preconiza a absolvição quando inexistem provas suficientes para a condenação.

Portanto, com base na análise dos elementos probatórios constantes dos autos e no princípio da presunção de inocência, entendo que o voto do Relator, ao manter a condenação dos apelantes, não reflete a totalidade das provas, tampouco a inexistência de dolo nas condutas atribuídas aos réus.

Ante o exposto, divirjo integralmente do d. Relator para **dar provimento** aos recursos interpostos por Paulo Cesar Lima Silveira e Roberson Luis Moureira, **para absolvê-los**, da prática dos delitos previstos no artigo 1º, incisos V e XIII do Decreto-Lei n. 201/67, com fundamento no artigo 386, incisos III e V, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas para a configuração dos delitos imputados.

É como voto.

A Sr^a. Des^a Elizabete Anache (2^a Vogal)

Acompanho o 1º Vogal, Des. Emerson Cafure, pois entendo que é o caso de absolvição.

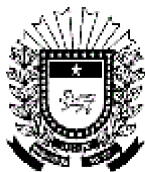
Os apelantes foram condenados pela prática dos delitos previstos no art. 1º, incisos V e XIII do Decreto-Lei n. 201/67:

"Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

V - ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes;

XIII - Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei;"

Conforme f. 10, o início da apuração dos referidos crimes foi o recebimento do Inquérito Civil n. 06.2017.00000469-5 (f. 10), originado pela Notícia de Fato registrada sob o n. 01.2017.00001007-5 (f.11), encaminhada por João Alfredo Danieze (f.18), que, posteriormente, elegeu-se Prefeito de Ribas de Rio Pardo-MS



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

(2022-2024).

A denúncia foi ofertada em 29/11/2018 (f.01-09) e a sentença condenatória publicada em 14/11/2023 (f.2.667).

Os Inquéritos Cíveis n. 06.2017.00000469-5 e n. 06.2017.00000657-1, derivados da Notícia de Fato n. 01.2017.00001007-5, também deram origem à Ação de Improbidade Administrativa n. 0900002-79.2018.8.12.0041, onde consta:

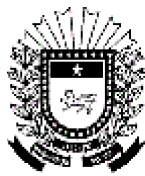
"Os fatos doravante narrados são bons frutos de investigação realizada pelo Ministério Público Estadual a partir da instauração dos Inquéritos Cíveis n.º 06.2017.00000469-5 e n.º 06.2017.00000657-1, na 1ª Promotoria de Justiça de Ribas do Rio Pardo, ocasiões nas quais se apurou a realização de pagamento e contratação irregular de pessoal pelo Município de Ribas do Rio Pardo .

[...]

O Inquérito Civil cujo objeto fora a apuração de realização de pagamento e contratação irregular de pessoal pelo Município de Ribas do Rio Pardo, instaurado neste Órgão de Execução, iniciou-se com o recebimento de representação formulada pelo advogado militante nesta Comarca, sr. João Alfredo Danieze, registrada como notícia de fato n.º 01.2017.00001007-5, ocasião em que fora noticiado, em síntese, que cerca de 118 (cento e dezoito) pessoas físicas receberam pela prestação de serviços ao ente Federado, somente no mês de janeiro de 2017, mediante pagamento ocorrido diretamente por notas de empenho individualizadas, sem existência de vínculo contratual prévio com a administração pública municipal".

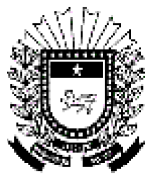
A situação pode ser resumida no seguinte quadro comparativo:

AP n. 2000778-96.2018.8.12.0000	AIA n. 0900002-79.2018.8.12.0041.
Denunciados:	Requeridos:
• Paulo Cesar Lima Silveira – Prefeito de Ribas do Rio Pardo.	• Paulo Cesar Lima Silveira – Prefeito de Ribas do Rio Pardo.
• <u>Roberson Luiz Moureira</u> – Servidor público municipal e ex-prefeito.	• <u>Roberson Luiz Moureira</u> – Servidor público municipal e ex-prefeito.
	• Município de Ribas do Rio Pardo



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Acusações:	Irregularidades
• Ordenação de despesas não autorizadas por lei. • Admissão de servidores em desacordo com a legislação. • Crimes de responsabilidade previstos no art. 1º, incisos V e XIII do Decreto-Lei nº 201/67, combinado com o art. 29 do Código Penal.	Contratações Irregulares: • Pagamento a 118 pessoas físicas em janeiro de 2017 por meio de notas de empenho individualizadas, sem vínculo contratual com a administração pública. • Contratações temporárias sem justificativa legal, com desvio de finalidade, reiteradas e sem processo seletivo adequado.
Principais Irregularidades:	
Contratações sem vínculo legal: • Pessoas físicas contratadas em janeiro de 2017 sem contrato formal. • Pagamentos feitos por notas de empenho individualizadas. • Burla à Lei de Responsabilidade Fiscal. Contratações temporárias ilegais: • Contratações em desacordo com a Lei Municipal nº 784/2005. • Funções contratadas não se enquadravam nas exceções legais. • Volume excessivo de contratações temporárias (acima de 20% do quadro efetivo). • Recontratações sucessivas dos mesmos servidores. Influência indevida: • <u>Roberson Moureira</u>, mesmo sem cargo de chefia, atuava como assessor informal. • Forte influência nas decisões administrativas do prefeito Paulo Cesar. Motivações político-eleitorais: • Contratações visavam cumprir compromissos de campanha. • Processo seletivo simplificado usado para dar aparência de legalidade.	Processo Seletivo Fraudulento: • Realizado pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), com critérios subjetivos e cargos de natureza permanente. • Utilizado para formalizar contratações já realizadas de forma irregular, burlando o princípio do concurso público. Criação de Cargos Comissionados: • Lei Municipal nº 035/2017 criou diversos cargos sem estrutura funcional real. • Nomeações para cargos de chefia e direção sem subordinados, apenas para cumprir acordos políticos. Influência Indevida • Apesar de não ocupar cargo de chefia, <u>Roberson Moureira</u> atuava como assessor informal do prefeito, influenciando decisões administrativas. • Participação ativa em reuniões de gabinete e decisões estratégicas. Dano ao Erário e à Moralidade Administrativa: • Aumento expressivo da folha de pagamento sem previsão orçamentária. • Desrespeito aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Provas apresentadas	Provas Apresentadas Irregularidades
• Extratos do Portal da Transparência. • Relatório de Inspeção do Tribunal de Contas (ICEAP 04/2017). • Contratos temporários. • Declarações de testemunhas	• Extratos do Portal da Transparência. • Relatório de Inspeção do Tribunal de Contas (ICEAP 04/2017). • Contratos temporários. • Declarações de testemunhas
Sentença Condenatória	Sentença – Procedência
• Publicada em 14/11/2023 (f.2.554-2.666) • Danos morais coletivo no valor de 70 mil reais • Pena acessória de inabilitação de PAULO CÉSAR para o exercício de cargo ou função pública	• Datada de 20/4/2022 • Danos morais difusos no valor de 50 mil reais
Conduta	Conduta
• Efetuar despesas em desacordo com as normas financeiras pendentes. • Nomeação/contratação de servidores públicos fora das hipóteses legais ou contra expressa disposição legal	• Frustrar caráter concorrencial de concurso público com contratações temporárias, ilegalidade do objeto do processo seletivo simplificado, pagaram por empenho individualizado (mediante dispensa de licitação) das pessoas físicas que prestaram serviços em <u>jan/2017</u>

Ocorre que no julgamento da Apelação Cível n. 0900002-79.2018.8.12.0041, referente às contratações irregulares, constou o seguinte (f.3.543-3.551, dos referidos autos):

"Por sua vez, o inciso V do art 11 da Lei 8.429/1992 sofreu alteração em sua redação, pois enquanto o texto original fazia menção a 'frustrar a licitude de concurso público', a nova dispõe que constitui ato de improbidade administrativa 'frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros'.

Neste particular, verifica-se que, no caso concreto, há a continuidade típico-normativa da conduta imputada aos réus, eis que na redação original do diploma normativo em questão, o mesmo inciso V do art. 11 já previa como ato ímprobo 'frustrar a licitude de concurso público', tratando-se, no entanto, de previsão bastante ampla e que foi esmiuçada pelo novel texto.

[...]

Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da continuidade típico-normativa atribuída à conduta de fraude ao princípio do concurso público, **cabendo, contudo, averiguar se há nos autos prova acerca da ilicitude das condutas atribuídas aos requeridos, bem como existência de dolo, o que agora é imprescindível para a caracterização dos atos de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 14.230/2021**, bem como do entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do referido julgamento do Tema nº 1.199.

Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade, não bastando a mera voluntariedade do agente. E no caso específico do art. 11, inciso V, a sua parte final destaca que a conduta se verifica quando praticada com vistas à obtenção de benefício próprio, direto, indireto ou de terceiros.



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

[...]

Ao ver do Ministério Público, há clara intenção dos requeridos de burlar o princípio do concurso público, eis que o prazo das contratações temporárias (até 2 anos), representa na prática a metade do mandato eletivo do Chefe do Poder Executivo; a natureza dos cargos preenchidos mediante contratação temporária e o extenso período de contratação dos servidores desnaturalizam o instituto, desviando-se da finalidade constitucional; além de adotar critérios subjetivos para a classificação dos candidatos e estabelecer como período de contratação temporária o lapso temporal de 12 (doze) meses, prorrogado por igual período, a principal causa que torna nulo o processo seletivo simplificado é o confronto direto que o ato administrativo promoveu com a ordem constitucional e legislação municipal vigente acerca da matéria discutida; a ilegalidade do objeto do processo seletivo simplificado consiste no fato do instrumento utilizado para contratação temporária não ter se curvado à norma constitucional prevista no art. 37, inciso IX, da Carta Magna; os requeridos pagaram por empenho individualizado (mediante dispensa de licitação) pessoas físicas que prestaram serviços diretamente para a Administração Pública municipal no mês de janeiro de 2017, assim como contrataram temporariamente servidores em descordo com a ordem constitucional e legislação local; incidiram os demandados no art. 11, inciso V, da Lei de Improbidade Administrativa, vez que as ações destes foram empreendidas no sentido de frustrar a licitude de concurso público

De todo o processado, vê-se que o administrador público valeu-se de processo seletivo simplificado, por meio do edital nº 01/2017 (f. 1684/1708), visando o preenchimento temporário de cargos para os quais, segundo defende, não haviam candidatos aprovados no concurso público realizado anteriormente e o Município estava totalmente desfalcado de pessoal, quando da sua assunção ao cargo de Prefeito. Ainda, é possível extrair do próprio edital que a contratação por prazo determinado, encontra amparo Constituição Federal e Leis Complementares Municipais nºs 011/2014; 033/2017 e 034/2017.

Neste aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 1.108, firmou a seguinte tese:

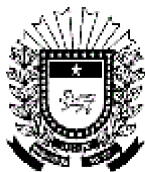
"A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública."

Aliás, há muito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público baseada em legislação local, ainda que considerada inconstitucional, afasta a caracterização do dolo genérico para a configuração de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, consoante comprovam as ementas dos julgados abaixo:

[...]

Dito isso, nota-se que de acordo com a orientação pacífica da Corte Superior Infraconstitucional, **inexiste elemento subjetivo hábil à configuração da conduta ímproba consubstanciada na contratação de servidor temporário com arrimo em legislação local, ainda que a norma municipal seja de constitucionalidade duvidosa.**

Em arremate, o Ministro Gurgel de Faria, relator dos processos que



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

ensejaram a edição da tese externada pelo Tema nº 1.108, foi enfático em afirmar que *'o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, ex vi do seu art. 1º, §§ 2º e 3º, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado'* (REsp n. 1.913.638/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022).

Ao enfrentar a situação posta nos presentes autos, **não consigo vislumbrar que o apelante e então alcaide do Município de Ribas do Rio Pardo, bem como que o réu Roberson agiram com dolo específico de frustrar o caráter concorrencial do concurso público, atentando contra o dever de honestidade, imparcialidade, impessoalidade e legalidade esperado dos agentes no trato da coisa pública.**

Aliás, as testemunhas ouvidas em juízo **demonstram que não houve preterição de candidatos e que, à época, realmente havia necessidade de contratação temporária, já que o concurso realizado não preenchia a totalidade de vagas então disponibilizada, e, com o fim da Administração anterior, várias pessoas acabaram deixando os cargos que ocupavam, impactando sobremaneira no bom funcionamento da máquina pública municipal.**

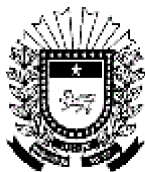
[...]

Com efeito, dos depoimentos prestados em juízo, verifica-se que o processo simplificado foi utilizado como medida de urgência pela municipalidade, cujo **novo Prefeito, ao assumir o cargo, deparou-se com uma falta de pessoal para trabalhar em áreas essenciais.**

Em que pese a pretensão autoral, a contratação temporária de pessoal pelo prazo de 12 meses, renovável por igual período, se deu para atender, com a menor brevidade possível, a própria continuidade da Administração Pública, que, como dito pelas testemunhas e informantes, era realmente preocupante e não havia mais candidatos classificados a convocar do último concurso público, que, aliás, nem sequer preencheu todos os cargos disponibilizados. Ademais, **não se pode deixar de consignar que apesar do quantitativo total de contratos temporários apontado pelo *Parquet*, a maioria deles, ao que se pode vislumbrar dos autos e dos depoimentos, foram para atender a área da educação, mormente professores, que, em 01 ano, pode ter até 02 contratos temporários, chegando os professores da zona rural a somar até 04 contratos temporários no ano, certamente pela dificuldade de preenchimento das vagas nas localidades mais longínquas.**

Ainda, há de se afirmar que pelo arcabouço probatório constante dos autos, **as contratações não causaram dano ao erário municipal, haja vista que o pagamento se dava em valor equivalente ao que era feito pelos servidores efetivos, sendo os serviços, bem ou mal, prestados sem qualquer comprovação de contratações feitas através de interferência de cunho político, a mando do Prefeito ou de qualquer outra pessoa com poder de mando**

O processo simplificado, a despeito do impugnado critério de seleção deuse, pelo que as provas deixam transparecer, de forma regular, mediante prévia inscrição e seleção feita nos moldes constantes do edital, sem indícios de direcionamento e ofensa à imparcialidade ou mesmo o caráter



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

concorrencial do certame, principalmente com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros, consoante prega o art. 11, V, da Lei de Improbidade Administrativa.

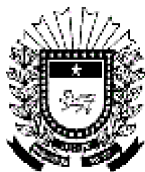
Inclusive, revela-se de salutar importância trazer a lume que o processo seletivo simplificado foi objeto de impugnação via ação popular, sendo, por este tribunal, reconhecida a finalidade de atender à necessidade excepcional de manutenção dos serviços essenciais, conforme lê-se da seguinte ementa, extraída do julgamento do apelo interposto contra a sentença proferida no aludido feito popular de nº 0800223-88.2017.8.12.0041:

"REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO POPULAR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PRAZO DETERMINADO. FINALIDADE DE ATENDER À NECESSIDADE EXCEPCIONAL DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. REQUISITOS CONSTANTES DO RE 658026. TEMA 612 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ATENDIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO E DE PAULO CESAR LIMA SILVEIRA CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. DECISÃO CONTRA O PARECER. A interposição de recurso de apelação pela própria Fazenda Pública, de forma voluntária, obsta a apreciação da remessa necessária. O Supremo Tribunal Federal em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 658026 – Tema 612) fixou orientação de que, para a validade da contratação temporária de servidores públicos é necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. O Edital n. 01/2017, em análise, ressalta que a contratação é temporária, pelo prazo de 12 meses, podendo ser renovada por igual período, tendo como finalidade atender à necessidade excepcional de manutenção dos serviços essenciais, o que faz concluir que foram preenchidos os requisitos especificados quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 658026- Tema 612 do Supremo Tribunal Federal. Julga-se prejudicada a apreciação do recurso interposto pelo autor de majoração da verba honorária, porquanto reformada a sentença recorrida' (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0800223-88.2017.8.12.0041, Ribas do Rio Pardo, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 31/05/2021, p: 09/06/2021).

Do inteiro do teor do acórdão exarado pela 1ª Câmara Cível, destaco o excerto a seguir:

"No caso dos autos, tive oportunidade de me manifestar com relação à questão, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1404203-20.2017.8.12.0000 (fls. 274-276), no sentido de que os cargos oferecidos no processo seletivo simplificado, objeto da presente ação, tratam-se de atividades essenciais ao funcionamento da administração, destacando-se os direcionados à área da saúde e da educação, sem os quais, certamente, haveria prejuízos à coletividade.

Conforme restou consignado no acórdão advindo do mencionado agravo 'houve a publicidade do processo seletivo ora questionado, através, inclusive, de publicação do Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

do Sul (fls. 20-25 dos autos originários), e de matéria em jornal de eletrônico de ampla visibilidade, o que, ao menos por ora, demonstra a legitimidade do feito (f. 274).'

*Vê-se, ainda, que o Edital n. 01/2017 ressalta que a **contratação é temporária**, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser renovada por igual período, tendo como finalidade atender à **necessidade excepcional de manutenção dos serviços essenciais**, o que faz concluir que foram preenchidos os requisitos especificados no Recurso Extraordinário n. 658026- Tema 612 do Supremo Tribunal Federal.*

(...)

'Assim, não havendo ilegalidade no processo seletivo instaurado para contratação temporária de servidores, merece reforma a sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na presente ação popular, ficando prejudicada a análise do recurso do autor popular.'

[...]

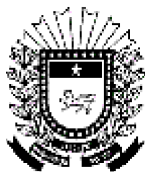
Assim, mesmo que se possa considerar que as condutas praticadas foram equivocadas, irregulares ou provenientes de inaptidão do Administrador, ao menos no âmbito da improbidade administrativa, **as provas produzidas não são capazes de comprovar o dolo específico que atualmente se faz necessário para configurar a prática de fraude a licitude do processo simplificado ora impugnado.**(TJMS; AC 0900002-79.2018.8.12.0041; Ribas do Rio Pardo; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJMS 25/04/2024; Pág. 166)¹".

Duas questões devem ser consideradas para a absolvição.

A primeira é que, por duas vezes, na esfera cível, foi afastada qualquer ilegalidade no processo simplificado de contratação e reconhecida a necessidade de contratação temporária para manutenção de serviços essenciais, bem como, em relação ao pagamento fora das hipótese legais- *notas de empenho*- não se verificou prejuízo ao erário público.

Na sentença, consta que "*a nomeação de servidores temporários para ocupar cargos de agentes de administração, gari, vigilante, motorista, recepcionista, monitor de oficina de artes, auxiliar de serviços gerais, oficial de manutenção, inspetor de alunos, cozinheira, agente de fiscalização ambiental, assistente social, auxiliar de agente de proteção social, agente de proteção social, biólogo, cuidador domiciliar de idosos, cuidador infantil, educador físico, educador social, eletricitista de baixa e alta tensão, fiscal de atividades urbanas, geógrafo, mecânico, monitor de oficina de esportes, operador motoniveladora, operador de pá carregadeira, operador de retroescavadeira, técnico de laboratório, técnico em enfermagem, técnico em imobilização ortopédica, técnico em radiologia, técnico em segurança do trabalho, tratorista, zootecnista, motorista de ambulância, à exceção das oito profissionais nomeadas para Programa Específico indicado na Lei (p.1.696-1.700), foram irregulares, seja por não estar inserido em alguma das hipóteses legais, seja por ocuparem cargos e exercerem atribuições próprias das funções permanentes da Administração*" (f.2.600).

Ora, haveria como o Município de Ribas de Rio Pardo prestar



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

serviço público, de forma eficiente, sem que houvesse garis para manutenção de limpeza urbana, cozinheiras nas escolas e outras atividades com intuito de atender a população? Era possível deixar ambulâncias sem motoristas?

A segunda questão, como visto acima, é que foi reconhecida a ausência de dolo na conduta, o que, a partir da Lei n. 14.230/2021, gera reflexos na esfera penal, quando tratados os mesmos fatos.

Nesse aspecto, aponta o Min. Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça que :

"Com efeito, esta Corte Superior já decidiu, em caso análogo, que *'não é possível que o dolo da conduta em si não esteja demonstrado no juízo cível e se revele no juízo penal, porquanto se trata do mesmo fato'* (RHC n. 173.448/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023), evidenciando a mitigação da independência das esferas em hipóteses específicas.

Assim, embora o ordenamento jurídico preveja a independência entre os juízos cível e penal, essa autonomia não é absoluta, devendo-se evitar contradições flagrantes entre as decisões proferidas nas diferentes instâncias. No caso concreto, a ausência de comprovação da obtenção de vantagem indevida e da intenção deliberada de causar prejuízo ao erário conduz ao esvaziamento da justa causa para a persecução penal. **A coerência e a unidade do Direito impõem que, quando a própria Justiça reconhece que não há elementos para configurar improbidade administrativa, não há base legítima para a manutenção da punição na esfera penal, onde se exige um juízo de culpabilidade mais rigoroso.**

(STJ. AgRg no REsp n. 2.187.081/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

E, ainda:

" [...] A absolvição do apelante na Ação de Improbidade Administrativa, por ausência de provas suficientes de tenha agido com dolo em fraudar o processo licitatório com vistas a causar danos ao erário corrobora no sentido da fragilidade das provas que embasaram a condenação crimina (TRF 6ª R.; ACR 0005165-84.2011.4.01.3813; MG; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Gustavo Baião Vilela; Julg. 30/07/2025; Publ. PJe 04/08/2025)".

Aqui, tenho que é o caso de mitigação para também se reconhecer a ausência de dolo, considerando ainda que os crimes discutidos nos autos devem se voltar para condutas graves, com deturpações que causem prejuízo à população e ao erário público, pois, caso contrário, haveria punição nos casos de pequenas irregularidades formais que podem ter solução em outra via.

Com tais considerações, acompanho o Revisor.



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

D E C I S Ã O

Como consta na ata, a decisão foi a seguinte:

POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, COM CONSIDERAÇÕES DA 2ª VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

Presidência do Exº. Sr. Des. Lúcio R. da Silveira

Relator, o Exº. Sr. Des. Jonas Hass Silva Júnior.

Tomaram parte no julgamento os Exºs. Srs. Des. Jonas Hass Silva Júnior, Des. Emerson Cafure e Desª Elizabete Anache.

Campo Grande, 7 de agosto de 2025.